BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HUỲNH HUẾ TIÊN

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HUỲNH HUẾ TIÊN
MÃ SỐ HV: M3422054

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ**

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật Kinh tế

Người hướng dẫn: **TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trường Đại học Cần Thơ**

Tác giả: **Huỳnh Huế Tiên** Khóa học: 29 Niên khóa: 2022-2024

Giới thiệu: Hợp đồng theo mẫu rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong các lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, vì vậy cần có công trình nghiên cứu độc lập về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, tác giả đi sâu phân tích cơ sở lý luận, quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng theo mẫu, từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu: Nghiên cứu làm rõ những vấn đề có liên quan đến cơ sở lý luận của hợp đồng theo mẫu và các quan điểm pháp luật của một số quốc gia về hợp đồng theo mẫu; nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật về việc giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu, phân tích đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Qua đó, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phương pháp: tác giả sử dụng phương pháp phân tích, để phân tích cơ sở lý luận, lịch sử hình thành và phát triển của hợp đồng theo mẫu, phương pháp so sánh pháp luật về hợp đồng theo mẫu ở một số quốc gia, mối tương quan và sự khác biệt trong quy định pháp luật của các quốc gia về hợp đồng theo mẫu, kết hợp với phương pháp tổng hợp để tổng hợp quy phạm pháp luật phân tích, đánh giá, bình luận những quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu và các quan điểm của các tác giả khác nhau liên quan đến hợp đồng theo mẫu. Cuối cùng tác giả sử dụng phương pháp phân logic để phân tích các quy phạm pháp luật, đánh giá thực trạng pháp luật, xem xét tính thống nhất, từ đó đúc kết, đề xuất một số nội dung cần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt.

Kết luận: thông qua việc nghiên cứu thực hiện đề tài *"Pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ"*, tác giả mong muốn đóng góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện pháp luật hợp đồng theo mẫu nói chung, pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng, giúp tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn hiện có, đồng thời tăng cường tính thống nhất, rõ ràng và khả thi trong việc thực thi các quy định pháp luật liên quan, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cả các bên tham gia hợp đồng, đặc biệt là người tiêu dùng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Từ khóa: Hợp đồng theo mẫu, hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt, hợp đồng cấp nước.

ABSTRACT

Subject title: **Law on Standard Contracts and Their Practical Application in the Field of Domestic Water Supply in Can Tho City**

Major: Economic Law Code: 8380107 Major: Economic Law

Instructor: PhD. Nguyen Thi My Linh, Can Tho University

Author: Huynh Hue Tien Course: 29 School year: 2022-2024

Introduction: Standard contracts are prevalent in daily life, particularly in the field of domestic water supply. Therefore, an independent research project on standard contracts and their practical application in this field is necessary. The author provides an in-depth analysis of the theoretical basis, legal provisions, and practical application of the law on standard contracts. This analysis aims to offer recommendations and solutions to improve the effectiveness of implementing the law on standard contracts in the field of domestic water supply in Can Tho city.

Objectives: To study and clarify issues related to the theoretical basis of model contracts and the legal views of various countries on these contracts; to analyze legal provisions regarding the conclusion and implementation of model contracts; and to evaluate the practical implementation of the law on model contracts in the field of domestic water supply. Thereby, to propose recommendations and solutions for improving the law and enhancing the effectiveness of the implementation of the law on model contracts in the field of domestic water supply in Can Tho city.

Methods: The author employs analytical methods to examine the theoretical basis, history, and development of standard contracts. Comparative methods are used to analyze the laws on standard contracts in various countries, highlighting correlations and differences in legal regulations. Additionally, the synthesis method is employed to combine legal norms, analyze, evaluate, and comment on the provisions of the law on standard contracts and the perspectives of different authors.

Conclusion: Through researching the topic "Law on Standard Contracts and Their Practical Application in the Field of Domestic Water Supply in Can Tho city", the author aims to contribute to the refinement of the law on standard contracts in general, and specifically in the field of domestic water supply. This research seeks to resolve existing difficulties and conflicts, enhance the consistency, clarity, and feasibility of relevant legal regulations, and better protect the interests of all parties to the contract, especially consumers in the domestic water supply sector in Can Tho city.

Keywords: Standard contracts, domestic water supply, water supply contracts.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Huỳnh Huế Tiên, là học viên ngành Luật Kinh tế, khoá 29. Tôi xin cam đoan luận văn này đây là công trình nghiên cứu khoa học thực sự của bản thân tôi được sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Các thông tin được sử dụng tham khảo trong đề tài luận văn được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở phần Danh mục Tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này là do chính tôi thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lắp với các đề tài khác cùng cấp đã được công bố trước đây. Tác giả đồng ý về việc Nhà trường có quyền công bố và phổ biến để phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày 21 tháng 8 năm 2024

Người hướng dẫn	**Tác giả thực hiện**
Nguyễn Thị Mỹ Linh	**Huỳnh Huế Tiên**

MỤC LỤC

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC BẢNG ix
DANH MỤC HÌNH x
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1
4. Câu hỏi nghiên cứu 7
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
6. Phương pháp nghiên cứu 7
7. Kết cấu luận văn 8
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU 10
1.1 Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu 10
1.1.1 Khái niệm về hợp đồng theo mẫu 10
1.1.2 Bản chất của hợp đồng theo mẫu 13
1.1.3 Ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu 14
1.2 Đặc trưng của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 16
1.3 Các học thuyết pháp lý liên quan đến hợp đồng theo mẫu 19
1.4 Quá trình hình thành của hợp đồng theo mẫu 22
1.5 Pháp luật về hợp đồng theo mẫu ở một số quốc gia 24
1.5.1 Pháp luật của Hoa Kỳ 24
1.5.2 Pháp luật của Liên minh Châu Âu 25
1.5.3 Pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức 26
1.5.4 Pháp luật của Trung Quốc 30
1.5.5 Pháp luật của Nhật Bản 32
Kết luận Chương 1 33
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU 34
2.1 Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu 34

2.1.1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu 34
2.1.2 Cách thức đăng ký hợp đồng theo mẫu 38
2.1.3 Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu 39
2.1.4 Kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu 41
2.1.5 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu 43
2.2 Giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 44
2.2.1 Giao kết hợp đồng theo mẫu 44
2.2.2 Thực hiện hợp đồng theo mẫu 52
2.3 Kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 53
2.3.1 Phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu 53
2.3.2 Phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu 57
2.3.3 Điều kiện và nội dung hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 65
2.4 Xử lý vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 68
2.4.1 Xử lý vi phạm pháp luật về hình thức hợp đồng theo mẫu 68
2.4.2 Xử lý vi phạm pháp luật về nội dung hợp đồng theo mẫu 69
2.4.3 Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu 69
2.4.4 Xử lý vi phạm pháp luật về thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu 71
2.4.5 Xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện hợp đồng theo mẫu 72
Kết luận Chương 2 73
CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 74
3.1 Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ 74
3.1.1 Thực tiễn hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu của các cơ quan quản lý nhà nước 74
3.1.2 Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu của các tổ chức cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ 76
3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ 78
3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện các quy định về hình thức hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 78
3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện các quy định về nội dung hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 80

3.2.3 Kiến nghị hoàn thiện các quy định về cơ chế kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 86

3.2.4 Kiến nghị hoàn thiện các quy định về việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt 88

3.2.5 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giao kết hợp đồng theo mẫu lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ 91

Kết luận Chương 3 92

KẾT LUẬN CHUNG 94

DANH MỤC BẢNG

Tên bảng	Số trang
Bảng 2.1: Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung	35
Bảng 2.2: Cơ sở pháp lý thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu	37
Bảng 2.3: Các cách thức thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu	38
Bảng 2.4: Tóm tắt thành phần hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu	41

DANH MỤC HÌNH

Tên hình	Số trang
Hình 2.1: Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu	42
Hình 3.1: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ	75
Hình 3.2: Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch	77

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Nghĩa đầy đủ
BLDS	Bộ luật Dân sự
LBVQLNTD	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
UCC	Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ
EU	Liên minh Châu Âu

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Tại Việt Nam, mặc dù quá trình phát triển kinh tế thị trường chưa lâu tuy nhiên các hoạt động kinh doanh, thương mại diễn ra rất đa dạng, phong phú. Vì vậy, đòi hỏi việc xác lập các mối quan hệ hợp đồng dựa trên các điều khoản soạn sẵn ngày càng phổ biến. Trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện đại, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa các chủ thể với nhau càng ngày trở nên thông dụng. Việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính đặc thù, đại trà đến gần với người tiêu dùng hơn và để giao dịch, xác lập quan hệ hợp đồng trở nên thuận tiện thì hợp đồng theo mẫu của các lĩnh vực đặc thù xuất hiện, phát triển nhanh chóng.

Việc cho phép giao kết hợp đồng theo mẫu giữa các chủ thể không chỉ giúp các bên giảm bớt chi phí, thời gian, phương tiện mà còn đảm bảo sự thống nhất trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng giữa một bên là chủ thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ với bên còn lại là người tiêu dùng. Nghiên cứu sâu hơn thì nó còn giúp cho quá trình sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước diễn ra thuận lợi, dễ kiểm soát, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng theo mẫu, tác giả nhận thấy các sản phẩm dịch vụ thiết yếu gắn liền với đời sống hàng ngày của con người, cần được đào sâu nghiên cứu là hợp đồng theo mẫu lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt.

Từ những lập luận trên, tác giả đã chọn đề tài: ***"Pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ"*** làm công trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học. Thông qua công trình nghiên cứu này, tác giả mong muốn đóng góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện pháp luật hợp đồng theo mẫu nói chung, pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận văn này, tác giả làm rõ những vấn đề có liên quan đến cơ cở lý luận của hợp đồng theo mẫu và các quan điểm pháp luật của một số quốc gia về hợp đồng theo mẫu; nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về việc giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu, phân tích đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đó, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Tình hình nghiên cứu của một số công trình khoa học trong nước và nước ngoài đã được công bố, cụ thể như:

3.1 Luận án, luận văn

- Nguyễn Công Đại (2017), *"Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam hiện nay"* (Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội - Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Luận án tập trung nghiên cứu các loại giao dịch có áp dụng hợp đồng theo mẫu nhằm bảo vệ cho quyền lợi của người tiêu dùng tại Việt Nam khi tham gia vào các giao dịch đó. Tác giả đã có những phân tích các vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu.

- Trần Diệu Loan (2022), *"Pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam"* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội). Nội dung luận án chủ yếu tập trung về hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng, hướng tới bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam.

- Trần Ngọc Hiệp (2023), *"Hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam"* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội). Luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu quy định về hợp đồng theo mẫu được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Tác giả phân tích những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng theo mẫu; nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam. Đồng thời, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam.

- Nguyễn Thị Ngọc Anh (2011), *"Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – Những kinh nghiệm đối với Việt Nam"* (Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Nội dung luận văn chủ yếu trình bày cơ sở khoa học, lý luận chung về hợp đồng theo mẫu, phân tích chế định hợp đồng theo mẫu trong luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán quốc tế hàng hoá và luật của một số nước, vùng lãnh thổ với đại diện tiêu biểu của châu Âu là Đức, Pháp, của châu Mỹ là Canada, của châu Á là Hàn Quốc và Đài Loan, một số bài học điển hình để các quốc gia đang phát triển nghiên cứu và học hỏi trong đó có Việt Nam. Song đó, tác giả đề xuất các khuyến nghị áp dụng kinh nghiệm của các nước trên thế giới đối với pháp luật Việt Nam trong việc điều chỉnh chế định hợp đồng theo mẫu, đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành tại Việt Nam cũng như thực trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Trần Diệu Loan (2016), *"Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng"* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội). Tác giả của luận văn tập trung vào một nội dung tương đối hẹp về hợp đồng theo mẫu, đó là hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giữa các chủ thể trong quan hệ tiêu dùng, mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

- Phạm Thị Ninh (2017), *"Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực truyền hình trả tiền nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"* (Luận văn

Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Nội dung luận văn chỉ tập trung vào việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu mà việc kiểm soát này chỉ được nghiên cứu trong lĩnh vực truyền hình trả tiền, lĩnh vực này là một trong những lĩnh vực rất phổ biến áp dụng hợp đồng theo mẫu.

- Hoàng Tuấn Anh (2018), *"Kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong quan hệ tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay"* (Luận văn Thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội). Nội dung của luận văn này khá rộng về việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong các mối quan hệ tiêu dùng nói chung, không tập trung cụ thể vào lĩnh vực nào.

- Phạm Nguyễn Phương Lam (2020), *"Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu"* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ). Với luận văn này tác giả đã khảo sát các quy định của pháp luật quốc gia hiện hành về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu, trên cơ sở tham khảo một số nước trên thế giới. Trong đó, có xem xét thực tiễn sử dụng hợp đồng theo mẫu ở một số lĩnh vực như: ngân hàng, kinh doanh nhà ở và truyền hình trả tiền.

- Phan Thị Thu (2021), *"Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu"* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ). Luận văn nêu tổng quan các quy định pháp luật về giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu, không đi vào phân tích cụ thể, chi tiết lĩnh vực hợp đồng theo mẫu nào.

3.2 Sách chuyên khảo

- Nguyễn Thị Mỹ Linh, The Development of Matrimonial Property Law in Vietnam in the Mirror of the Foreign Impacts, Volume 4, Publishing house University of Pecs, Hungary, 2023, 61-120. Công trình này đã nghiên cứu lý thuyết về tài sản trong hôn nhân, trong đó trang 61-72 của sách chuyên khảo phân tích khái quát về tài sản làm nền tảng khoa học cho các nghiên cứu về tài sản không chỉ trong lĩnh vực dân sự mà bao hàm các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực kinh tế. Cụ thể, tác giả còn chỉ ra những tranh chấp phát sinh từ thực tiễn đối với các giao dịch bảo đảm do vợ, chồng xác lập đối với tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với bên thứ ba liên quan, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý nhằm đảm bảo cho quyền lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch bảo đảm. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến những vấn đề pháp lý về hợp đồng nhằm chỉ ra vai trò của hợp đồng trong các quan hệ xã hội phát sinh từ đời sống bao gồm cả sự xuất hiện của hợp đồng hôn nhân tại Việt Nam và các nước trên thế giới tại trang 110-120 của sách chuyên khảo.

Công trình nghiên cứu nêu trên có các phần liên quan đến đề tài. Đây là các cơ sở lý thuyết nhằm định hướng chuyên môn cho đề tài: ***"Pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ".***

- Doãn Hồng Nhung (2013), *"Pháp luật về hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng trong hợp đồng theo mẫu"*, Nxb Tư pháp. Nội dung cuốn sách bao gồm 5 phần chính: Những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng theo mẫu; Rủi ro và hạn chế rủi ro trong giao

kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu; Một số rủi ro phát sinh từ giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu; Hạn chế rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu; Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng trong hợp đồng theo mẫu.

- Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên (2014), *"Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"*, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND. Trong giáo trình tác giả có phân tích khái niệm, đặc điểm về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, song đó tác giả có nêu các rủi ro đối với người tiêu dùng khi sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung từ đó chỉ ra nội dung trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình thực hiện hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung.

- Đỗ Văn Đại (2017), *"Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (tập 2)"*, Nxb Chính trị quốc gia. Đây là quyển sách có đánh giá, bình luận các bản án trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hợp đồng tại Việt Nam. Qua những thực tiễn đó tác giả tiếp tục phân tích các vấn đề về lý luận của hợp đồng, có sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn.

3.3 Bài báo khoa học

- Nguyễn Thị Hằng Nga, *"Một số bất cập của pháp luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung",* Tạp chí Nghề luật, số 04/2012, tr.23-26. Bài viết đề cập đến một số hình thức mà người tiêu dùng có thể bị xâm phạm quyền và lợi ích thông qua hợp đồng theo mẫu, điều kiện thương mại chung. Đồng thời nêu ra một số vấn đề của pháp luật hiện hành liên quan đến việc đăng ký hợp đồng theo mẫu và đề xuất giải pháp.

- Nguyễn Thị Hằng Nga, *"Bảo vệ bên yếu thế trước các điều kiện thương mại chúng bắt công bằng – Cách giải quyết của pháp luật một số quốc gia trên thế giới",* Tạp chí Nghề luật số 02/2015, tr.64-68. Nội dung bài viết đã đưa ra khái niệm về các "điều kiện thương mại chung", sự xung đột giữa các điều kiện thương mại chung với nguyên tắc tự do hợp đồng từ đó dẫn đến sự can thiệp của nhà nước để bảo vệ quyền lợi bên yếu thế. Đồng thời tác giả cũng dẫn chiếu nhiều quy định về các điều khoản bất công bằng của nhiều quốc gia trên thế giới và cách xử lý hậu quả đối với những điều khoản này thông qua quan điểm của nhiều học giả.

- Đỗ Giang Nam, *"Bình luận về các quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong Dự thảo BLDS (sửa đổi)"*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 05/2015, tr.31-41. Tác giả chủ yếu tập trung vào việc đánh giá các quy định điều chỉnh về "điều khoản mẫu" trong dự thảo BLDS 2015, bất lợi của những điều khoản mẫu đối với sự tự do hợp đồng cho đến các điều kiện, điều khoản mẫu trở thành một phần hợp đồng và cơ chế kiểm soát tính công bằng của nội dung các điều khoản mẫu.

- Trần Thị Thu Phương, *"Hợp đồng gia nhập – Kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam"*, Tạp chí Luật học số 09/2015, tr.26-36. Nội dung viết đề cập đến khái niệm, đặc điểm của hợp đồng gia nhập theo quy định của một số

quốc gia trên thế giới và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về loại hợp đồng này, đồng thời đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

- Nguyễn Thị Hằng Nga, *"Chế định hợp đồng dân sự theo mẫu và một số đề xuất sửa đổi BLDS năm 2005",* Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16/2015, tr. 29-36. Nội dung bài viết này trình bày một số vấn đề về lý luận của hợp đồng theo mẫu và pháp luật về hợp đồng theo mẫu, đồng thời phân tích những hạn chế của chế định hợp đồng theo mẫu trong BLDS 2005 và đề xuất các kiến nghị sửa đổi.

- Ngô Văn Hiệp, *"Sự thỏa thuận trong giao kết hợp đồng gia nhập"*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13/2016, tr.25-28. Tác giả đã phân tích yếu tố thỏa thuận trong việc giao kết hợp đồng gia nhập, đồng thời bình luận một số nội dung liên quan đến sự tự do ý chí và sự ưng thuận trong hợp đồng.

- Hà Thị Thủy, *"Giải thích hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cũng như Một số điểm bất cập và giải pháp hoàn thiện",* Tạp chí Luật học số 10/2017, tr.48-57. Nội dung bài viết phân tích một số vấn đề lý luận như khái niệm hợp đồng theo mẫu theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đánh giá những điểm hạn chế về giải thích hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Đồng thời, tác giả có trích dẫn quy định pháp luật của một số quốc gia như: Luật của Liên bang Nga, BLDS Pháp, Đức, Luật hợp đồng Trung Quốc hay Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế làm căn cứ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Doãn Hồng Nhung, Hoàng Anh Dũng, *"Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu khi mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam",* Tạp chí luật học số 09/2017, tr. 80-92. Đồng tác giả đã đưa ra một số vấn đề lý luận về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cụ thể là mua bán chung cư, bên cạnh đó nêu ra các rủi ro của người tiêu dùng khi giao kết, thực hiện hợp đồng và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro đó.

- Đỗ Giang Nam, *"Từ công bằng thủ tục đến công bằng nội dung: Thành tựu và thách thức của chế định kiểm soát điều khoản mẫu trong pháp luật Việt Nam"*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 06/2020, tr. 15-25. Nội dung bài viết này tác giả đã sử dụng học thuyết công bằng để áp dụng vào hoạt động kiểm soát các điều khoản mẫu cả về nội dung đó là sự bất cân xứng về quyền nghĩa vụ các bên và thủ tục như: hoàn cảnh, quy trình giao kết hợp đồng, các bên có biết, hiểu và đánh giá được hậu quả pháp lý từ hợp đồng trước khi giao kết hay không? Từ đó, tác giả đề xuất việc kiểm soát phù hợp đối với các quy định hiện hành về điều khoản mẫu.

- Nguyễn Thị Huyền, *"Quy định của luật người tiêu dùng Úc về điều kiện giao dịch chung bất bình đẳng và những gợi mở cho Việt Nam",* Tạp chí Dân chủ pháp luật số 01/2020, tr. 41-46. Tác giả đã phân tích những nội dung về điều kiện giao dịch chung bất bình đẳng của Luật Người tiêu dùng Úc, qua đó có sự so sánh với của Việt Nam cụ thể là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật.

3.4 Các công trình nghiên cứu khoa học nước ngoài

- Tjakie Naude (2007), *"The use of black and grey lists in unfair contract terms legislation in comparative perspective"*, University of Stellenbosch. Tác giả của công trình này đã đưa ra quan điểm của tác giả về "danh sách xám" và "danh sách đen" của các điều khoản mẫu, từ khái niệm, các quan điểm ủng hộ và phản đối việc xây dựng danh sách, phạm vi danh sách và các nguyên tắc xây dựng danh sách điều khoản từ đó sẽ là kinh nghiệm cho các nhà làm luật tại Nam Phi và nhiều quốc gia khác trên thế giới xây dựng chế định pháp luật về hợp đồng theo mẫu.

- Azimon Abdul Aziz, Sakina Shaik Ahmad Yusoff (2010), *"Regulating standard form of Consumer contracts: The legal treatment of selected Asian jurisdictions",* Universiti Kebangsaan Malaysia. Bài viết này tác giả tập trung vào việc so sánh hệ thống pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong các giao dịch với người tiêu dùng tại các quốc gia Malaysia, Israel, Thái Lan và Trung Quốc.

- Omri Ben-Shahar (2011), *"Khắc phục hợp đồng không công bằng",* Đại học Chicago Law School. Nội dung bài viết đã nghiên cứu về các loại diễn khoản được xem là bất công bằng, qua đó tác giả muốn xử lý hậu quả của những điều khoản bị xem là bất công bằng. Tác giả đã đưa ra ba giải pháp và phân tích từng giải pháp cụ thể để tìm ra phương án hiệu quả nhất đối với những điều khoản mẫu bất công bằng đó.

- Thomas Zerres (2011), *"Principles of the German law on standard terms of contract",* Research Paper, University of Applied Sciences Erfurt. Tác giả phân tích cơ bản về lịch sử hình thành các điều khoản mẫu trong hệ thống pháp luật Đức, qua đó đánh giá những ưu điểm và rủi ro liên quan đến việc sử dụng những điều khoản này, đồng thời khái quát về hệ thống pháp luật hiện hành về các điều khoản mẫu được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự Đức.

- Wang Peng (2012), *"Interpretations of Standard Clauses: A comparative study of China and UK contract law".* Nội dung bài viết tập trung vào việc giải thích các điều khoản mẫu trong hợp đồng, từ đó đưa ra so sánh hệ thống pháp luật của Trung Quốc và Anh Quốc về luật hợp đồng, đồng thời làm sáng tỏ nội dung về giải thích điều khoản mẫu của hai quốc gia.

- Julia Helena Braun (2014), *"Policing standard form contracts in Germany and South Africa: A comparison",* University of Cape Town. Bài viết có 2 phần chính. Phần 1 chủ yếu đưa ra những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến hợp đồng theo mẫu. Phần 2 đi vào so sánh hệ thống các quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu của Nam Phi và Đức.

Thông qua việc nghiên cứu các công trình khoa học nêu trên, tác giả nhận thấy, các công trình nêu trên là nguồn tài liệu quan trọng, cho việc nghiên cứu thực hiện luận văn của tác giả. Nhìn chung, hợp đồng theo mẫu là một loại hợp đồng đặc thù do đó đề tài này đã được các tác giả khác nghiên cứu dưới dạng luận án, luận văn, sách chuyên khảo, bài báo khoa học... Tuy nhiên, các công trình khoa học trên chưa đi sâu vào khai thác pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong thực tiễn đối với lĩnh vực cung cấp nước sinh

hoạt, cụ thể hơn là thực tiễn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Do đó, cần phải có công trình nghiên cứu độc lập về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Vì vậy, với đề tài luận văn: *"Pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ"*, tác giả sẽ đi sâu phân tích cơ sở lý luận, quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đề tài khai thác theo hướng không trùng lắp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Hợp đồng theo mẫu được hiểu như thế nào? Có những đặc điểm gì?
- Hợp đồng theo mẫu được áp dụng phổ biến ở những lĩnh vực nào?
- Làm thế nào để kiểm soát hợp đồng theo mẫu để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng? Xử lý khi vi phạm quy định về hợp đồng theo mẫu?
- Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt?
- Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận; phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt.

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn này, tác giả đi sâu vào phân tích cơ sở lý luận về hợp đồng theo mẫu; phân tích, đánh giá những quy định của về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, cụ thể thực tiễn phạm vi không gian nghiên cứu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua quá trình phân tích đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn, tác giả áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp phân tích: tác giả sử dụng phương pháp này vào Chương 1 của luận văn, dùng để phân tích lý luận, phân tích lịch sử hình thành và phát triển của hợp đồng nói chung và hợp đồng theo mẫu nói riêng.

Phương pháp so sánh: tác giả sử dụng vào mục đích so sánh các thông tin, so sánh pháp luật về hợp đồng theo mẫu ở một số quốc gia, mối tương quan và sự khác biệt trong quy định pháp luật của các quốc gia về hợp đồng theo mẫu, phương pháp này được tác giả sử dụng nhiều trong Chương 1.

Phương pháp tổng hợp: được tác giả dùng để tổng hợp quy phạm pháp luật phân tích, đánh giá, bình luận những quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu và các quan điểm của các tác giả khác nhau liên quan đến nội dung Chương 2 của luận văn.

Phương pháp thống kê: tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu tại Chương 3 để thống kê việc sử dụng hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đồng thời kết hợp phân tích, tổng hợp các số liệu có liên đến đề tài.

Phương pháp phân logic: dùng để phân tích các quy phạm pháp luật, đánh giá thực trạng pháp luật, xem xét tính thống nhất, từ đó đúc kết, đề xuất một số nội dung cần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, phương pháp này được sử dụng trọng tâm tại Chương 3 của luận văn này.

7. Kết cấu luận văn

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành ba chương.

- Chương 1: Khái quát về hợp đồng theo mẫu

Nội dung của chương 1, tác giả nghiên cứu khái niệm, bản chất và ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu; Đặc trưng của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt; Các học thuyết pháp lý liên quan đến hợp đồng theo mẫu; Quá trình hình thành của hợp đồng theo mẫu; Pháp luật về hợp đồng theo mẫu ở một số quốc gia trên thế giới.

- Chương 2: Quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu

Nội dung của chương 2, tác giả nghiên cứu sâu những quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu như: quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu; Việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu gồm: phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu, phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện và nội dung hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt; Xử lý vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu, các vi phạm về hình thức, nội dung, về đăng ký, thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, về thực hiện hợp đồng theo mẫu.

- Chương 3: Thực tiễn áp dụng hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung của chương này, tác giả nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu của các cơ quan quản lý nhà nước, việc thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu của các tổ chức cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn

thành phố Cần Thơ; Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU

Trước khi đi vào quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu tác giả đi từ việc phân tích khái niệm về hợp đồng theo mẫu với nhiều góc nhìn, song song với việc phân tích bản chất và ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu mang lại trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển của pháp luật nói chung, pháp luật về hợp đồng theo mẫu nói riêng. Qua các phân tích về khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu, tác giả đúc kết ra những đặc trưng của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sạch sinh hoạt. Tìm hiểu về những học thuyết pháp lý liên quan đến hợp đồng theo mẫu, đồng thời giới thiệu khái quát về quá trình hình thành của hợp đồng theo mẫu, cũng như pháp luật về hợp đồng theo mẫu ở một số quốc gia trên thế giới từ đó đưa ra cái nhìn khái quát về hợp đồng theo mẫu.

1.1 Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu

1.1.1 Khái niệm về hợp đồng theo mẫu

Hợp đồng theo mẫu là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực pháp lý và kinh doanh ở nhiều quốc gia, được định nghĩa khác nhau về mặt ngữ pháp, tuy nhiên vẫn có những nét tương động nhất định.

Theo từ điển Deluxe Black's Law Dictionary, hợp đồng theo mẫu là dạng hợp đồng in sẵn có chứa các điều khoản đã định, được sử dụng nhiều lần bởi một doanh nghiệp hoặc trong một ngành cụ thể và chỉ có thể bổ sung hoặc sửa đổi nhỏ để đáp ứng tình huống cụ thể. Hợp đồng theo mẫu có lợi cho bên soạn thảo, vì vậy chúng có thể tương tự như các hợp đồng gia nhập.[1] Hợp đồng gia nhập, cũng theo từ điển Deluxe Black's Law Dictionary, là dạng hợp đồng theo mẫu do một bên soạn thảo, được sử dụng để ký kết với bên khác có vị trí yếu hơn, chẳng hạn như người tiêu dùng, người gia nhập vào hợp đồng với rất ít sự lựa chọn về điều khoản.[2]

Theo Luật Công bằng trong giao dịch tiêu dùng của Hoa Kỳ, hợp đồng theo mẫu (from contract) được định nghĩa trong là một hợp đồng với các điều khoản mẫu (standardized terms) được sử dụng bởi một người bán hoặc cho thuê hàng hóa hoặc dịch vụ của người đó; và áp dụng đối với một người mà trong đó người này không có cơ hội thực chất để đàm phán về các điều khoản mẫu đó.[3] Cơ bản Hoa Kỳ xác định các yếu tố hình thành hợp đồng theo mẫu là các yếu tố mẫu (điều khoản), yếu tố soạn sẵn, yếu tố chấp nhận. Song, hợp đồng theo mẫu (template contract) tại Hoa Kỳ thường được hiểu là một hợp đồng được xây dựng sẵn với các điều khoản chuẩn, mà các bên chỉ cần điều chỉnh và điền thông tin cụ thể để phù hợp với giao dịch cụ thể của họ. Các hợp đồng mẫu thường được sử dụng để tiết kiệm thời gian và tài nguyên, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ pháp luật.

---

[1] Deluxe Black's Law Dictionary (1990), Deluxe Tenth Edition, West Publishing Co, tr.397.
[2] Deluxe Black's Law Dictionary (1990), Deluxe Tenth Edition, West Publishing Co, tr.390.
[3] Mục 2.3, Luật Công bằng trong giao dịch tiêu dùng Hoa Kỳ.

Theo Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng của Úc, hợp đồng theo mẫu không có định nghĩa cụ thể, tuy nhiên, hợp đồng theo mẫu được xác định dựa trên các yếu tố như: một bên có nhiều hoặc có tất cả quyền thương lượng, bên còn lại không có cơ hội để thương lượng nên dẫn đến hệ quả là họ được yêu cầu giao kết hợp đồng soạn sẵn trên cơ sở chấp nhận hoặc từ chối (take it or leave it) vào một giao dịch mang tính mẫu không tính đến các đặc điểm cụ thể của bên kia hoặc của giao dịch, trừ một số nội dung đặc định của giao dịch đã được loại trừ khỏi phạm vi mẫu như giá cả hàng hóa, mô tả hàng hóa.[4]

Theo BLDS của Đức điều kiện giao dịch chung (standard business) quy định tại khoản 1, Điều 305, các yếu tố để xác định điều kiện giao dịch chung như sau: tính soạn sẵn và tính chấp nhận. Những yếu tố này nằm trong chính bản chất của hợp đồng, thể hiện ở việc một bên đưa ra cho bên kia và các bên không thương lượng chi tiết về các nội dung này.

Theo Luật Hợp đồng của Trung Quốc định nghĩa về điều khoản mẫu có cùng cách tiếp cận với BLDS Đức và Bộ nguyên tắc UNIDROIT về Hợp đồng Thương mại quốc tế (standard terms/ standard clauses). Theo đó, khoản 2 Điều 2.1.19 Bộ nguyên tắc UNIDROIT quy định: "Điều khoản mẫu là điều khoản được chuẩn bị từ trước cho việc sử dụng chung và nhiều lần bởi một bên và thực sự được sử dụng không trên cơ sở đàm phán với bên kia" và Điều 39 Luật Hợp đồng Trung Quốc quy định: "Điều khoản mẫu là các điều khoản được một bên chuẩn bị trước để sử dụng nhiều lần và không phải là kết quả của việc thương lượng với bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng". Khái niệm hợp đồng theo mẫu (标准合同) ám chỉ đến các hợp đồng tiêu chuẩn hoặc mẫu được xây dựng sẵn để sử dụng trong thương mại và kinh doanh. Các hợp đồng theo mẫu này thường chứa các điều khoản chuẩn và được công nhận bởi các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức chuyên ngành. Sử dụng hợp đồng theo mẫu giúp tăng tính nhất quán và hiệu quả trong các giao dịch thương mại.

Tại Pháp, khái niệm hợp đồng theo mẫu (contrat-type) ám chỉ đến các hợp đồng tiêu chuẩn hoặc mẫu do các cơ quan chính phủ, tổ chức chuyên ngành hoặc các ngành công nghiệp cụ thể đưa ra. Các hợp đồng theo mẫu này thường chứa các điều khoản chuẩn được chấp nhận rộng rãi và đã được kiểm tra và phê duyệt theo quy định pháp luật.

Các quốc gia khác nhau có cách định nghĩa hợp đồng theo mẫu khác nhau. Xét từ khía cạnh Luật bảo vệ người tiêu dùng, các quốc gia vùng lãnh thổ đưa ra khái niệm hợp đồng theo mẫu gồm có: Québec, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ, Canada, Hồng Kông, Ấn Độ, Nga, Nauy, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Anh,... Điều 1379 BLDS Québec năm 1991 đã định nghĩa hợp đồng theo mẫu như sau: "Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng khi mà các quy định chủ yếu được áp đặt hoặc chuẩn bị bởi

[4] Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc.

một bên theo ý kiến của họ và những điều khoản đó không thể được tự do thảo luận. Tất cả các hợp đồng không phải hợp đồng mẫu đều phải có thỏa thuận giữa các bên".

Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng theo mẫu được quy định bởi các văn bản sau:

- Theo BLDS 2015 tại khoản 1 Điều 405 quy định: *"Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra".*

- Theo khoản 5 Điều 3 LBVQLNTD 2010 quy định: *"Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng".*

Nhìn chung, hai khái niệm đưa ra bởi hai văn bản này không đi sâu vào phân tích đặc điểm và bản chất của hợp đồng theo mẫu. LBVQLNTD 2010 hoàn toàn không đưa ra được bất kỳ một đặc điểm nào của hợp đồng theo mẫu mà chỉ nêu ra việc đây là hợp đồng được giao kết giữa hai chủ thể là nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải hợp đồng nào giữa hai chủ thể này cũng được coi là hợp đồng theo mẫu nếu không thỏa mãn các điều kiện đặc thù riêng biệt của loại hợp đồng này, gây khó hiểu khi nhiều người tưởng rằng hợp đồng theo mẫu chỉ áp dụng giữa hai loại chủ thể này. Song, LBVQLNTD 2023 đã không mắc phải bất cập khi đã không đưa ra "khái niệm" về hợp đồng theo mẫu, như vậy khi LBVQLNTD 2023 có hiệu lực thi hành thì cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo trong quy định của pháp luật về cách hiểu của hợp đồng theo mẫu.

Xét về bản chất, điều kiện giao dịch chung, điều khoản mẫu và hợp đồng theo mẫu cùng chỉ những nội dung hợp đồng được xác lập trên cơ sở một bên soạn thảo trước và áp dụng với bên kia không trên cơ sở đàm phán về nội dung điều khoản. Tính mẫu hay tính soạn sẵn và tính chấp nhận (ít sự lựa chọn về điều khoản). Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, người bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ đề xuất một hợp đồng cho người tiêu dùng dựa trên các điều khoản đã được soạn sẵn. Khi người tiêu dùng chấp nhận lời đề xuất, điều này tương đương với việc chấp nhận toàn bộ nội dung của dự thảo hợp đồng. Trong khi hợp đồng truyền thống đòi hỏi các bên phải thương lượng và đàm phán để đạt được sự đồng thuận về từng điều khoản cụ thể của hợp đồng, hợp đồng theo mẫu chỉ yêu cầu sự đồng ý của người tiêu dùng về việc tham gia giao dịch. Sự đồng ý tham gia giao dịch tức là sự đồng ý về nội dung của các điều khoản hợp đồng.

Như vậy, có thể hiểu hợp đồng theo mẫu là một loại hợp đồng được thiết kế sẵn với các điều khoản, điều kiện và mẫu văn bản chuẩn để áp dụng cho nhiều trường hợp tương tự. Nó là một công cụ pháp lý phổ biến được sử dụng trong các giao dịch thương mại và hợp đồng pháp lý. Hợp đồng theo mẫu thường chứa các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn, bao gồm các quy định pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên, cơ chế giải quyết tranh chấp, thời hạn và điều kiện chấm dứt hợp đồng. Các mẫu hợp đồng thường được xây dựng dựa trên quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành nghề.

Sự quan trọng của hợp đồng theo mẫu đến từ sự tiện lợi và hiệu quả trong việc xử lý các giao dịch pháp lý. Nó giúp tiết kiệm thời gian và công sức soạn thảo từng hợp đồng riêng lẻ bằng cách cung cấp một bộ khung sẵn có để thực hiện giao dịch. Đồng thời, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu cũng giúp đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ pháp lý trong các giao dịch thương mại.

Tuy nhiên, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu cũng có thể gặp phải một số hạn chế. Các mẫu hợp đồng không thể đáp ứng hoàn toàn cho mọi trường hợp đặc biệt và có thể cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của các bên. Ngoài ra, việc sử dụng mẫu hợp đồng có thể dẫn đến sự đơn điệu và thiếu sự linh hoạt trong việc đàm phán và thỏa thuận giữa các bên. Trong thực tế, hiệu quả của hợp đồng theo mẫu phụ thuộc vào việc lựa chọn phù hợp và điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với tình huống cụ thể. Việc sử dụng hợp đồng theo mẫu có thể giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên, tạo sự đồng nhất và giảm thiểu rủi ro pháp lý. Tuy nhiên, nó cũng cần được cân nhắc và điều chỉnh để đảm bảo tính linh hoạt và bảo đảm quyền lợi của các bên trong giao dịch.

1.1.2 Bản chất của hợp đồng theo mẫu

Hợp đồng theo mẫu có bản chất khác biệt so với các hợp đồng thông thường. Điều này được thể hiện ở một số đặc tính khá nổi bật, rất dễ nhận biết như sau:

Thứ nhất, hợp đồng theo mẫu có các điều kiện, điều khoản do một bên trong hợp đồng đưa ra chứ không dựa trên cơ sở của việc thỏa thuận, thương lượng rồi đi đến thống nhất. Các nội dung của hợp đồng thường rất tỉ mỉ, chi tiết, bao gồm gần như hầu hết các nội dung mà doanh nghiệp muốn phản ánh, điều chỉnh. Bên cạnh đó, giữa các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng theo mẫu thường tồn tại một khoảng cách về địa vị, vị thế rất lớn. Thường thì bên đưa ra các điều khoản, điều kiện của hợp đồng là bên có địa vị cao hơn, có khả năng về tài chính, về pháp lý và có đầy đủ thông tin về giao dịch. Ngược lại, bên phải chấp nhận vô điều kiện nội dung của hợp đồng lại thường có một vị thế thấp hơn rất nhiều. Hợp đồng theo mẫu thường được các doanh nghiệp áp dụng hàng loạt cho khách hàng, người tiêu dùng. Doanh nghiệp soạn thảo ra loại hợp đồng này để áp dụng cho tất cả khách hàng của mình. Đây là những điều khoản, điều kiện mang tính mặc định và cố định dành cho bất kì ai mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Khách hàng khi giao dịch với doanh nghiệp sẽ không được đàm phán riêng lẻ về các nội dung của hợp đồng mà chỉ có thể chấp nhận toàn bộ hoặc không[5].

Thứ hai, thường thì các hợp đồng theo mẫu có nội dung dài và chi tiết, nhưng lại được viết bằng một ngôn ngữ chuyên môn làm cho người tiêu dùng sau khi đọc nhiều lần vẫn khó có thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của các câu từ, trừ khi họ đã hiểu được mục đích của người soạn thảo.

Thứ ba, hợp đồng theo mẫu đã được hình thành và sử dụng từ thời kỳ cách mạng công nghiệp bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ XIX. Kể từ đó, hợp đồng theo mẫu đã trở nên phổ biến và có thể được tìm thấy trong mọi lĩnh vực. Có nhiều loại hợp đồng theo mẫu phổ

[5] Trần Ngọc Hiệp (2023), *"Hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam"*, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.

biến trong các lĩnh vực như công nghệ, thông tin, internet, bảo hiểm, xây dựng, bất động sản và phổ biến nhất là hợp đồng điện, nước.

Thứ tư, về hình thức của hợp đồng theo mẫu: Xác định hợp đồng theo mẫu là một dạng hợp đồng đặc biệt, dễ dẫn đến việc bên đề nghị giao kết (bên đưa ra mọi điều khoản và điều kiện của hợp đồng) lạm dụng và vi phạm quyền lợi của bên được đề nghị giao kết. Vì vậy, các nhà lập pháp đều muốn áp đặt các quy định chặt chẽ và tỉ mỉ đối với hình thức, nội dung của hợp đồng theo mẫu, các hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản.

Về bản chất, hợp đồng theo mẫu là loại hợp đồng thể hiện rõ rệt nhất ý chí của bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ, mặc dù ý chí của hai bên vẫn được thể hiện qua hợp đồng, ý chí chung được thể hiện thông qua việc cả hai bên cùng mong muốn tham gia vào quan hệ hợp đồng và đã chấp nhận giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, ý chí của bên được đề nghị chỉ thể hiện ở sự quyết định tham gia hay không tham gia giao kết hợp đồng. Sự thỏa thuận trong giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu chỉ mang tính chất hình thức.

Có thể nhận thấy dễ dàng bản chất của hợp đồng dân sự nói chung và hợp đồng mẫu nói riêng, có nguyên tắc tự do hợp đồng có nghĩa là một bên có quyền tự do quyết định lựa chọn ký kết hợp đồng với ai (tự do lựa chọn chủ thể) và với những nội dung gì (tự do lựa chọn nội dung). Quyền tự do hợp đồng được thiết lập trên giả thiết rằng hợp đồng là kết quả của việc tự do thương lượng bình đẳng với nhau trên thị trường, hợp đồng được mong đợi là sự thỏa thuận công bằng giữa hai bên. Tuy nhiên, vấn đề tự do hợp đồng trong xã hội hiện đại đối diện với nhiều thách thức khi mà điều khoản hợp đồng theo mẫu trở thành công cụ tất yếu của nền sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngày càng phát triển. Khi những điều khoản hợp đồng theo mẫu này được sử dụng, các bên không còn quyền mặc cả hợp đồng, không có hoặc có rất ít sự tự do để quyết định nội dung hợp đồng[6]. Thực sự, việc thiếu đi yếu tố thương lượng sẽ dẫn đến việc thiếu thông tin khi mà một bên không nhận thức được sự tồn tại của các điều khoản hợp đồng có sẵn được soạn trước bởi một bên.

Bên cạnh đó, hợp đồng theo mẫu cũng có những loại tính chất riêng. Tính chất "theo mẫu" được thể hiện thông qua các điều khoản của hợp đồng đã được tiêu chuẩn hóa do một bên của hợp đồng chuẩn bị từ trước nhằm mục đích sử dụng nhiều lần và để giao kết với nhiều người. Theo đó việc thực hiện hợp đồng theo mẫu để đảm bảo quyền lợi của bên được đề nghị, bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải công khai hợp đồng theo những trình tự và thể thức theo quy định của pháp luật để bên được đề nghị biết về những nội dung của hợp đồng.

1.1.3 Ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu

Hợp đồng theo mẫu là một loại hợp đồng đã được chuẩn bị trước đó với một cấu trúc và nội dung cụ thể, và thường được sử dụng nhiều lần trong cùng một ngành công nghiệp hoặc loại hình giao dịch. Ý nghĩa chính của hợp đồng theo mẫu là: Tiết kiệm

[6] Trần Ngọc Hiệp (2023), *"Hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam"*, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.

thời gian và công sức của hai bên trong quá trình ký hợp đồng. Bởi vì, hợp đồng theo mẫu đã được soạn thảo trước, nên người sử dụng chỉ cần điều chỉnh và cung cấp thông tin cụ thể cho tình huống cụ thể mà không cần lập từng điều khoản một. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc viết toàn bộ hợp đồng từ đầu; Hợp đồng theo mẫu đảm bảo tính nhất quán và tuân theo các quy định pháp luật và tiêu chuẩn chung trong ngành. Việc sử dụng hợp đồng đã được kiểm tra và chứng minh tính hợp pháp và hiệu lực của các điều khoản, giúp tránh những tranh chấp pháp lý sau này; Hợp đồng theo mẫu thường được thiết kế để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Các điều khoản và điều kiện được quy định rõ ràng và minh bạch, giúp đảm bảo rằng các bên tham gia đều hiểu và chấp nhận các điều kiện giao dịch; Sử dụng hợp đồng theo mẫu giúp tiêu chuẩn hóa quy trình và các điều khoản giao dịch trong ngành. Điều này giúp thúc đẩy tính chuyên nghiệp, tăng cường đáng tin cậy và giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng hợp đồng theo mẫu cũng có thể có nhược điểm, như làm mất đi tính linh hoạt và không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc thù trong từng tình huống cụ thể. Do đó, việc điều chỉnh và tuỳ chỉnh hợp đồng theo mẫu là cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình huống cụ thể và lợi ích của các bên liên quan.

Đối với người tiêu dùng (khách hàng – bên được đề nghị giao kết hợp đồng), hợp đồng theo mẫu có những ý nghĩa sau:

- Bảo vệ quyền lợi: các điều khoản trong hợp đồng theo mẫu thường được soạn thảo để bảo vệ quyền lợi của bên đề nghị giao kết (doanh nghiệp). Tuy nhiên, các quy định về trách nhiệm, bảo hành, chấm dứt hợp đồng,... đang được các nhà làm luật quan tâm và được xem xét kỹ lưỡng, rà buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của bên đề nghị giao kết nhằm để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
- Dễ hiểu và minh bạch: hợp đồng theo mẫu thông thường được trình bày một cách rõ ràng, làm sao cho người tiêu dùng (bên được đề nghị giao kết) dễ hiểu nhất, nhằm mục đích để người tiêu dùng có thể nắm rõ các điều khoản cam kết trong hợp đồng theo mẫu.
- Quyền từ chối: người tiêu dùng có quyền từ chối ký kết hợp đồng theo mẫu nếu không đồng ý với các điều khoản. Tuy nhiên, họ cũng phải chấp nhận việc không được tiếp cận sản phẩm/dịch vụ đó.
- Bảo vệ khỏi các điều khoản bất lợi: một số quốc gia có quy định pháp lý nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi các điều khoản quá bất lợi trong hợp đồng theo mẫu.

Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng hợp đồng theo mẫu (standard-form contract) (bên đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu) cũng mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng:

- Tăng hiệu quả và giảm chi phí giao dịch: hợp đồng theo mẫu cho phép các bên tránh mất thời gian và chi phí trong quá trình đàm phán và soạn thảo từng điều khoản hợp đồng; Điều này đặc biệt hữu ích khi các giao dịch diễn ra thường xuyên hoặc với các đối tác quen thuộc.

- Thuận lợi trong mở rộng kinh doanh: khi mở rộng sang các thị trường mới, hợp đồng theo mẫu giúp tổ chức dễ dàng áp dụng các điều khoản đã được chuẩn hóa; Điều này giúp giảm thời gian và chi phí trong việc soạn thảo hợp đồng cho từng giao dịch.

- Kiểm soát rủi ro: các điều khoản trong hợp đồng theo mẫu được thiết kế để hạn chế các rủi ro cho doanh nghiệp, như trách nhiệm, bảo hành, chấm dứt hợp đồng,... điều này giúp tổ chức kiểm soát tốt hơn các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, các bên có thể dự đoán và quản lý rủi ro tốt hơn, cũng giúp giảm chi phí quản lý và giải quyết tranh chấp hợp đồng.

- Tăng tính thống nhất: hợp đồng theo mẫu tạo ra sự thống nhất trong các giao dịch của tổ chức, đảm bảo các điều khoản và quy trình được áp dụng đồng đều; Điều này giúp tăng cường quản trị và quản lý rủi ro trong toàn bộ tổ chức.

- Tăng tính minh bạch và công bằng: Các điều khoản trong hợp đồng theo mẫu thường được chuẩn hóa và công khai, giúp các bên hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình; Điều này góp phần tăng tính minh bạch và công bằng trong giao dịch.

- Tăng tính ổn định và dự đoán: Sử dụng hợp đồng theo mẫu giúp các bên có thể dự đoán được các điều khoản và quy trình trong giao dịch; Điều này tăng tính ổn định và dự đoán trong hoạt động kinh doanh.

- Tăng uy tín và niềm tin: Việc sử dụng hợp đồng theo mẫu có thể tăng uy tín và niềm tin của các bên với nhau, đặc biệt là đối với các giao dịch lớn và quan trọng.

Như vậy, có thể thấy hợp đồng theo mẫu mang ý nghĩa rất lớn trong quá trình quản lý, sử dụng và áp dụng hợp đồng theo mẫu trong các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân (doanh nghiệp – bên đề nghị giao kết) với người tiêu dùng, khách hàng (bên được đề nghị giao kết), mang lại hiệu quả cao và tiện lợi, tối ưu hóa quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, làm cho việc áp dụng trở nên thuận tiện hơn.

1.2 Đặc trưng của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

Hợp đồng theo mẫu có các đặc trưng cơ bản như:

Thứ nhất, tiết kiệm thời gian và tài nguyên. Các hợp đồng theo mẫu được xây dựng sẵn với các điều khoản chuẩn, giúp các bên tiết kiệm thời gian và công sức soạn thảo hợp đồng từ đầu. Thay vì viết lại toàn bộ hợp đồng, các bên chỉ cần điền thông tin cụ thể;

Thứ hai, tính nhất quán. Các hợp đồng theo mẫu đảm bảo tính nhất quán trong việc sử dụng các điều khoản chuẩn đã được xác định trước. Điều này giúp tránh sự mâu thuẫn và tranh chấp về việc diễn giải các điều khoản khác nhau trong các hợp đồng riêng lẻ;

Thứ ba, tuân thủ pháp luật. Các hợp đồng theo mẫu thường được thiết kế để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Điều này đảm bảo tính hợp lệ và rõ ràng của hợp đồng. Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt cũng ngoài việc chứa đựng các đặc trưng cơ bản nêu trên còn có các đặc trưng riêng mang tính đặc thù.

Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt được kế thừa từ những nguyên tắc, quy định chung về hợp đồng theo mẫu. Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt về bản chất là một loại hợp đồng dịch vụ và theo quy định pháp luật phải được đăng ký mẫu hợp đồng tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, mà cụ thể là Sở Công thương. Là loại hợp đồng được soạn thảo sẵn từ trước nhằm bảo đảm hiệu quả cho việc sản xuất, kinh doanh, cấp cấp dịch vụ là nước sinh hoạt đảm bảo về chất lượng, được đồng tư đồng bộ đến tặng nơi lắp đặt sử dụng, khách hàng sử dụng nước. Từng đơn vị cấp nước sẽ có hợp đồng mẫu mang bản sắc, đặc trưng riêng của mình, tuy nhiên vẫn phải nằm trong khuôn khổ quy định pháp luật về hợp đồng, về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tiêu chuẩn, định mức, chất lượng cung cấp nước cho người tiêu dùng. Đối với loại hợp đồng này quy mô khách hàng (người tiêu dùng) trực tiếp sử dụng có quy mô rất lớn vì đây là một nhu cầu cơ bản, thiết yếu mà mọi nhà, mọi người đều cần phải sử dụng.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường đòi hỏi người các giao dịch mang lại các lợi ích cho khách hàng, người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, nên việc sử dụng hợp đồng theo mẫu này tạo ra sự đồng nhất về chất lượng, công bằng giữa của người dùng, khi các điều khoản trong hợp đồng được chuẩn bị và nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, phù hợp với nhu cầu nhà cung cấp và người tiêu dùng.

Như vậy, hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt là hợp đồng được giao kết giữa tổ chức cung cấp dịch vụ nước sinh hoạt và người tiêu dùng, trong đó, các điều kiện, điều khoản của hợp đồng do đơn vị cung cấp nước sinh hoạt đưa ra và người tiêu dùng khi thực hiện giao kết hợp đồng có nghĩa là đã chấp nhận với toàn bộ nội dung hợp đồng. Qua đó, có thể thấy hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt có một số đặc trưng cơ bản như sau:

Thứ nhất, về chủ thể giao kết hợp đồng.

Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt được sử dụng trong giao dịch giữa hai chủ thể: tổ chức cung cấp nước sinh hoạt và người sử dụng nước. Bên cung cấp nước sinh hoạt là các đơn vị cung cấp nước (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp) được phép khai thác, cung cấp nước sinh hoạt sau khi đã được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng của Bộ Y tế.

Chủ thể sử dụng nước sạch sinh hoạt rất đa dạng có thể là người tiêu dùng (gồm cá nhân và pháp nhân sử dụng nước không nhằm mục đích kinh doanh), có thể là các chủ thể sử dụng nước sạch vào mục đích bán buôn. Cơ bản có hai loại người dùng chính, một là người tiêu dùng trực tiếp; hai là đơn vị bán buôn nước sạch sau khi được xử lý để cung cấp cho người tiêu dùng (gián tiếp qua trung gian, thứ cấp). Trên thực tế hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt được áp dụng đối với người tiêu dùng trực tiếp, và đối tượng sử dụng hợp đồng theo mẫu cho hoạt động dịch vụ cung cấp nước sạch sinh hoạt là rất lớn. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu đối tượng sử dụng nước sinh hoạt là người tiêu dùng, phân tích về mặt lý luận và thực tiễn hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

trên cơ sở bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi tham gia giao kết hợp đồng với các tổ chức cung cấp nước sinh hoạt.

Thứ hai, về nội dung của hợp đồng.

Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt cũng là một dạng hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục. Các điều khoản trong hợp đồng thông thường khá dài, mang tính chuyên môn và thuật ngữ ngành nước nên đôi khi người tiêu dùng có thể không hiểu được hết các điều khoản trong hợp đồng do các đơn vị cung cấp nước xây dựng sẵn. Nội dung của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt có một số điều khoản đặc trưng riêng, như:

- Một là điều khoản về dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt: đơn vị cung cấp phải đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước từ nhà máy (trạm cấp nước), mạng đường ống phân phối, mạng ống nhánh, thiết bị đo lường nước (đồng hồ đo nước) và các thiết bị, vật tư phụ trợ khác đến tận nơi người tiêu dùng có nhu cầu sử dụng nước. Tuy nhiên, người tiêu dùng được quyền lựa chọn công suất (dung tích) đo lường của thiết bị theo nhu cầu sử dụng nước thực tế của người tiêu dùng.

- Hai là điều khoản về trách nhiệm thanh toán: lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng, về giá thành sẽ được áp dụng thống nhất đồng bộ theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) và được áp dụng theo quy định hiện hành tại thời điểm sử dụng chứ không phải giá ấn định tại thời điểm giao kết. Vì hợp đồng được ký kết và dịch vụ được sử dụng xuyên suốt, lâu dài. Ngoài ra, mặc dù khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng nước, việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ phải được thông báo trước cho họ. Đối với hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt, đơn vị cấp nước có quyền ngừng dịch vụ nếu khách hàng không thanh toán tiền nước hoặc vi phạm hợp đồng, sau khoảng thời gian 5 hoặc 10 tuần kể từ khi có thông báo. Đối với các đối tượng sử dụng nước khác, dịch vụ cấp nước có thể bị ngừng sau 15 ngày làm việc kể từ thông báo nếu khách hàng vẫn không thanh toán hoặc vi phạm hợp đồng.

Nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng nước được quy định rõ ràng tại Điều 48 Nghị định 117/2007/NĐ-CP, trong đó nêu rõ các điểm chính như sau: Khách hàng phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền ghi trong hóa đơn; phương thức, hình thức và địa điểm thanh toán do hai bên thỏa thuận; nếu khách hàng chậm thanh toán quá một tháng, họ phải trả thêm cả tiền lãi. Đơn vị cấp nước nếu thu thừa tiền nước phải hoàn trả cho khách hàng, cùng với tiền lãi nếu quá một tháng, lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá lãi suất cho vay cao nhất của ngân hàng mà đơn vị cấp nước có tài khoản. Khách hàng có quyền yêu cầu đơn vị cấp nước xem xét lại số tiền nước; nếu không đồng ý, họ có thể đề nghị hòa giải hoặc khởi kiện. Trong thời gian chờ giải quyết, khách hàng vẫn phải thanh toán tiền nước và đơn vị không được ngừng cung cấp dịch vụ.

- Ba là điều khoản về chất lượng dịch vụ: đảm bảo nước được cung cấp đến điểm đấu nối của người tiêu dùng phải đảm bảo quy chuẩn về chất lượng nước cấp, người tiêu

cùng có quyền yêu cầu kiểm nghiệm độc lập nếu nghi ngờ chất lượng nước không đảm bảo theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Tính ứng dụng của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt rất phổ biến trong thực tế đời sống. Việc sử dụng hợp đồng theo mẫu có thể giúp tăng tính nhất quán, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, việc áp dụng các hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt cần được xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng chúng phù hợp với tình huống cụ thể và đáp ứng đầy đủ nhu cầu và yêu cầu của các bên tham gia.

Cần lưu ý rằng các hợp đồng theo mẫu nói chung và hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng, không thể đáp ứng hoàn toàn cho mọi trường hợp đặc biệt, và việc tư vấn pháp lý chuyên sâu có thể được yêu cầu trước khi hợp đồng được đăng ký áp dụng rộng rãi, để đảm bảo tính phù hợp và bảo vệ quyền lợi của các bên khi thực hiện giao kết hợp đồng.

1.3 Các học thuyết pháp lý liên quan đến hợp đồng theo mẫu

Bản thân hợp đồng theo mẫu là sự tổng hợp của rất nhiều các nội dung và đặc trưng khác nhau, mỗi khía cạnh đó sẽ được các học thuyết pháp lý liên quan đề cập đến và đưa ra những phân tích khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu, chưa có một học thuyết pháp lý nào trên thế giới nghiên cứu trực tiếp về hợp đồng theo mẫu. Các học thuyết hiện có đa phần có nội hàm tương đối rộng và áp dụng cho nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng nói chung, chứ ít khi tập trung vào một loại hợp đồng cụ thể như hợp đồng theo mẫu.

Thứ nhất, học thuyết về sự bất công bằng (Doctrine of unconscionability) là một khái niệm trong luật hợp đồng nhằm mô tả và đánh giá những điều khoản nhất định trong hợp đồng, hoặc rộng hơn là một hợp đồng có sự bất công bằng thái quá hay mang tính chất một chiều, chỉ có lợi cho một bên trong hợp đồng. Nguyên tắc này có nguồn gốc từ Anh quốc kể từ thế kỷ 15 và sau đó được áp dụng trong hệ thống pháp luật Common law. Học thuyết về tính bất hợp lý được cho là xuất hiện lần đầu tiên trong vụ *James v. Morgan* tại Anh năm 1663. Theo đó, bị đơn đã mua một con ngựa của nguyên đơn kèm theo 32 chiếc đinh đóng móng ngựa. Tuy nhiên, giá của 32 chiếc đinh đóng móng này được tính hơn 100 bảng Anh, trong khi giá của con ngựa chỉ là 8,9 bảng Anh. Cuối cùng, Tòa án chỉ tính giá trị con ngựa để giải quyết tranh chấp. Mặc dù vụ việc này không trực tiếp nhắc đến thuật ngữ "bất công bằng", nhưng trường hợp này thường được cho là bằng chứng về sự thừa nhận học thuyết về tính bất hợp lý trong Thông luật và nó thường được trích dẫn như một ví dụ về sự bất công trong hệ thống luật Common law. Vụ việc này cho thấy những bất công có thể xảy ra trong hệ thống luật, khi những điều khoản hợp đồng không được xem xét kỹ càng và thẩm phán không cân nhắc đầy đủ các yếu tố liên quan. Điều này có thể dẫn đến những kết quả không công bằng và gây bất mãn trong cộng đồng. Vì vậy, việc đảm bảo tính công bằng và công lý trong các phán quyết pháp lý là vô cùng quan trọng, để hệ thống pháp luật có thể hoạt động hiệu quả và được công nhận là công bằng.

Tại Hoa Kỳ, vào đầu thế kỷ 19, các Tòa án đã vận dụng học thuyết về tính bất hợp lý để giải quyết một số vụ án. Đến những năm 1950, học thuyết này được trình bày rõ ràng khi được Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ (UCC) quy định về hợp đồng hoặc điều khoản bất hợp lý tại Điều 2-302, rằng: "Nếu Tòa án xét thấy hợp đồng hoặc bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng là bất hợp lý vào thời điểm nó được đưa ra, Tòa án có thể từ chối thực thi hợp đồng hoặc có thể thi hành phần còn lại của hợp đồng mà không có điều khoản bất hợp lý, hoặc hạn chế việc áp dụng điều khoản bất hợp lý để tránh bất kỳ kết quả bất hợp lý nào". Trong lĩnh vực pháp lý, thuật ngữ "bất công bằng" đã trở thành một khái niệm trung tâm được thảo luận sôi nổi trong Bộ luật Thương mại Thống nhất. Tuy nhiên, đáng tiếc là UCC vẫn chưa đưa ra một định nghĩa cụ thể về thuật ngữ này. Thay vào đó, UCC chỉ mô tả "bất công bằng" một cách khá mơ hồ, xem nó như một hợp đồng hoặc điều khoản mang tính bất công. Nhiều học giả, sau khi nghiên cứu sâu, đã chỉ ra rằng việc thiếu vắng khái niệm rõ ràng của "bất công bằng" đồng nghĩa với việc học thuyết này không thể được giải thích đơn giản chỉ bằng cách quy định cách soạn thảo hợp đồng hoặc sử dụng những từ ngữ riêng biệt. Thay vào đó, việc hiểu được ý nghĩa đầy đủ của "bất công bằng" phải dựa vào các án lệ. Theo quy định chính thức tại UCC, Phần 2-302, nguyên tắc "bất công bằng" được xem là một trong những "cách thức để phòng tránh sự không công bằng về mặt nội dung và thủ tục". Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về việc liệu sự bất công bằng cả về nội dung và thủ tục là điều kiện cần thiết để xác định sự bất công, hay chỉ cần một trong hai điều kiện đó là đủ.

Nhìn chung, vấn đề định nghĩa "bất công bằng" trong UCC vẫn còn nhiều tranh luận và chưa được giải quyết triệt để. Việc tìm ra một khái niệm rõ ràng và thống nhất về thuật ngữ này sẽ là một thách thức lớn cho các học giả và nhà làm luật trong tương lai.

Trong bối cảnh đánh giá về tính công bằng của các thủ tục hợp đồng, các tòa án sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các yếu tố liên quan đến quá trình hình thành và ký kết hợp đồng. Đầu tiên, Tòa án sẽ nghiên cứu các nội dung như địa vị của các bên, đặc biệt liên quan đến nền tảng giáo dục, kinh nghiệm và các yếu tố khác. Việc một bên không có nền tảng giáo dục tốt, không biết đọc chữ hoặc không có khả năng hiểu được ngôn ngữ của hợp đồng cũng là các vấn đề được cân nhắc. Hay việc một bên quá nghèo khổ cũng là một nội dung đưa ra xem xét vì nói chung rất khó để một người nghèo khổ (thiếu nền tảng giáo dục và kinh nghiệm) có thể đàm phán và hiểu được hợp đồng. Bên cạnh đó, quá trình đàm phán, thương lượng để đi đến kết quả hợp đồng cũng là tiêu chí quan trọng trong đánh giá công bằng. Đối tượng được quan tâm đặt biệt là các hợp đồng theo mẫu hoặc hợp đồng gia nhập, được một bên chuẩn bị sẵn và đưa ra cho bên kia chấp nhận toàn bộ hoặc từ chối, thường có xu hướng mất cân bằng và thiếu sự công bằng. Do vậy, mặc dù không thể khẳng định các hợp đồng theo mẫu có sự bất công bằng nhưng thường loại hợp đồng này hay đi theo xu hướng bất công bằng, đặc biệt nếu nội dung của chúng thể hiện ra như vậy. Ngoài ra, hình thức trình bày và ngôn ngữ sử dụng trong

hợp đồng cũng là yếu tố quan trọng. Nhiều hợp đồng có xu hướng gây khó khăn cho việc đọc và hiểu thông qua các bản in nhỏ, sử dụng từ ngữ phức tạp, tiêu đề không liên quan, v.v. Những khía cạnh này có thể góp phần làm nảy sinh sự bất công trong thủ tục ký kết hợp đồng. Tóm lại, trong quá trình xem xét các yếu tố liên quan đến sự bất công bằng về thủ tục, các tòa án sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh như vị thế, trình độ, quá trình đàm phán, cũng như hình thức và ngôn ngữ của hợp đồng, nhằm đảm bảo tính công bằng và bình đẳng cho các bên tham gia.

Trong lĩnh vực pháp lý, việc đánh giá tính công bằng của nội dung hợp đồng được tiến hành thông qua nghiên cứu các điều khoản hợp đồng một cách độc lập, tách biệt khỏi bối cảnh xung quanh (thuộc về thủ tục). Cách tiếp cận này nhằm xem xét liệu các điều khoản có đạt được sự cân bằng giữa các bên hay không. Quá trình đánh giá này có thể thực hiện thông qua hai hướng tiếp cận chính. Thứ nhất, đánh giá tổng thể toàn bộ hợp đồng để xem liệu có sự bất công bằng nào trong nội dung. Thứ hai, tập trung vào những điều khoản cụ thể mà có thể được xem là vi phạm về nội dung, chẳng hạn như các điều khoản về giả, hạn chế bồi thường thiệt hại, từ bỏ trách nhiệm bảo hành, các điều khoản về trọng tài hoặc thẩm quyền giải quyết tranh chấp, hoặc một số điều khoản khác từ bỏ hoặc loại trừ trách nhiệm. Việc phân tích các điều khoản hợp đồng một cách chi tiết và toàn diện như vậy nhằm đảm bảo rằng nội dung của hợp đồng được xây dựng trên nền tảng công bằng và công lý, cân bằng quyền lợi giữa các bên tham gia.

Thứ hai, học thuyết về công bằng thủ tục do học giả người Đức Werner Flume là chuyên gia lừng danh trong lĩnh vực luật tư. Theo học thuyết này, khái niệm công bằng không thể được áp dụng trực tiếp đối với nội dung của hợp đồng, mà cần được xem xét thông qua các thủ tục liên quan đến quá trình giao kết hợp đồng. Nghĩa là, cho dù kết quả của một hợp đồng có thể được đánh giá là công bằng về mặt thủ tục, thì theo học thuyết này, chúng ta vẫn không thể đánh giá tính công bằng dựa trên nội dung các điều khoản trong đó. Quan trọng là việc đảm bảo sự công bằng trong quá trình hình thành hợp đồng, thông qua các yếu tố như quyền tự do lựa chọn chủ thể giao kết, quyền tự do lựa chọn nội dung, sự tự nguyện tham gia giao kết của các bên, và sự cân bằng về khả năng thương lượng của các chủ thể.

Thứ ba, Học thuyết về công bằng nội dung trong tự do hợp đồng, được đề xuất bởi học giả người Đức Karl Larenz và được phát triển thêm bởi học giả Stephen A. Smith, là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực luật tư nhân. Theo học thuyết này, một hợp đồng được coi là không công bằng về nội dung nếu có các điều khoản, dù ở mức độ tối thiểu, gây bất lợi cho một bên tham gia. Điều này khác với khái niệm công bằng về thủ tục, đề cập đến các vấn đề như lừa dối và cưỡng ép trong quá trình ký kết hợp đồng. Học thuyết nhấn mạnh rằng tự do hợp đồng phải đạt được sự công bằng về nội dung các điều khoản, bao gồm cả sự cân bằng về vị thế thương lượng của các bên. Tuy nhiên, một điểm đặc biệt của học thuyết này là trong trường hợp các điều kiện về công bằng thủ tục của hợp đồng đã được đáp ứng, thì luật không can thiệp vào nội dung của hợp đồng, ngay cả khi chúng có thể không công bằng. Như vậy, học thuyết về công bằng nội dung

trong tự do hợp đồng cung cấp một khung lý thuyết quan trọng để đánh giá sự công bằng của các thỏa thuận hợp đồng, vừa bảo vệ quyền lợi của các bên, vừa tôn trọng nguyên tắc tự do hợp đồng.

Thứ tư, học thuyết "Doctrine of Contra Proferentem" (Chống lại bên soạn thảo hợp đồng) là một quan điểm truyền thống trong hệ thống Common Law nhằm bổ sung cho nguyên tắc "plain meaning rule" (nguyên tắc về nghĩa rõ ràng) trong quá trình xây dựng và giải thích hợp đồng. Theo nguyên tắc này, ngôn ngữ trong hợp đồng phải được hiểu theo nghĩa thông thường và rõ ràng của các từ ngữ. Tuy nhiên, đã có nhiều quan điểm cho rằng các từ ngũ không bao giờ có một nghĩa "chính xác" tuyệt đối. Do vậy, học thuyết Contra Proferentem đưa ra rằng nếu ngôn ngữ trong hợp đồng được đưa ra bởi một bên và có thể được giải thích theo các trường hợp khác nhau một cách hợp lý, thì việc giải thích sẽ được đưa ra theo hướng bất lợi cho bên soạn thảo hoặc bên đưa ra các điều khoản, nội dung có chứa đựng ngôn ngữ đó. Điều này đặc biệt quan trọng khi áp dụng vào các hợp đồng theo mẫu, vì trong những trường hợp này thường tồn tại sự mất cân bằng về khả năng thương lượng giữa các bên. Bên đưa ra hợp đồng thường ở vị thế cao hơn và có thể lợi dụng điều này để đưa ra những điều khoản mơ hồ, khó hiểu nhằm thu lợi từ đó. Vì vậy, để bảo vệ bên còn lại khỏi những hậu quả bất lợi từ những điều khoản có thể được giải thích theo nhiều cách, việc giải thích sẽ được áp dụng theo hướng có lợi cho bên không soạn thảo những nội dung đó trong hợp đồng. Điều này góp phần đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong quan hệ hợp đồng.

Trong quá trình nghiên cứu pháp luật về hợp đồng theo mẫu, có thể thấy rằng mặc dù các học thuyết liên quan không đề cập trực tiếp đến vấn đề này, nhưng nền tảng lý luận trong các học thuyết vẫn có giá trị định hướng đáng kể. Tuy nhiên, việc lựa chọn một học thuyết cụ thể làm lập trường chủ đạo cho nghiên cứu luận án là rất khó khăn. Do đó, nên sử dụng một cách tổng hợp và phù hợp các lý thuyết từ các học thuyết khác nhau. Cụ thể, sử dụng: (1) Lý thuyết về sự bất công bằng (Doctrine of unconscionability) làm nền tảng chung trong việc nghiên cứu về kiểm soát hợp đồng theo mẫu. (2) Lý thuyết về công bằng thủ tục trong tự do hợp đồng sẽ là cơ sở để nghiên cứu vấn đề kiểm soát về mặt hình thức của hợp đồng theo mẫu. (3) Lý thuyết về công bằng nội dung trong tự do hợp đồng sẽ là nền tảng cho việc nghiên cứu vấn đề kiểm soát nội dung của hợp đồng theo mẫu. (4) Lý thuyết trong học thuyết chống lại bên soạn thảo hợp đồng (Doctrine of Contra Proferentem) sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề giải thích hợp đồng và bảo vệ bên yếu thế trong hợp đồng.

1.4 Quá trình hình thành của hợp đồng theo mẫu

Hợp đồng theo mẫu được tìm thấy tồn tại trong nhiều thời kỳ cổ đại, trong đó việc ký kết hợp đồng, chuyển nhượng tài sản hoặc thiết lập quyền tài sản thường được xem là những hành động linh thiêng và yêu cầu sự hiện diện của một linh mục trong thời kỳ cổ xưa, được mang ra chứng nhận trước các công chứng viên. Trong suốt nhiều năm, các linh mục đã thu thập các từ ngữ mang ý nghĩa linh thiêng để sử dụng trong các dịp

này, và sau đó đưa ra công chứng viên để chứng nhận[7]. Hợp đồng theo mẫu không phải là một khái niệm mới trong hệ thống pháp luật, mà thực tế đã tồn tại từ cách đây gần 1000 năm trong lịch sử. Nguyên mẫu của những nội dung liên quan đến hợp đồng theo mẫu bắt nguồn từ thời Trung cổ, đặc biệt trong các cuộc Thập tự chinh khi người hành hương đi từ Arles (Pháp) đến Marseilles và Palestine. Các điều kiện để đưa người hành hương vượt qua những khó khăn, chẳng hạn như về không gian, đã được đề ra và ghi chép trong các quy chế của Arles (thế kỷ XII) và Marseilles (thế kỷ XIII)[8]. Mặc dù các hợp đồng này hiện không còn tồn tại, chúng có thể được suy đoán qua việc nghiên cứu các bản quy chế này.

Mặt khác, trong lĩnh vực bảo hiểm ở thế kỷ XVI đã làm nổi bật một mảng hoàn toàn mới, trước đó chưa được quy định trong luật La Mã và chưa thuộc phạm vi quan tâm của nhiều pháp luật, số lượng hợp đồng bảo hiểm tăng lên nhanh chóng, điều này gây ra sự cần thiết phải ghi nhận những nội dung mà thường ít được quan tâm trong các chính sách, đặc biệt là các điều khoản mẫu. Thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của hợp đồng theo mẫu đã bắt đầu, vào thế kỷ XVI và thế kỷ XVII, khi các dạng sơ khai của hợp đồng hàng loạt xuất hiện trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, vận chuyển và công nghiệp mua bán hàng hóa ở Anh và một số quốc gia Châu Âu khác. Tuy nhiên, đáng chú ý là ở những quốc gia có truyền thống về hoạt động hàng hải như Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan, ngành công nghiệp bảo hiểm đã tồn tại từ rất lâu với các điều khoản mẫu được soạn thảo từ trước trong chính sách của họ. Các hợp đồng thuê tàu chở hàng, các dạng vận đơn và các tài liệu tương tự đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và chứa đựng các điều khoản mẫu được viết từ thời Trung Cổ[9]. Khi hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ việc sử dụng các điều khoản mẫu này trở nên phổ biến nhanh chóng và có nhiều hợp đồng có cùng nội dung với nhiều khách hàng.

Vào khoảng cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, giai đoạn này các phường hội và tổ chức đô thị dần trở nên suy tàn, và luật lao động ít được áp dụng. Trong trường hợp này, hoặc chính nhà nước can thiệp, như ở Pháp, hoặc các nhà sản xuất tự điền vào khoảng trống bằng cách ban hành "Quy chế kỷ luật trong nhà máy". Tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động là công đoàn không được phép hoạt động, các quy chế này thường có tính chất áp đặt một chiều và thường chứa những điều khoản nặng nề và bất công. Các quy chế này, điều khoản này áp dụng đối với người lao động hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của các nhà sản xuất. Cách thức quy định này phát triển đến mức được mở rộng để áp dụng cho các lĩnh vực khác, khi một bên có vị trí kinh tế nổi trội hơn như bán hàng hóa, dịch vụ thông dụng, thiết yếu cho người tiêu dùng có thể kể đến như: giao thông đường sắt, mua bán điện, nước, khí và nhiều dịch vụ khác.

Ở các nước phương Tây như Hoa Kỳ, trong thế kỷ XVIII và XIX các công ty lớn như Công ty Đông Ấn (1755), Công ty Tàu hơi nước Bắc mỹ (1860), Công ty Đường

---

[7] E.H.Hondius (1970), *Standard contracts and adhesion contracts to Dutch Law*, Leyden University, tr.102.
[8] Otto Prausnitz (1937), *The Standardization of Commercial Contracts in English and Continental Law*, Sweet & Maxwell Limited, tr.17.
[9] John JA Burke (2003), *Reinventing Contract*, KIMEP University, tr.4.

sắt Trung Thái Bình Dương (1878)[10] đã sử dụng những điều khoản mẫu trong rất nhiều giao dịch, được thể hiện cụ thể thông qua vé xe lửa, vé tàu hơi nước, in trực tiếp trên vé, hoặc các vận đơn, mẫu đơn điện báo và các catalog đặt hàng bưu điện. Những tập đoàn này kinh doanh với công chúng trong phạm vi các bang cũng như trên toàn quốc và tự định nghĩa các điều khoản mua bán theo tiêu chuẩn. Các tập đoàn về vận chuyển và điện báo thuê các hãng vận tải trung gian để vận chuyển hành khách, hàng hóa hoặc thông tin đến các địa điểm khác nhau. Những người mua ở xa sẽ thanh toán giá trị hàng hóa, dịch vụ bằng cách gửi tiền thông qua bưu điện. Bên bán và bên mua do đó không gặp mặt trực tiếp mà chỉ có những người đại diện của bên bán làm việc với người mua, trong khi họ không có thẩm quyền thay đổi các điều khoản. Các giao dịch mua bán thường được thực hiện thông qua việc đặt hàng, thanh toán bằng bưu điện và vận chuyển thông qua các phương tiện vận chuyển. Hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho các hoạt động thương mại này bao gồm đường sắt, tàu hỏa, tàu hơi nước, hệ thống bưu điện liên bang và các ngân hàng địa phương.

Qua việc nghiên cứu quá trình lịch sử hình hình hợp đồng theo mẫu, có thể thấy rằng các chế định được hình hình một cách khách quan theo sự vận động và phát triển của kinh tế, xã hội, sự phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ mang tính thiết yếu, đại trà và dễ dàng tiếp cận. Việc áp dụng sử dụng các điều khoản chung theo chủ ý của nhà cung cấp, nhà sản xuất có thể thấy rõ sự chênh lệch khác biệt vị thế của các bên (người tiêu cùng và nhà cung cấp, sản xuất) thông qua việc áp dụng, sử dụng các điều khoản chung theo mẫu, là tiền thân của hợp đồng theo mẫu được sử dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, cung ứng hàng hóa dịch vụ hiện nay.

1.5 Pháp luật về hợp đồng theo mẫu ở một số quốc gia

1.5.1 Pháp luật của Hoa Kỳ

Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ (UCC)[11], tại Phần 2 – 302 được Hoa Kỳ sử dụng để sử dụng là nguyên tắc để xử lý các điều khoản mẫu, Phần 2 – 302 của UCC cho phép, nhưng không bắt buộc Tòa án được từ chối hiệu lực của một điều khoản được cho rằng bất công bằng (unconscionable). Hơn nữa, tại đây không chỉ giới hạn đối với việc kiểm soát các điều khoản mẫu, mà còn áp dụng cho tất cả các điều khoản trong các giao dịch giữa các thương nhân cũng như với người tiêu dùng, kể cả các điều khoản được thỏa thuận giữa các bên. Nhưng trên thực tế hầu hết các vụ việc liên quan đến Phần 2 - 302 đều có liên quan đến các điều khoản mẫu.

Khi xét xử tòa án được xem xét hiệu lực của các điều khoản hợp đồng mà nguyên tắc chung của Phần 2 – 302 đã đưa ra. Song, nguyên tắc này chưa có định hướng và cũng như không được giải thích bởi bất kỳ điều khoản bất công bằng nào mà hoàn toàn

---

[10] Otto Prausnitz (1937), *The Standardization of Commercial Contracts in English and Continental Law*, Sweet & Maxwell Limited, tr.5, tr.17-18.

[11] Per Gustafsson (2010), *The Unconscionability Doctrine in U.S.Contract Law*, Master thesis, Faculty of Law – Lund University, tr. 11, https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1761847&fileOId=1764250, ngày truy cập 29/04/2024.

phụ thuộc vào tòa án, trên cơ sở các chứng cứ về hoàn cảnh, mục đích, ảnh hưởng về thương mại của những điều khoản đó. Mặc dù Phần 2 - 302 không phân biệt rõ ràng giữa việc đưa ra điều kiện để điều khoản mẫu được đưa vào hợp đồng và kiểm soát nội dung của các điều khoản, tuy nhiên, các nghiên cứu và thực tiễn cho thấy nguyên tắc này bao gồm cả việc chứng minh về mặt thủ tục và nội dung để xác định sự bất công bằng.[12] Kiểm soát về mặt thủ tục liên quan đến cách thức các bên đạt được thỏa thuận, như các tài liệu liên quan đến hợp đồng có rõ ràng, dễ hiểu hay không. Còn kiểm soát về nội dung được hiểu là các cam kết được thể hiện trong các điều khoản như thế nào, có tạo ra sự mất cân bằng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên hay không.

Như vậy, những nguyên tắc dùng chung cho hợp đồng thương mại được quy định trong Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ được xem là nguyên tác dùng chung cho hợp đồng theo mẫu. Việc áp dụng, sử dụng các nguyên tắc này vẫn còn tương đối nhiều tranh cãi, nhiều luồng quan điểm khác nhau, đặc biệt giữa các nhóm người tiêu dùng có xu hướng phản đối còn các nhóm liên quan đến doanh nghiệp thì lại ủng hộ nội dung này thông qua sự bất công bằng khi sử dụng những nguyên tắc chung.

1.5.2 Pháp luật của Liên minh Châu Âu

Hệ thống pháp luật của Liên minh Châu Âu thường sử dụng phương pháp hài hòa hóa với luật của các quốc gia thành viên, thay vì áp đặt một luật duy nhất của Liên minh. Phương thức hiệu quả nhất để đạt được điều này là thông qua các Chỉ thị, cho phép các quốc gia thành viên đưa vào luật của mình với những nội dung phù hợp với từng quốc gia, thay vì bắt buộc về mặt hình thức và cách thức thực hiện.Các Chỉ thị là những văn bản pháp luật được Liên minh Châu Âu ban hành, yêu cầu các quốc gia thành viên phải thể chế hóa vào hệ thống pháp luật quốc gia của mình, nhưng để các quốc gia được tự do lựa chọn hình thức và phương pháp áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Liên quan đến các hợp đồng theo mẫu, Hội đồng Liên minh Châu Âu đã ban hành Chỉ thị 93/13/EEC năm 1993[13] về các điều khoản bất công bằng trong hợp đồng tiêu dùng. Chỉ thị này đặt nền móng để các quốc gia thành viên tiến hành kiểm soát rộng rãi đối với các điều khoản mẫu trong hợp đồng, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Chỉ thị 93/13/EEC của Liên minh Châu Âu về các điều khoản bất công bằng trong hợp đồng tiêu dùng đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu mà các quốc gia thành viên phải tuân thủ. Tuy nhiên, Điều 8 của Chỉ thị này cũng cho phép các quốc gia được duy trì hoặc tăng cường thêm các "điều khoản nghiêm khắc hơn" nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách tối đa.

Điều này cho thấy Liên minh Châu Âu không chỉ thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu, mà còn cho phép các quốc gia được linh hoạt áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn, tùy theo tình hình và nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng của mỗi quốc gia.

---

[12] James R. Maxeiner (2003), *Standard-terms contracting in the Global Electronic Age: European Alternatives*, The Yale Journal of International Law, tr. 121.

[13] The Council of the European communities, COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC, of 5 April 1993, *on unfair terms in consumer contracts*, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013, ngày truy cập 01/05/2024.

Chỉ thị 93/13/EEC về các điều khoản bất công bằng trong hợp đồng tiêu dùng có phạm vi áp dụng giới hạn đối với các hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, tức là những người mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ ngoài mục đích kinh doanh, thương mại hoặc nghề nghiệp. Chỉ thị này không yêu cầu các quốc gia thành viên phải kiểm soát các điều khoản theo mẫu áp dụng giữa những đối tượng không phải là người tiêu dùng, mặc dù một số quốc gia như Đức vẫn có luật quy định như vậy. Ban đầu, Chỉ thị dự kiến áp dụng với tất cả các điều khoản trong mọi hợp đồng với người tiêu dùng. Tuy nhiên, sau khi nhận được nhiều phản hồi từ các quốc gia thành viên, phạm vi của Chỉ thị đã bị thu hẹp dần và hiện tại chỉ áp dụng cho các điều khoản mẫu, không áp dụng với các điều khoản đã được các bên thỏa thuận. Tóm lại, Chỉ thị này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc kiểm soát các điều khoản bất công bằng trong hợp đồng tiêu dùng, nhưng phạm vi áp dụng của nó đã được giới hạn theo thời gian.

Chỉ thị 93/13/EEC không đưa ra quy định cụ thể về các điều kiện để các điều khoản mẫu được áp dụng trong hợp đồng. Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc liệu yêu cầu về sự minh bạch tại Điều 5, yêu cầu rằng "các điều khoản phải được soạn thảo bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu", có được xem là điều kiện kiểm soát về mặt thủ tục hay nội dung. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng vì nguyên tắc để một điều khoản được xem là không có hiệu lực là rất rõ ràng - điều khoản đó phải công bằng khi được kiểm soát về mặt nội dung tại Điều 3. Việc kiểm soát nội dung điều khoản được coi là vấn đề quan trọng nhất của Chỉ thị. Hoạt động kiểm soát này bao gồm việc đưa ra quy định chung tại Điều 3 và danh sách các điều khoản bất công bằng cụ thể trong Phụ lục. Theo Điều 3 (1), một điều khoản hợp đồng sẽ bị coi là bất công bằng "nếu, trái với nguyên tắc thiện chí, điều khoản đó gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng đến quyền và nghĩa vụ của các bên nảy sinh từ hợp đồng, gây hại cho người tiêu dùng". Như vậy, căn cứ vào Điều này, hai tiêu chí để đánh giá là sự mất cân bằng nghiêm trọng và hành vi trái với thiện chí. Ngoài ra, Điều 4 (1) quy định thêm rằng sự bất công bằng của một điều khoản bao gồm cả việc cân nhắc đến "toàn bộ các trường hợp dẫn đến việc giao kết một hợp đồng". Bên cạnh đó, có một Phụ lục riêng quy định về 17 trường hợp các điều khoản cụ thể có thể được xem là bất công bằng. Tuy nhiên, danh sách này chỉ mang ý nghĩa là nghi ngờ và cần đánh giá, xem xét thêm chứ không có nghĩa mặc nhiên bị xem là bất công bằng. Vì Chỉ thị này chỉ đưa ra những tiêu chuẩn tối thiểu, các quốc gia thành viên có thể ban hành các quy định chặt chẽ hơn đối với những điều khoản trong Phụ lục này. Tuy nhiên, cũng có đề xuất rằng Chỉ thị nên xây dựng theo hướng bao gồm cả danh sách những điều khoản chịu sự xem xét, nghi ngờ và danh sách những điều khoản bị cấm.

1.5.3 Pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức

Đức là một trong số ít các quốc gia trên thế giới đã ban hành riêng một đạo luật về điều khoản mẫu (standard contract terms). Đạo luật này, được gọi là Đạo luật Điều khoản mẫu, đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/4/1977. Đạo luật này nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong Luật Hợp đồng của Đức. Trong suốt những năm hoạt động, Đạo luật Điều khoản mẫu đã được Tòa án tối cao của Đức áp dụng rộng rãi, với

hơn 1500 vụ việc liên quan được xử lý (không bao gồm các Tòa án cấp dưới). Mặc dù có một số sửa đổi, điều chỉnh nhất định, Đạo luật này vẫn duy trì vai trò là một đạo luật độc lập cho đến khi được chính thức tích hợp vào BLDS của Đức[14]. Năm 2002, Đạo luật này được sửa đổi để phù hợp với Directive 93/13/EEC của EU về các điều khoản bất công trong hợp đồng với người tiêu dùng. Đến nay, đạo luật này vẫn còn hiệu lực và được áp dụng cho các giao dịch thương mại tại Đức. Tuy nhiên, do thời gian đã qua khá lâu, đạo luật này đã trải qua một số sửa đổi, bổ sung để phù hợp với bối cảnh pháp lý và kinh tế hiện tại.

Năm 2016, đạo luật Điều khoản mẫu của Đức đã có một số điều chỉnh liên quan đến việc phát triển của thương mại điện tử và các hình thức giao dịch mới. Điều khoản về giao kết hợp đồng điện tử, đạo luật đã bổ sung các quy định để điều chỉnh việc giao kết hợp đồng thông qua các phương tiện điện tử như website, ứng dụng di động,... Các yêu cầu về cung cấp thông tin, xác nhận đặt hàng và chấp nhận đề nghị được cập nhật. Điều khoản về hủy bỏ hợp đồng, các quy định về quyền hủy bỏ hợp đồng của người tiêu dùng, đặc biệt trong các giao dịch trực tuyến, được bổ sung và làm rõ hơn. Điều khoản về các phương thức thanh toán mới, đạo luật đã cập nhật các quy định liên quan đến các phương thức thanh toán mới như thanh toán trực tuyến, ví điện tử, v.v. để đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Năm 2021, đạo luật được sửa đổi để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trong các giao dịch trực tuyến. Các yêu cầu về minh bạch và công bằng của các điều khoản tiêu chuẩn được tăng cường. Luật về điều khoản mẫu của Đức hiện nay được quy định trong BLDS bao gồm hai phần chính: Điều kiện để đưa các điều khoản mẫu vào hợp đồng từ Điều 305 đến 305 (c) và kiểm soát nội dung từ Điều 307 đến 309.

Theo quy định tại Điều 305 (2) của BLDS Đức, các điều khoản mẫu chỉ có hiệu lực pháp lý và có thể được thực thi khi chúng được đưa vào trong hợp đồng. Cụ thể, điều luật này quy định ba yêu cầu đối với việc đưa những điều khoản mẫu này vào hợp đồng: (1) Bên đưa ra các điều khoản mẫu phải thông báo trước cho bên kia biết về việc áp dụng những điều khoản này. Việc thông báo có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản và phải được thực hiện trong quá trình ký kết hợp đồng. (2) Bên đưa ra các điều khoản mẫu phải cho bên kia cơ hội để xem xét lại những điều khoản này. (3) Bên kia phải đồng ý cho việc áp dụng các điều khoản mẫu. Điều 305a của BLDS Đức cũng nêu rõ rằng, trong một số lĩnh vực như giao thông công cộng hoặc viễn thông, các điều khoản mẫu có thể được đưa vào hợp đồng mà không cần có thông báo hoặc chữ ký, miễn là bên kia đồng ý cho việc áp dụng. Ngoài ra, Điều 305 cũng quy định rằng, trong trường hợp các điều khoản mẫu mâu thuẫn với các điều khoản khác được các bên thỏa thuận trong hợp đồng, thì các điều khoản thỏa thuận sẽ được ưu tiên áp dụng. Như vậy, có thể thấy rằng, việc đưa các điều khoản mẫu vào hợp đồng phải tuân thủ các quy định cụ thể nhằm đảm

[14] James R. Maxeiner (2003), *Standard-terms contracting in the Global Electronic Age: European Alternatives*, The Yale Journal of International Law, tr. 149.

bảo quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng. Đây là một điểm quan trọng cần được các bên lưu ý khi ký kết hợp đồng.

Hệ thống pháp luật về Hợp đồng theo mẫu của Đức có một số quy định quan trọng nhằm kiểm soát nội dung của các điều khoản mẫu. Cụ thể:

Điều 307 đưa ra quy định chung cấm áp dụng các điều khoản mẫu bất hợp lý và trái với yêu cầu về sự thiện chí. Đây là chuẩn mực chung để đánh giá tính hợp lý của các điều khoản mẫu.

Điều 308 liệt kê một số loại điều khoản mẫu "vùng màu xám", có thể bị cấm áp dụng tùy thuộc vào kết quả đánh giá về tính hợp lý theo Điều 307. Các điều khoản trong "vùng màu xám" này bao gồm những nội dung như: quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ, cấm bù trừ nghĩa vụ, thông báo và thời hạn thực hiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại trọn gói, và một số nội dung khác.

Điều 309 quy định một "danh sách đen" gồm 13 loại điều khoản mẫu bị cấm áp dụng một cách tuyệt đối, như: tăng giá trong khoảng thời gian thông báo ngắn, loại trừ trách nhiệm trong trường hợp chết, tổn thương về cơ thể và sức khỏe hoặc có lỗi, thay đổi một bên trong hợp đồng, v.v. Những điều khoản này sẽ bị coi là vô hiệu mà không cần xem xét nội dung cụ thể.

Như vậy, khi đánh giá tính hợp lý của các điều khoản mẫu, trước tiên cần xem xét Điều 309 để loại trừ các điều khoản bị cấm áp dụng một cách tuyệt đối. Sau đó, các điều khoản còn lại sẽ được xem xét theo tiêu chuẩn chung tại Điều 307, và có thể bị cấm áp dụng nếu vi phạm yêu cầu về sự thiện chí hoặc trở thành bất hợp lý. Cuối cùng, các điều khoản trong "vùng màu xám" của Điều 308 cũng sẽ được xem xét kỹ hơn về tính hợp lý.

Hệ thống quy định này nhằm đảm bảo sự cân bằng lợi ích và bảo vệ quyền của các bên trong hợp đồng theo mẫu, đặc biệt là bên yếu hơn.

Nếu một điều khoản mẫu không rơi vào các trường hợp bị cấm tại Điều 309, thì Điều 308 sẽ được sử dụng làm công cụ kiểm tra với một số cách thức cụ thể. Trong Điều 308, các trường hợp bị nghi ngờ cần xem xét không phải là các trường hợp đương nhiên vô hiệu, mà là 8 trường hợp cụ thể được liệt kê. Việc xem xét các trường hợp này sẽ yêu cầu việc đánh giá nghiêm túc đối với điều khoản mẫu cụ thể, đặc biệt là đánh giá về ảnh hưởng của điều khoản đó đối với người tiêu dùng trong những trường hợp riêng biệt. Điều 308 còn nêu ra các chi tiết về các điều khoản mẫu liên quan đến thời hạn chấp nhận hoặc thực hiện nghĩa vụ, thời hạn bổ sung thực hiện nghĩa vụ, quyền hủy bỏ hợp đồng, quyền sửa đổi nội dung đã cam kết; tuyên bố giả tạo; tiếp nhận giả tạo, thanh lý hợp đồng và sự không tồn tại đối tượng cho việc thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản mẫu sẽ tiếp tục được xem xét theo quy định chung tại Điều 307 sau khi không rơi vào các trường hợp quy định tại Điều 309 và 308. Điều 307 đặt ra các giới hạn đối với trường hợp một bên trong hợp đồng, chủ yếu là thương nhân có thể lợi dụng sự tự do hợp đồng. Một điều khoản mẫu sẽ bị coi là vô hiệu nếu đặt bên còn lại của hợp đồng vào tình thế bất lợi một cách vô lý và trái ngược với yêu cầu về sự thiện

chí. Thông qua việc xác định một điều khoản trái với thiện chí, Tòa án sẽ xác định bên soạn thảo hợp đồng có lợi dụng điều khoản đó để mang lại lợi ích một chiều cho bên đó hay không. Ngoài ra, Điều 307 cũng hướng dẫn Tòa án xác định thế nào là sự bất lợi một cách vô lý, theo hai căn cứ là nếu như điều khoản mẫu đó lấy đi những lợi ích vật chất đang có hoặc làm mất đi, giới hạn những lợi ích vật chất mà nhẽ ra hợp đồng sẽ mang lại cho bên còn lại trong hợp đồng. Như vậy, Điều 307 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bên yếu thế trong hợp đồng, ngăn chặn sự lợi dụng điều khoản hợp đồng để mang lại lợi ích một chiều.

Về hậu quả pháp lý, nếu một điều khoản mẫu nằm trong danh sách những trường hợp liệt kê tại Điều 309, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, ngăn chặn những điều khoản mẫu bất lợi cho họ. Nếu không, điều khoản đó sẽ tiếp tục được xem xét theo quy định tại Điều 308, cân nhắc tính công bằng đối với người tiêu dùng dựa trên các yếu tố như bản chất giao dịch, hoàn cảnh của các bên. Cuối cùng, một điều khoản mẫu sẽ bị vô hiệu nếu trái với yêu cầu về sự thiện chí theo Điều 307, thể hiện tinh thần bảo vệ người tiêu dùng trong luật pháp Đức. Những hậu quả pháp lý này phát sinh trực tiếp trên cơ sở các quy định từ Điều 307 đến Điều 309.

Điều 306 quy định thêm về hiệu lực đối với phần còn lại của hợp đồng .Cụ thể, theo quy định tại Điều 306, khi một điều khoản mẫu chưa được coi là một phần của hợp đồng theo Điều 305 hoặc bị coi là vô hiệu theo các Điều 307 - 309, nội dung của hợp đồng được xác định bởi các nguyên tắc chung của pháp luật. Trong trường hợp này, phần còn lại của hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ khi bên còn lại phải chịu những khó khăn bất hợp lý do bị ràng buộc bởi điều khoản mẫu vô hiệu đó. Nếu xảy ra tình huống này, toàn bộ hợp đồng sẽ bị coi là vô hiệu.

Điều 306 thể hiện sự cân bằng giữa việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi các điều khoản bất lợi và ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hợp đồng. Nhờ đó, pháp luật Đức có thể vừa bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, vừa đảm bảo tính ràng buộc và hiệu lực của các giao dịch thương mại.

Như vậy, hệ thống quy định về hợp đồng mẫu trong pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức, từ Điều 305 đến Điều 310, thể hiện sự rất cụ thể, chi tiết và là cơ sở pháp lý rõ ràng cho các bên tham gia vào hợp đồng. Đặc biệt, những quy định này rất có ý nghĩa đối với người tiêu dùng. Họ có thể nắm bắt và đối chiếu các điều khoản mẫu với thực tế, từ đó có khả năng tự bảo vệ quyền lợi của chính mình một cách hiệu quả hơn. Điều này phù hợp với các nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng trong luật hợp đồng Đức.

Ngoài ra, hệ thống pháp luật này cũng là căn cứ hướng dẫn quan trọng cho các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Tòa án, khi giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng theo mẫu. Các quy định cụ thể sẽ giúp Tòa án xác định rõ ràng các hậu quả pháp lý phát sinh khi áp dụng hợp đồng mẫu, đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình giải quyết tranh chấp.

1.5.4 Pháp luật của Trung Quốc

Theo pháp luật Trung Quốc, vấn đề về hợp đồng theo mẫu đã được ghi nhận một cách toàn diện trong BLDS năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Trước khi BLDS năm 2020 ra đời, hợp đồng theo mẫu ở Trung Quốc chủ yếu được điều chỉnh dưới góc độ các điều khoản theo mẫu bất công bằng trong Luật Hợp đồng 1999. Tuy nhiên, sự ra đời của BLDS 2020 đã dẫn đến một sự hệ thống hóa toàn diện các quy định về điều khoản theo mẫu, cụ thể từ Điều 496 đến Điều 498. Các quy định này không chỉ tiếp tục điều chỉnh vấn đề các điều khoản bất công bằng, mà còn bao gồm các quy định về nghĩa vụ thông báo của bên sử dụng hợp đồng theo mẫu, quyền lựa chọn của bên kia, cũng như các hậu quả pháp lý khi vi phạm các quy định về hợp đồng theo mẫu.

Theo Điều 496 đưa ra khái niệm của điều khoản theo mẫu, đồng thời đưa ra các vấn đề về thủ tục mà bên đưa ra điều khoản phải thực hiện đối với bên còn lại trong quá trình giao kết. Bên đưa ra điều khoản được yêu cầu phải xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tuân thủ theo nguyên tắc công bằng, đồng thời có nghĩa vụ kêu gọi sự chú ý hoặc giải thích các điều khoản liên quan đến quyền và lợi ích chủ đao của bên còn lại khi có yêu cầu theo một phương thức phù hợp. Khi bên soạn thảo vi phạm nghĩa vụ nêu trên dẫn đến sự không chủ ý hoặc không hiểu về những nội dung chủ yếu của hợp đồng, những điều khoản theo mẫu có thể không trở thành một phần của hợp đồng. Điều 497 đưa ra các trường hợp điều khoản theo mẫu vô hiệu bao gồm: (1) Vi phạm các quy định chung tại Phần 3 của Chương 6 Quyển 1 và Điều 506 của Bộ luật: (2) Bên đưa ra điều khoản theo mẫu vô lý loại trừ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm của mình, áp đặt trách nhiệm nặng nề hơn hoặc giới hạn các quyền chủ yếu của bên còn lại và (3) Bên đưa ra điều khoản theo mẫu loại trừ các quyền chủ yếu của bên còn lại. Cuối cùng, Điều 498 nêu ra nguyên tắc về giải thích điều khoản theo mẫu, trong đó phải giải thích theo cách hiểu thông thường khi có xung đột về cách hiểu của một điều khoản. Khi có nhiều hơn một cách hiểu khác nhau, điều khoản sẽ được giải thích theo hướng bất lợi cho bên đưa ra điều khoản Đồng thời, Điều 498 cũng ưu tiên hiệu lực của điều khoản không theo mẫu so với điều khoản theo mẫu khi có mâu thuẫn với nhau. Như vậy, có thể thấy rằng so với Luật Hợp đồng năm 1999, BLDS 2020 của Trung Quốc đã có sự ghi nhận vô cũng chi tiết và đầy đủ, từ khái niệm cho đến cách thức kiểm soát về thủ tục cũng như nội dung đối với các điều khoản theo mẫu.

Trong đó, Điều 496 của BLDS Trung Quốc đưa ra khái niệm của điều khoản theo mẫu, đồng thời quy định các nghĩa vụ mà bên đưa ra điều khoản phải tuân thủ trong quá trình giao kết hợp đồng. Cụ thể, bên soạn thảo phải xác định quyền và nghĩa vụ của các bên một cách công bằng, đồng thời có nghĩa vụ lưu ý hoặc giải thích cho bên kia những điều khoản liên quan đến quyền lợi chủ yếu của họ khi có yêu cầu. Nếu bên soạn thảo vi phạm các nghĩa vụ này, dẫn đến sự không chủ ý hoặc không hiểu biết về nội dung cơ bản của hợp đồng, thì những điều khoản theo mẫu đó có thể không trở thành một phần của hợp đồng. Điều 497 quy định các trường hợp điều khoản theo mẫu bị vô hiệu, bao gồm: (1) Vi phạm các quy định chung của Phần 3, Chương 6, Quyển 1 và Điều 506 của

Bộ luật; (2) Bên đưa ra điều khoản theo mẫu một cách vô lý để loại trừ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm của mình, áp đặt trách nhiệm nặng nề hơn hoặc giới hạn các quyền chủ yếu của bên kia; và (3) Bên đưa ra điều khoản theo mẫu loại trừ các quyền chủ yếu của bên kia. Cuối cùng, Điều 498 quy định về nguyên tắc giải thích điều khoản theo mẫu. Theo đó, nếu có sự xung đột về cách hiểu, thì điều khoản sẽ được giải thích theo cách hiểu thông thường. Nếu vẫn có nhiều cách hiểu khác nhau, thì điều khoản sẽ được giải thích theo hướng bất lợi cho bên đưa ra điều khoản. Đồng thời, Điều 498 cũng ưu tiên hiệu lực của điều khoản không theo mẫu so với điều khoản theo mẫu khi có mâu thuẫn với nhau.

Ngoài quy định trong BLDS 2020, việc bảo vệ người tiêu dùng còn được ghi nhận trong Luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng 1994. Mặc dù Đạo luật này không quy định về hợp đồng theo mẫu, nó vẫn ghi nhận một số quyền của người tiêu dùng phải có trong mọi giao dịch của người tiêu dùng trên thị trường. Cụ thể Điều 7 quy định: *"Người tiêu dùng có quyền an toàn về tài sản và nhân thân khi mua hoặc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu thương nhân phải cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn an toàn về nhân thân và tài sản".* Tại Điều 10 cũng quy định về quyền đối với các giao dịch công bằng cho người tiêu dùng, cụ thể: *"Người tiêu dùng có quyền được hưởng các nội dung tiên quyết đối với giao dịch công bằng như bảo đảm chất lượng, giá thành hợp lý và các biện pháp chính xác, và từ chối các giao dịch bắt buộc đến từ thương nhân".*

Những quyền cơ bản của người tiêu dùng được ghi nhận trong Luật Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng 1994, bên cạnh những quy định về bảo vệ người tiêu dùng trong BLDS 2020. Cụ thể, Luật 1994 đã quy định: Quyền an toàn về tài sản và nhân thân của người tiêu dùng khi mua hàng hóa và dịch vụ (Điều 7); Quyền được hưởng các nội dung công bằng như bảo đảm chất lượng, giá thành hợp lý và các biện pháp chính xác, cũng như từ chối các giao dịch bắt buộc từ thương nhân (Điều 10). Điều này cho thấy hệ thống pháp luật Trung Quốc đã sớm quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, không chỉ thông qua quy định trong BLDS mà còn có một luật chuyên biệt. Điều này giúp nâng cao nhận thức và tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường.

Việc áp dụng các điều khoản bất công bằng trong hợp đồng theo mẫu rõ ràng vi phạm các quyền của người tiêu dùng như quyền an toàn về tài sản, nhân thân và quyền được hưởng các giao dịch công bằng, như đã được quy định trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 1994. Do vậy, việc xem xét các quy định trong BLDS và Luật Bảo vệ người tiêu dùng tại Trung Quốc cho chúng ta nhận ra rằng mặc dù là một quốc gia đông dân nhất thế giới nhưng Trung Quốc đã luôn đề cao và nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng thông qua các cơ chế pháp lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hợp đồng theo mẫu. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia đông dân như Trung Quốc, sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện hơn

nữa hệ thống pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong bối cảnh thị trường hàng hóa và dịch vụ ngày càng phát triển phức tạp.

1.5.5 Pháp luật của Nhật Bản

Việc nghiên cứu các quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu nhằm tránh sử dụng hợp đồng này không phù hợp đã bắt đầu nổi lên tại Nhật Bản từ những năm 1960. Điều này một phần do kinh tế Nhật Bản đang phát triển mạnh, dẫn đến việc sử dụng hợp đồng theo mẫu ngày càng phổ biến. Đồng thời, ảnh hưởng của xu hướng bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng từ các quốc gia khác cũng bắt đầu trở nên rõ ràng tại Nhật Bản. Từ thập kỷ 1970, nhu cầu ghi nhận việc bảo vệ người tiêu dùng về mặt lập pháp trở nên cấp bách. Lúc đầu, các nhu cầu chỉ tập trung vào an toàn và chất lượng của sản phẩm, nhưng dần dần các học giả và nhà nghiên cứu nhận ra rằng hợp đồng theo mẫu là một phần quan trọng của việc bảo vệ người tiêu dùng. Cuối cùng, sau nhiều năm chuẩn bị, Đạo luật Hợp đồng Người tiêu dùng của Nhật Bản đã được ban hành vào năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001[15]. Đến năm 2024, đạo luật này vẫn còn hiệu lực và được áp dụng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tại Nhật Bản. Đạo luật này đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần trong suốt 23 năm qua để phù hợp với tình hình thực tế và các thách thức mới. Nội dung chính của đạo luật bao gồm: Quy định về việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho người tiêu dùng; Đảm bảo an toàn sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; Cấm các hành vi gian lận, lừa đảo trong kinh doanh; Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp; Cơ chế xử lý khiếu nại và tranh chấp tiêu dùng.

Đạo luật Hợp đồng Người tiêu dùng Nhật Bản năm 2000[16] là một văn bản pháp luật quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Bao gồm 53 điều, trong đó Phần 3 Chương 2, từ Điều 8 đến Điều 10, đề cập đến các quy định về điều khoản hợp đồng với người tiêu dùng. Cụ thể, Điều 8 nêu ra các điều khoản sẽ không có hiệu lực do loại trừ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các thiệt hại xảy ra. Điều 9 quy định về các điều khoản không có hiệu lực liên quan đến mức thiệt hại phải bồi thường bởi người tiêu dùng. Hai điều này tạo ra một "danh sách đen" các điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng, vô hiệu toàn bộ hoặc một phần, bất kể nội dung có hợp lý hay không. Trong khi đó, Điều 10 đưa ra quy định chung hơn, về các điều khoản giới hạn quyền của người tiêu dùng hoặc mở rộng nghĩa vụ của họ vượt quá quy định pháp luật, làm giảm lợi ích của người tiêu dùng và vi phạm nguyên tắc cơ bản của BLDS. Những điều khoản như vậy cũng sẽ bị coi là vô hiệu, mặc dù có thể không nằm trong "danh sách đen" tại Điều 8 và Điều 9.

Hệ thống pháp luật liên quan đến việc kiểm soát các điều khoản trong hợp đồng theo mẫu và hợp đồng với người tiêu dùng có sự kết hợp giữa các quy định cụ thể và

---

[15] Antonios Karaiskos (2009), *Regulation of Unfair contract terms in Japan*, Waseda University, tr. 17, https://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2014/05/A02859211-00-000280013.pdf, ngày truy cập 28/04/2024.

[16] Xem thêm tại https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/CCA.pdf, ngày truy cập 28/04/2024.

quy định chung. Các Điều 8 và 9 trong pháp luật hiện hành liệt kê ra những trường hợp cụ thể mà các điều khoản sẽ bị tuyên bố vô hiệu, như điều khoản gây bất lợi quá mức cho người tiêu dùng, điều khoản loại trừ trách nhiệm của doanh nghiệp, v.v. Tuy nhiên, do sự đa dạng của các loại hợp đồng, việc đưa ra một danh sách đầy đủ các điều khoản cụ thể có thể bị bỏ sót những trường hợp mới phát sinh trong tương lai.

Vì vậy, việc bổ sung Điều 10 về quy định chung đối với các điều khoản bị vô hiệu là điều cần thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tiêu dùng. Điều 10 có thể quy định các tiêu chí chung để xác định tính vô hiệu của một điều khoản hợp đồng, chẳng hạn như mức độ chênh lệch quyền và nghĩa vụ giữa các bên, tính minh bạch và rõ ràng của điều khoản, sự phù hợp với các quy định pháp luật khác,... Điều này sẽ giúp bù đắp những khoảng trống trong danh sách cụ thể, đồng thời tạo ra một khuôn khổ pháp lý linh hoạt hơn để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong tương lai.

Kết luận Chương 1

Thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích các vấn đề lý luận về khái niệm hợp đồng theo mẫu, qua đó làm rõ bản chất và ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu từ đó đúc kết ra những đặc trưng của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Tác giả đã tìm ra một số học thuyết cơ bản là cơ sở quan trọng để tác giả đi sâu vào nghiên cứu, phân tích hợp đồng theo mẫu, là nền tảng để phân tích các nội dung khác về hợp đồng theo mẫu. Phân tích quá trình hình thành và phát triển của hợp đồng theo mẫu, phương pháp so sánh pháp luật về hợp đồng theo mẫu giữa các quốc gia từ đó đúc kết ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, song song đó tác giả đã tổng hợp từ các nguồn tài liệu khác nhau trong và ngoài nước để đưa ra cái nhìn khái quát về hợp đồng theo mẫu.

CHƯƠNG 2
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU

Trong Chương 2 của luận văn này tác giả tập trung giới thiệu các quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu. Phân tích đồng thời LBVQLNTD 2010 và LBVQLNTD 2023 (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hai giai đoạn phát triển của pháp luật về BVQLNTD trong đó có quy định về hợp đồng theo mẫu. Các nội dung quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu từ trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu đến giao kết, thực hiện hợp đồng. Khi hợp đồng đã được giao kết, thực hiện (hoặc trước khi được giao kết) thì phương thức và phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu được pháp luật quy định như thế nào. Điều kiện nội dung của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Việc xử lý vi phạm pháp luật khi có hành vi vi phạm về hình thức, nội dung, việc đăng ký, giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu, hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt.

2.1 Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu

2.1.1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu

Theo quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì các hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu gồm:

- Cung cấp điện sinh hoạt;
- Cung cấp nước sinh hoạt;
- Truyền hình trả tiền;
- Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;
- Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau);
- Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước);
- Dịch vụ truy nhập internet;
- Vận chuyển hành khách đường hàng không;
- Vận chuyển hành khách đường sắt;
- Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

Theo quy định mới nhất tại Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024), có 08 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sau đây:

Bảng 2.1: Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

TT	Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
1	Cung cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt
2	Cung cấp nước sinh hoạt
3	Truyền hình trả tiền
4	Dịch vụ viễn thông di động mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ nhắn tin, dịch vụ truy nhập Internet)
5	Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ truy nhập Internet)
6	Vận chuyển hành khách đường hàng không
7	Vận chuyển hành khách đường sắt
8	Mua bán căn hộ chung cư

Như vậy, hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt là loại hợp đồng bắt buộc phải được thực hiện đăng ký theo mẫu. Việc thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu nói chung, hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng là hành vi hành chính (thủ tục hành chính). Thủ tục này được quy định chi tiết tại trang web Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Theo định hướng nghiên cứu của tác giả về hợp đồng theo mẫu thực tiễn áp dụng tại thành phố Cần Thơ nên tác giả tiếp cận vấn đề theo hướng thủ tục đăng ký phạm vi áp dụng là tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). Nội dung cụ thể được quy định, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền, thời gian… thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu như sau:

- Mã thủ tục: 2.000191
- Số quyết định: 608/QĐ-BCT ngày 09/03/2023 của Bộ Trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Tên thủ tục: Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Cấp thực hiện: theo quy định tại Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP thì Bộ Công thương tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu trong trường hợp hợp đồng đó áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên. Sở Công thương tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu trong trường hợp hợp đồng đó áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông thường hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt được đăng ký theo từng đơn vị cấp nước và được áp dụng trong phạm vi nhất định theo địa giới hành chính, cụ thể là cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). Ví dụ: các đơn vị cấp nước sinh hoạt tại thành phố Cần Thơ như: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ chính là cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hai đơn vị này hoạt động độc lập với nhau nên sẽ đăng ký hợp đồng theo mẫu khác nhau (sẽ có những điều khoản riêng mang tính đặc trưng của từng đơn vị).

- Loại thủ tục: Thủ tục hành chính không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết.

- Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh.

- Trình tự thực hiện: Sở Công thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử. Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi, dù thực hiện theo hình thức nào thì thời hạn giải quyết là như nhau.

Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.

+ Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.

+ Nội dung theo quy định tại Điều 16 LBVQLNTD 2010 (sau khi LBVQLNTD 2010 hết hiệu lực ngày 01/07/2024, áp dụng quy định tại Điều 23 LBVQLNTD 2023).

+ Sự phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

- *Căn cứ pháp lý:*

Bảng 2.2: Cơ sở pháp lý thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu

Số ký hiệu	Trích yếu	Ngày ban hành	Cơ quan ban hành
59/2010/QH1	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	17/11/2010	Quốc Hội
02/2012/QĐ-TTg	Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung	13/01/2012	Thủ tướng Chính phủ
10/2013/TT-BCT	Thông tư ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung	30/05/2013	Bộ Công thương
03/2023/NĐ-CP	Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia	10/02/2023	Chính phủ
35/2015/QĐ-TTg	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung	20/08/2015	Thủ tướng Chính phủ
99/2011/NĐ-CP	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	27/10/2011	Chính phủ
25/2019/QĐ-TTg	Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung	13/08/2019	Thủ tướng Chính phủ
38/2018/QĐ-TTg	Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung	05/09/2018	Thủ tướng Chính phủ

2.1.2 Cách thức đăng ký hợp đồng theo mẫu

Bảng 2.3: Các cách thức thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	20 ngày		20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến	20 ngày		Mức độ 4, 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính	20 ngày		20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

- Thực hiện đăng ký trực tiếp: Ưu điểm, được tư vấn trực tiếp, đối với một số doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp mới thành lập hoặc chưa quen với quy trình, việc nộp hồ sơ trực tiếp và được tư vấn từ cán bộ chuyên trách sẽ rất có ích. Được hướng dẫn chi tiết về các yêu cầu, giấy tờ cần thiết, hơn nữa sẽ nhận được góp ý trực tiếp về nội dung hợp đồng nếu hợp đồng đăng ký có nội dung không hợp lý, được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc làm rõ. Đồng thời, có thể đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc ngay với cán bộ tiếp nhận. Điều này có thể giúp họ yên tâm hơn về tính hợp lệ của hồ sơ. Ví dụ: Doanh nghiệp XYZ là một doanh nghiệp mới thành lập và chưa quen với quy trình đăng ký hợp đồng. Họ đã nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công Thương và được cán bộ tư vấn cụ thể về các giấy tờ cần chuẩn bị. Điều này giúp họ hoàn thiện hồ sơ một cách chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên, cách thức thực hiện này có một số hạn chế như: mất nhiều thời gian đi lại, tốn kém chi phí di chuyển.

- Thực hiện đăng ký trực tuyến: Ưu điểm, với đăng ký trực tuyến, doanh nghiệp có thể hoàn tất toàn bộ quy trình từ việc tải mẫu hợp đồng, điền thông tin, nộp hồ sơ và theo dõi tình trạng xử lý mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan tiếp nhận đăng ký, có thể thực hiện ở bất kỳ nơi nào mà không bị hạn chế về mặt không gian và thời gian. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Song, khi thực hiện bằng cách thức này đối với doanh nghiệp chưa từng thực hiện đăng ký có thể gặp phải một số khó khăn trong việc điền các biểu mẫu, cung cấp hồ sơ. Hoặc có vấn đề cần trao đổi, làm rõ thì nếu thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, một cửa liên thông sẽ không đáp ứng được.

- Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký qua dịch vụ bưu chính: Tính tiện lợi, đối với các doanh nghiệp ở xa hoặc không có điều kiện đến nộp hồ sơ trực tiếp, việc gửi hồ sơ qua đường Bưu chính là lựa chọn rất phù hợp. Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị hồ sơ, đóng gói và gửi qua bưu điện; Tính an toàn, khi gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp sẽ được cung cấp mã theo dõi và được bảo đảm an toàn cho các giấy tờ quan trọng. Điều này đảm bảo hồ sơ đến đúng nơi và tránh bị thất lạc. Nhưng khi thực hiện bằng cách thức này cũng sẽ gặp phải một số hạn chế như tương tự như với cách thức nộp hồ sơ đăng ký bằng hình thức trực tuyến, đối với doanh nghiệp chưa từng thực hiện đăng ký có thể gặp phải một số khó khăn trong việc điền các biểu mẫu, cung cấp hồ sơ.

Hoặc có vấn đề cần trao đổi, làm rõ thì nếu thực hiện qua dịch vụ bưu chính sẽ không đáp ứng được.

Tóm lại, cách thức thực hiện nào cũng sẽ có ưu nhược điểm riêng, tùy vào trường hợp thực tế của từng doanh nghiệp chọn cách thức thực hiện phù hợp nhất. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả việc thực hiện đăng ký bằng hình thức trực tuyến phù hợp nhất với xu hướng hiện nay, thúc đẩy cải cách hành chính nói chung, thủ tục hành chính nói riêng trong đo có việc đăng ký hợp đồng theo mẫu. Hơn nữa, hiện nay việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã rất phổ biến và dễ dàng tiếp cận thực hiện về hồ sơ, thời gian và không phải chi trả bất kỳ khoản chi phí nào cho việc thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu.

2.1.3 Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu

Thành phần hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu gồm:

- Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu được quy định trong LBVQLNTD.
- Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như: đơn đăng ký, bản thuyết minh về hợp đồng, dự thảo hợp đồng, và các tài liệu giải thích về các điều khoản trong hợp đồng.

2.1.3.1 Trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử

Khi gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử, yêu cầu bổ sung thêm một số tài liệu so với hồ sơ gửi bằng bản giấy. Cụ thể, cần cung cấp thêm:

- 01 bản scan màu dự thảo hợp đồng và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung, đã được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lại toàn bộ văn bản.
- 01 bản mềm dự thảo hợp đồng dạng Microsoft Word.

Đối với trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử, có thể thấy rằng các yêu cầu và lý do được nêu ra cũng rất quan trọng và đáng được xem xét kỹ lưỡng:

- Tính xác thực và toàn vẹn của tài liệu: Việc yêu cầu gửi bản mềm ở định dạng Microsoft Word giúp đảm bảo tính dễ tiếp cận, dễ xử lý của hồ sơ. Định dạng này phổ biến và được sử dụng rộng rãi, nên cơ quan quản lý cũng dễ dàng mở, xem xét nội dung; Đồng thời, việc yêu cầu cung cấp cả bản cứng và bản mềm tạo ra hai nguồn tài liệu độc lập, có thể kiểm chứng lẫn nhau. Điều này giúp tăng cường tính xác thực, tin cậy của hồ sơ, ngăn ngừa khả năng bị sửa đổi, thay đổi trái phép.
- Hiệu quả trong quản lý và xử lý hồ sơ: Lưu trữ, quản lý các tài liệu điện tử dễ dàng hơn so với chỉ có bản cứng. Các thao tác sao lưu, sắp xếp, tìm kiếm được thực hiện nhanh chóng và có hệ thống hơn; Điều này giúp cơ quan quản lý tiết kiệm thời gian, công sức trong việc tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác này.

Việc yêu cầu các tài liệu bổ sung như bản scan màu dự thảo hợp đồng/điều kiện giao dịch chung đã được đóng dấu, cùng với bản mềm dạng Microsoft Word, nhằm đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn và dễ tra cứu của hồ sơ khi được gửi bằng phương tiện điện tử. Đóng dấu và giáp lại các tài liệu giúp xác minh nguồn gốc và tính chính thức của chúng. Cung cấp bản mềm dạng Microsoft Word cũng giúp cơ quan tiếp nhận dễ dàng

xem xét, nghiên cứu nội dung hợp đồng. Tóm lại, những yêu cầu này nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và dễ quản lý của các tài liệu được nộp khi gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử.

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử cũng có thể mang lại các lợi ích như: Một trong những lợi ích chính của việc gửi hồ sơ điện tử là tiết kiệm chi phí. Khi không cần in ấn, sao chụp và vận chuyển các bản cứng, tổ chức sẽ tiết kiệm đáng kể các chi phí liên quan như giấy, mực in, cước phí vận chuyển,... Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các cơ quan, tổ chức có khối lượng hồ sơ lớn cần xử lý; Bên cạnh đó, việc gửi hồ sơ điện tử còn giúp tăng tốc độ xử lý hồ sơ. Hồ sơ điện tử có thể được chuyển giao, phân phối, lưu trữ và xử lý nhanh chóng thông qua các phương tiện điện tử như mạng máy tính, email, các hệ thống quản lý điện tử. Điều này rút ngắn đáng kể thời gian truyền tải, tiếp nhận và xử lý hồ sơ so với gửi bản cứng, góp phần nâng cao tính kịp thời, hiệu quả trong công tác tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính. Hơn nữa, việc sử dụng các hệ thống lưu trữ, chia sẻ tài liệu điện tử cũng giúp tăng cường bảo mật, an toàn thông tin. Các hệ thống này thường được trang bị các biện pháp bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, nhật ký truy cập,... Điều này giúp bảo vệ an toàn thông tin, ngăn ngừa rủi ro bị mất, thất lạc, truy cập trái phép các hồ sơ quan trọng. Cuối cùng, việc gửi hồ sơ điện tử còn góp phần bảo vệ môi trường. Khi sử dụng ít giấy tờ, hạn chế in ấn, tổ chức sẽ giảm lượng rác thải và tiêu hao tài nguyên. Điều này phù hợp với xu hướng chung về phát triển bền vững, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tóm lại, việc gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử mang lại nhiều lợi ích quan trọng và thiết thực, bao gồm tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ xử lý, tăng cường bảo mật, an toàn thông tin, và bảo vệ môi trường. Các lợi ích này góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức.

2.1.3.2 Trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác (không phải điện tử)

Trường hợp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu bằng phương thức khác (không phải điện tử):

- Bản cứng dự thảo hợp đồng theo mẫu: Đóng dấu vào trang đầu, việc đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu của bản cứng là một yêu cầu quan trọng. Điều này giúp xác minh nguồn gốc và tính chính thức của tài liệu, đảm bảo tính xác thực của hồ sơ. Dấu hiệu này cho thấy tổ chức, cá nhân đã chính thức xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung hợp đồng được đề xuất; Giáp lại toàn bộ văn bản, việc giáp lại toàn bộ bản cứng của dự thảo hợp đồng nhằm tăng cường tính bảo mật và ngăn chặn việc thay đổi, thêm bớt nội dung sau khi đã nộp hồ sơ. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu, ngăn ngừa các hành vi can thiệp trái phép.
- Bản mềm dự thảo hợp đồng theo mẫu: Định dạng Microsoft Word: Yêu cầu cung cấp bản mềm ở định dạng Microsoft Word nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong quá trình xem xét, nghiên cứu nội dung hợp đồng. Định dạng này phổ biến và dễ sử dụng, giúp cơ quan quản lý tiếp cận và xử lý tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Như vậy, các yêu cầu về hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu khi gửi bằng phương thức khác ngoài điện tử nhằm đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn và dễ quản lý của tài liệu. Việc đóng dấu, giáp lại bản cứng cùng với cung cấp bản mềm định dạng Word là những biện pháp quan trọng để đạt được mục tiêu này, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý hồ sơ của cơ quan tiếp nhận.

Khi gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu bằng phương thức khác (không phải điện tử), một lợi ích chính là nhiều người thấy an tâm hơn với phương thức truyền thống. Điều này giúp họ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục. Bên cạnh đó, phương thức gửi hồ sơ không điện tử cũng có thể phù hợp với những đơn vị có điều kiện kỹ thuật, thiết bị công nghệ hạn chế. Với phương thức gửi hồ sơ không điện tử, họ sẽ có được bản gốc, vật lý của các tài liệu, giấy tờ quan trọng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc gửi hồ sơ không điện tử cũng có một số hạn chế như tốn kém chi phí in ấn, vận chuyển, di chuyển đi lại, mất nhiều thời gian để chuyển giao và xử lý. Vì vậy, việc lựa chọn phương thức gửi hồ sơ cần cân nhắc các yếu tố như nhu cầu, điều kiện của từng đơn vị, cũng như các ưu, nhược điểm của từng phương thức.

Tóm lại, các lợi ích khi gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu bằng phương thức khác (không phải điện tử) bao gồm sự an tâm, phù hợp với những đơn vị có điều kiện kỹ thuật hạn chế, và có thể đáp ứng nhu cầu lưu giữ bản cứng. Tuy nhiên, cần cân nhắc các hạn chế của phương thức này để đưa ra lựa chọn tối ưu.

Bảng 2.4: Tóm tắt thành phần hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu

Tên giấy tờ	**Số lượng**
+ Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:	Bản chính: 0 Bản sao: 0
01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;	Bản chính: 1 Bản sao: 0
01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.	Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:	Bản chính: 1 Bản sao: 1
01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;	Bản chính: 1 Bản sao: 0
01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.	Bản chính: 1 Bản sao: 0

2.1.4 Kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu

Kết quả đăng ký hợp đồng mẫu là một khâu quan trọng trong quá trình đăng ký hợp đồng theo mẫu. Khi doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký hợp đồng mẫu, họ sẽ nhận được thông báo chính thức từ Sở Công thương về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký. Trong trường hợp Sở Công thương chấp nhận đăng ký hợp đồng mẫu, doanh

nghiệp sẽ nhận được thông báo xác nhận việc đăng ký thành công. Thông báo này thường bao gồm các thông tin quan trọng như: căn cứ chấp nhận/không chấp nhận, thời gian nhận đơn đăng ký/đăng ký lại, của doanh nghiệp nào, người ký tên trên hợp đồng mẫu đăng ký, chức vụ, tên hợp đồng, nội dung chấp nhận/không chấp nhận, nội dung đề nghị và yêu cầu đối với doanh nghiệp.

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ **SỞ CÔNG THƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 42/TB-SCT	*Cần Thơ, ngày 17 tháng 02 năm 2022*

THÔNG BÁO
Về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu

Căn cứ Luật số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Sở Công Thương có nhận đơn Đăng ký hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ do Ông Nguyễn Tùng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty ký và Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt có đóng dấu giáp lai.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Đề nghị Công ty thực hiện đúng nội dung đã được chấp nhận và chịu mọi trách nhiệm về tính phù hợp của hợp đồng với các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, Công ty kịp thời báo cáo Sở Công Thương để xem xét giải quyết theo quy định.

Thông báo này thay thế Thông báo số 691/TB-SCT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ.

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận: - Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ; - UBND quận Ninh Kiều; - UBND quận Cái Răng; - UBND huyện Phong Điền; - Giám đốc SCT (để báo cáo); - Lưu: VT, QLTM. A07	**KT.GIÁM ĐỐC** **PHÓ GIÁM ĐỐC** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ **Trần Hải Long**

Hình 2.1: Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu

Việc nhận được thông báo chính thức về kết quả đăng ký hợp đồng mẫu là một bước quan trọng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ tình trạng của hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo phù hợp. Đối với trường hợp không được chấp nhận, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lý do và thực hiện điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của Sở Công thương. Điều

này nhằm đảm bảo hợp đồng mẫu tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh.

Như vậy, kết quả thực hiện là thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu thuộc thẩm quyền của Sở Công thương. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu thì Sở Công thương phải gửi văn bản trả lời cho doanh nghiệp trong đó nói rõ lý do không chấp nhận.

2.1.5 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu

Đối với việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu[17] phải đăng ký lại trong các trường hợp sau: Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Thực hiện đăng ký lại như đăng ký lần đầu. Sau khi việc đăng ký lại được chấp thuận phải thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu khi hoàn thành việc đăng ký lại. Tuy nhiên, theo Nghị định 55/2024/NĐ-CP[18] việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu được quy định rõ trường hợp hủy bỏ, sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì phải thực hiện đăng ký lại. Điều này là rất cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng, đồng thời đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của các giao dịch.

Đầu tiên, về trường hợp thay đổi nội dung chính của hợp đồng, đây là điều rất phổ biến trong thực tế. Các bên thường phải điều chỉnh các điều khoản về tên gọi, địa chỉ, thời hạn, giá cả, điều kiện thanh toán, quyền và nghĩa vụ... để phù hợp với tình hình thực tế. Khi có những thay đổi như vậy, các bên buộc phải tiến hành đăng ký lại hợp đồng để đảm bảo tính pháp lý và công khai của giao dịch.

Tiếp theo, việc gia hạn hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cũng là những trường hợp cần phải đăng ký lại. Đây là những thay đổi về mặt thời gian và nội dung của hợp đồng, do đó cần được cập nhật và công khai thông qua quá trình đăng ký.

Ngoài ra, khi một trong các bên tham gia hợp đồng thay đổi tên, địa chỉ hoặc có sự thay đổi về pháp nhân, cũng cần phải tiến hành đăng ký lại. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hợp đồng, do đó cần được cập nhật kịp thời.

Trường hợp các bên thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng cũng phải được đăng ký lại. Việc này nhằm đảm bảo sự thống nhất và rõ ràng về các điều khoản của hợp đồng giữa các bên.

Cuối cùng, trường hợp hủy bỏ, sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì phải thực hiện đăng ký lại.

---

[17] Điều 15, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

[18] Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024).

Tóm lại, Nghị định 55/2024/NĐ-CP đã quy định rất cụ thể các trường hợp phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu. Điều này nhằm tăng cường tính pháp lý, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng trong bối cảnh kinh doanh ngày càng phức tạp. Các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc các quy định này để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các giao dịch của mình.

Như vậy, việc đăng ký hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt áp dụng trong phạm vi một tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, thời hạn giải quyết trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, hợp đồng theo mẫu đã chấp nhận sẽ được công bố công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Sở Công thương. Đồng thời, mẫu hợp đồng sau khi được cấp thuận sẽ được áp dụng thực hiện ngay. So với LBVQLNTD 2023 và Nghị định 55/2024/NĐ-CP[19] thì các nội dung quy định về trình tự, thủ tục cũng như thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt không có sự khác biệt.

2.2 Giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

2.2.1 Giao kết hợp đồng theo mẫu

2.2.1.1 Về mặt chủ thể giao kết hợp đồng theo mẫu

Thông thường chủ thể của việc giao kết hợp đồng, hợp đồng theo mẫu được quy định trong pháp luật dân sự. Tùy vào từng quốc gia sẽ có các thuật ngữ khác nhau để nói về các chủ thể này, như BLDS Đức (sửa đổi năm 2002) tại Điều 305 khi đưa ra định nghĩa về điều khoản kinh doanh mẫu thì gọi là bên sử dụng và bên còn lại; ở Hàn Quốc theo Đạo luật quy định các điều kiện và điều khoản 2013 tại Điều 3 có sử dụng thuật ngữ là thương nhân và khách hàng; đối với Pháp BLDS (sửa đổi năm 2016) tại Điều 1110 chỉ nói chung chung là các bên; tại Việt Nam chủ thể của hợp đồng theo mẫu không có tên gọi cụ thể theo quy định của BLDS 2015, được gọi chung là bên đề nghị và bên được đề nghị. Tuy nhiên, theo khoản 5, Điều 3 LBVQLNTD 2010 thì hợp đồng theo mẫu được giao kết giữa hai chủ thể là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng. Trong luận văn này, khi nói về chủ thể giao kết hợp đồng theo mẫu tác giả sử dụng thuật ngữ là bên đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu và bên được đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu.

a) Đối với bên đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu

Khi nói về chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng, các chủ thể muốn trở thành nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chuyên nghiệp cần đáp ứng hai yếu tố về năng lực: *Thứ nhất*, năng lực pháp luật: Chủ thể phải có quyền được cung cấp hàng hóa, dịch vụ đó, đặc biệt phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật đưa ra như có các chứng chỉ, bằng cấp, giấy phép, đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ví dụ, để cung cấp dịch

[19] Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024).

vụ khám chữa bệnh, cơ sở phải đáp ứng các tiêu chí về quy mô, thiết kế, diện tích, nhân sự và được Bộ Y tế cấp phép; để cung cấp nước sinh hoạt phải đáp ứng tiêu chí về giấy phép khai thác nước, giấy phép môi trường, chất lượng nước cấp đạt tiêu chuẩn, các quy định về sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt... *Thứ hai*, về năng lực hành vi: Chủ thể phải có sự chuyên môn hóa, kinh nghiệm, kỹ năng, đội ngũ, tài chính để có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ thường xuyên, liên tục và hiệu quả cho khách hàng, đồng thời hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.

Theo quy định của khoản 2, Điều 3 LBVQLNTD 2010 về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cũng nêu rõ: *"Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi bao gồm: a) Thương nhân theo quy định của Luật thương mại; b) Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh".* Đối chiếu quy định này với LBVQLNTD 2023 "*Tổ chức, cá nhân kinh doanh là tổ chức, cá nhân thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: a) Thương nhân theo quy định của Luật Thương mại; b) Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh"*. Về chủ thể LBVQLNTD 2023 "tổ chức, cá nhân kinh doanh…" không còn cụm từ "hàng hóa, dịch vụ" như "định nghĩa" trước đây, tuy nhiên về mặt bản chất, tổ chức, cá nhân kinh doanh có sự giới hạn về mặt chủ thể khi bỏ sót các pháp nhân phi thương mại như các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc các doanh nghiệp xã hội khi đây cũng là những đơn vị thường xuyên cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt thì pháp nhân thực hiện nhiệm vụ này chiếm đa số là các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho các vùng nông thôn trên khắp cả nước, thông thường các đơn vị này trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoạt động không vì mục đích sinh lợi.

Quy định này được Bộ luật tiêu dùng Pháp sửa đổi năm 2016 sử dụng thuật ngữ "bên chuyên nghiệp", theo đó *"Bên chuyên nghiệp: bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân công hay tư thực hiện các hoạt động cho các mục đích thuộc phạm vi hoạt động thương mại, công nghiệp, nghề tự do hoặc nông nghiệp, kể cả khi thực hiện hoạt động nhân danh hoặc dưới danh nghĩa một bên chuyên nghiệp khác"* với cách "định nghĩa" này thể hiện được sự bao quát các chủ thể thực hiện đề nghị giao kết hợp đồng, tránh trường hợp liệt kê thiếu.

Tuy nhiên, theo luật định bên đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu có thể là cá nhân hoặc tổ chức, nhưng trong thực tế chủ thể đề nghị giao kết hầu hết là các tổ chức, vì để các lĩnh vực bắt buộc phải đăng ký hợp đồng theo mẫu thông thường không do cá nhân có thể cung ứng được. Hơn nữa, hợp đồng theo mẫu được sử dụng nhằm mục đích cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho số lượng lớn người tiêu dùng mang tính đại trà, thông dụng, thiết yếu. Nên việc cá nhân đề nghị giao kết hợp đồng sẽ không mang lại hiệu quả quản

lý một cách tốt nhất. Đối với tổ chức thì việc này được thực hiện chuyên nghiệp hơn, đồng bộ và đảm bảo hơn về mặt quy mô.

Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng có lợi thế hơn so với bên được đề nghị giao kết, vì gần như hợp đồng theo mẫu không thể thương lượng để thay đổi nội dung hợp đồng, hợp đồng do bên đề nghị chủ động thực hiện biên soạn, mặc dù có sự ràng buộc về mặt pháp lý, các quy định bắt buộc nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, nhưng dù vậy bên nghị cũng sẽ quy định những điều khoản có lợi hơn để đảm bảo tối đa lợi ích và giảm thiểu rủi ro, thể hiện rõ ý chí của bên đề nghị.

b) Đối với bên được đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu

Theo quy định tại LBVQLNTD 2010, thì chủ thể được đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu chính là người tiêu dùng, chủ thể chiếm hầu hết đối tượng được đề nghị của hợp đồng theo mẫu do loại hợp đồng này được sinh ra để áp dụng cho số lượng lớn người tiêu dùng khi tham gia vào các quan hệ mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Tại khoản 1, Điều 3 LBVQLNTD 2010 quy định như sau *"Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức".* Theo LBVQLNTD 2023 thì *"Người tiêu dùng là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích thương mại".* Về cách dùng từ có sự thay đổi trong quy định giữa hai văn bản, tuy nhiên, về bản chất khái niệm người tiêu dùng có thể là cá nhân hoặc tổ chức, miễn là mục đích giao kết hợp đồng là mục đích tiêu dùng chứ không phục vụ cho các hoạt động thương mại hoặc liên quan đến nghề nghiệp.

Người tiêu dùng dưới góc nhìn của Bộ luật tiêu dùng của Pháp sửa đổi 2016 tại Điều 1: *"Người tiêu dùng là bất kỳ cá nhân nào thực hiện các hoạt động cho các mục đích không thuộc về hoạt động thương mại, công nghiệp, thủ công, nghề tự do hoặc nông nghiệp của chính người đó"*, bên cạnh đó Bộ luật Tiêu dùng Pháp còn đưa ra thêm một khái niệm về "bên không chuyên nghiệp" để ghi nhận các pháp nhân giao kết hợp đồng vì mục đích tiêu dùng, bản thân các pháp nhân này cũng nhận được sự bảo vệ của pháp luật tương tự như đối với người tiêu dùng.

Như vậy, dù có các góc nhìn khác nhau về người tiêu dùng, dù họ là cá nhân hay tổ chức, thì người tiêu dùng luôn có vị thế thương lượng thấp hơn so với bên đề nghị giao kết. Lý do là vì người tiêu dùng chỉ là người sử dụng hàng hóa, dịch vụ vì mục đích sinh hoạt và tiêu dùng, trong khi bên đề nghị giao kết có kỹ năng, đội ngũ chuyên gia tham vấn, và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đó. Họ cũng sẵn sàng đầu tư nghiên cứu để có được những thông tin và hiểu biết vượt trội so với người tiêu dùng. Vì vậy, bên đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu, dù đối với cá nhân hay tổ chức, cần được pháp luật bảo vệ khi tham gia giao kết.

Song, không phải tất cả các hợp đồng theo mẫu đều được áp dụng trong quan hệ giữa cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng. Vẫn tồn tại một số loại hợp đồng theo mẫu được áp dụng giữa các chủ thể không phải là người tiêu dùng. Ví dụ, hợp đồng nhượng quyền thương mại theo Luật Thương mại 2005, cả bên nhượng

quyền và bên nhận quyền đều là thương nhân. Khi tham gia hợp đồng nhượng quyền, bên nhận quyền không làm vì mục đích tiêu dùng mà vì mục đích kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hệ thống gắn với thương hiệu của bên nhượng quyền. Tương tự, trong hợp đồng đại lý thương mại, các chủ thể cũng đều là thương nhân. Bên đại lý tham gia hợp đồng để nhận hàng hóa rồi bán lại cho bên thứ ba, chứ không tiêu dùng những hàng hóa đó. Trong những loại hợp đồng này, bên đề nghị giao kết thường là các doanh nghiệp lớn, được quyền cung cấp độc quyền các loại hàng hóa, dịch vụ nhất định. Các thương nhân tham gia phân phối thương mại vẫn có thể phải giao kết các hợp đồng theo mẫu do các doanh nghiệp lớn đưa ra, không có quyền đàm phán và vị thế thấp hơn bên đề nghị giao kết.

Đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt thì gần như 100% bên được đề nghị giao kết hợp đồng là người tiêu dùng, thực tế cho thấy bên đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu loại trừ trường hợp giao kết hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt áp dụng cho hình thức bán buôn (tổ chức kinh doanh với tổ chức kinh doanh, tổ chức kinh doanh với cá nhân kinh doanh), vì hầu như khi áp dụng hợp đồng theo mẫu đơn vị cung cấp nước sẽ giới hạn không áp dụng cho hình thức bán buôn khi sử dụng hợp đồng theo mẫu.

Theo quy định của pháp luật dân sự, về năng lực của chủ thể (bên được đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu):

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 16 BLDS 2015 quy định *"năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự"* là khả năng, là tiền đề, điều kiện cần thiết để công dân có quyền, có nghĩa vụ; là thành phần không thể thiếu được của cá nhân với tư cách chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, là một mặt của năng lực chủ thể. Bao gồm: Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản; Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 19 BLDS 2015). Thông thường, người từ đủ 18 tuổi là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ một số trường hợp: Người mất năng lực hành vi dân sự; Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

Như vậy, đối với việc giao kết hợp đồng theo mẫu nói chung, hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sạch sinh hoạt nói riêng thì người từ đủ 18 tuổi trở lên có thể tham gia giao kết hợp đồng. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể tự mình xác lập và thực hiện giao kết, vì loại giao dịch này không liên quan đến bất động sản hoặc động sản phải đăng ký, và các giao dịch khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 86 BLDS 2015). Một tổ chức được coi là pháp nhân khi đáp ứng

đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 74 BLDS 2015: Được thành lập theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan; Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của BLDS; Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Tóm lại, bên được đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu phần lớn là người tiêu dùng khi số lượng các hợp đồng tiêu dùng đối với các hàng hóa, dịch vụ là vô cùng lớn. Người được đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu chủ yếu là người tiêu dùng, do số lượng hợp đồng tiêu dùng rất lớn. Tuy nhiên, ngoài người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu cũng có thể được áp dụng giữa các thương nhân, mặc dù không nhiều. Khi tham gia giao kết hợp đồng theo mẫu, các chủ thể phải đảm bảo các điều kiện chung về năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật dân sự, bao gồm năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự. Ngoài ra, tùy từng lĩnh vực giao dịch cụ thể, pháp luật chuyên ngành cũng có thể có quy định riêng về năng lực chủ thể của bên được đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý người tiêu dùng giao kết hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực nước sạch sinh hoạt phải đảm bảo các quy định về năng lực theo quy định của pháp luật về dân sự, vì pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực này không có quy định đặc thù về mặt chủ thể người tiêu dùng sử dụng nước sinh hoạt. Trên thực tế, người tiêu dùng trực tiếp thụ hưởng, sử dụng nước sinh hoạt rất đa dạng về đối tượng vì nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người.

2.2.1.2 Nguyên tắc giao kết hợp đồng theo mẫu

Theo quy định của pháp luật về dân sự thì nguyên tắc giao kết hợp đồng không có quy định riêng. Việc giao kết hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng theo mẫu, phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự tại Điều 3 BLDS 2015 như nguyên tắc bình đẳng, tự do và tự nguyện, thiện chí và trung thực, tôn trọng lợi ích nhà nước và người khác, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đối với hợp đồng theo mẫu, khi thực hiện có hai nguyên tắc còn hạn chế so với các hợp đồng khác, đó là nguyên tắc bình đẳng và nguyên tắc tự do.

Nguyên tắc tự do trong giao kết hợp đồng theo mẫu đã bị hạn chế về nội dung, hợp đồng theo mẫu chỉ do bên đề nghị giao kết soạn thảo và đưa ra, bên được đề nghị chỉ có thể chấp nhận hoặc từ chối, không được thỏa thuận. Điều này là do số lượng người tham gia hợp đồng theo mẫu rất lớn, bên đề nghị giao kết không thể đàm phán riêng với từng khách hàng.

Nguyên tắc bình đẳng cũng bị vi phạm khi giao kết hợp đồng theo mẫu. Các bên không bình đẳng về tài chính, khả năng soạn thảo hợp đồng và tiếp cận thông tin liên quan. Bên đề nghị giao kết thường là doanh nghiệp lớn, có tổ chức chuyên môn hóa và lợi thế về chi phí để nghiên cứu thông tin, về việc soạn thảo nội dung hợp đồng và đặc biệt, trong việc tiếp cận các thông tin có liên quan tới hợp đồng, tạo ra khoảng cách thông tin lớn giữa bên đề nghị giao kết và bên được đề nghị giao kết.

Như vậy, hai nguyên tắc tự do và bình đẳng trong giao kết hợp đồng đã bị hạn chế ở các khía cạnh nêu trên. Các quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu cần can thiệp

sâu hơn để khôi phục lại hai nguyên tắc này, nhằm bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế (khách hàng). Mặc dù những bất bình đẳng trong nguyên tắc giao kết hợp đồng theo mẫu, tuy nhiên các quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu phần nào kiểm soát các vấn đề nêu trên như: theo Điều 14 của LBVQLNTD 2010 và Điều 7 của Nghị định 99/2011/NĐ-CP, Điều 23 của LBVQLNTD 2023 và Điều 6 của Nghị định 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LBVQLNTD đều ghi nhận cụ thể về hình thức, ngôn ngữ, văn phong, cỡ chữ, màu mực cũng như nền giấy của hợp đồng, điều này góp phần hạn chế các trường hợp bên đưa ra hợp đồng theo mẫu lợi dụng việc mình có toàn quyền soạn thảo mà sử dụng những hình thức không phù hợp, ngôn ngữ rắc rối, phức tạp, cỡ chữ nhỏ, khó nhìn để làm giảm khả năng đọc hiểu và nhận thức về các nội dung trong hợp đồng của bên được đề nghị giao kết hợp đồng. Quy định pháp luật khá đa dạng về nội dung hợp đồng theo mẫu, nhưng tập trung vào các quy định về những nội dung phải có trong hợp đồng cũng như các nội dung bị cấm trong hợp đồng. Trong đó, các nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng thường hướng đến việc cung cấp đầy đủ thông tin về những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong hợp đồng, còn các nội dung bị cấm là để tránh trường hợp bên đưa ra hợp đồng soạn thảo những nội dung không phù hợp và xâm phạm đến quyền lợi của bên còn lại.

Hơn nữa, với một số loại hợp đồng trong những lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, thì pháp luật còn quy định việc đăng ký bắt buộc hợp đồng theo mẫu với cơ quan có thẩm quyền để thẩm định và xem xét trước khi cho phép các chủ thể được áp dụng hợp đồng đó. Tất cả những khía cạnh này đều góp phần giảm thiểu sự hạn chế của nguyên tắc tự do và nguyên tắc bình đẳng trong hợp đồng theo mẫu, bảo đảm sự cân bằng nhất định về lợi ích giữa các bên trong quan hệ hợp đồng.

2.2.1.3 Trình tự giao kết hợp đồng theo mẫu

Việc giao kết hợp đồng theo mẫu gồm hai giai đoạn: đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Về đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu: đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu là nội dung nội dung của một hợp đồng gần như hoàn chỉnh với đầy đủ các điều khoản chứ không chỉ là những nội dung thể hiện ý định giao kết hợp đồng như các đề nghị giao kết hợp đồng thông thường. Đề nghị giao kết hợp đồng nói chung không phải là phiên bản để các bên ký kết, mà chỉ là nền tảng bước đầu để làm cơ sở cho các bên tiếp tục đàm phán, thương lượng, sửa đổi bổ sung các nội dung giao kết. Còn đối với hợp đồng theo mẫu thì không tồn tại quá trình thương thảo giữa các bên, mà nội dung đề nghị giao kết cũng gần như là phiên bản cuối cùng để bên còn lại, nếu chấp nhận giao kết, sẽ tiến hành ký kết hợp đồng luôn. Các điều khoản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn bởi bên đề nghị giao kết, bên được đề nghị không thể thay đổi hoặc bổ sung, trừ việc cụ thể hóa một số điều khoản liên quan đến các thông tin cá nhân của bên được đề nghị. Nội dung đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu luôn bảo đảm sự rõ ràng, đầy đủ các chi tiết nhưng lại có nhược điểm đó là quá dài dòng, phức tạp, sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn trong

khi đề nghị giao kết hợp đồng bình thường chỉ nói đến những yếu tố cơ bản thuộc về bản chất để bên được đề nghị nắm được những ý chính và những nội dung cần thiết nhất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 387 BLDS 2015 khi *"trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết"*, quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 405 BLDS 2015 khi *"hợp đồng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng"*cũng như tại khoản 6 Điều 12 LBVQLNTD 2010 trong đó yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ *"thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch"*, quy định này được LBVQLNTD 2023 không thay đổi (tại khoản 7 Điều 21). Như vậy, nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu hay nội dung của hợp đồng theo mẫu sẽ phải được công khai, thông báo cho bên được đề nghị trước khi giao kết hợp đồng.

Việc công khai các nội dung của hợp đồng theo mẫu cho bên còn lại là vô cùng quan trọng và cần thiết để bên được đề nghị giao kết có cơ sở nắm bắt các thông tin trong hợp đồng đó, từ đó cân nhắc việc có chấp nhận giao kết hợp đồng hay từ chối giao kết hợp đồng. Đồng thời, cả BLDS 2015 lẫn LBVQLNTD 2010 đều có quy định thêm về việc phải dành thời gian hợp lý để bên còn lại nghiên cứu về hợp đồng trước khi đưa ra quyết định về giao kết hợp đồng theo mẫu.

Tuy nhiên, việc quy định nghĩa vụ giải thích nội dung hợp đồng chưa được ghi nhận trong hệ thống pháp luật Việt Nam mà chúng ta mới chỉ ghi nhận việc giải thích hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra tranh chấp mà thôi. Việc hiểu được nội dung hợp đồng sẽ không thể chỉ đến từ một phía người tiêu dùng tự tìm hiểu, mà phải đến từ cả bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ do bên này đã có quyền lợi là được đơn phương soạn thảo nội dung hợp đồng, nên đi kèm với đó cũng là trách nhiệm phải làm rõ những nội dung đó cho bên còn lại. Bản thân hoạt động giải thích này cũng bao gồm luôn cả nghĩa vụ công khai nội dung hợp đồng cho bên còn lại biết, người tiêu dùng có một khoảng thời gian hợp lý để xem xét các nội dung hợp đồng. Đặc biệt đối với lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt đòi hỏi người tiêu dùng có khoảng thời gian để nghiên cứu hợp đồng, khoảng thời gian này sẽ không thể được cụ thể hóa bằng một con số vì còn tùy vào đặc thù của từng lĩnh vực, mức độ quan trọng của hợp đồng theo mẫu, độ phức tạp của các điều khoản để tính toán xem một người tiêu dùng thông thường cần bao lâu để có khả năng xem xét và hiểu hết nội dung một hợp đồng theo mẫu áp dụng trong lĩnh vực đó.

Về chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu: khi bên được đề nghị trả lời đề nghị giao kết hợp đồng của bên đề nghị. Việc trả lời này có thể dẫn đến một trong hai hậu quả: Chấp nhận đề nghị giao kết hoặc từ chối đề nghị giao kết. Khi bên được đề nghị từ chối đề nghị giao kết, lúc này hợp đồng không được hình thành do ý chí của các bên không gặp nhau, không thống nhất với nhau về các nội dung của hợp đồng. Còn nếu như bên được đề nghị chấp nhận đề nghị giao kết, hợp đồng sẽ được hình thành. Việc chấp nhận đề nghị giao kết ở đây được hiểu là bên được đề nghị sẽ phải chấp nhận toàn

bộ các nội dung mà bên đề nghị đưa ra mà không được chỉnh sửa, bổ sung bất cứ điều gì. Nếu như trong giao kết hợp đồng thông thường, việc một bên điều chỉnh nội dung đề nghị giao kết của bên kia sẽ dẫn đến đảo ngược vai trò của các bên khi bên được đề nghị trở thành bên đề nghị, liên tục như vậy khi quá trình đàm phán diễn ra. Đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt quá trình giao kết hợp đồng theo mẫu không có sự thay đổi vai trò mà từ đầu đến cuối bên đưa ra đề nghị luôn chỉ là một bên, thường là bên cung cấp nước sinh hoạt, còn bên được đề nghị cũng luôn là một bên, thường là người tiêu dùng (khách hàng sử dụng nước). Việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trong hợp đồng theo mẫu không phải là kết quả cuối cùng sau nhiều lần trao đi đổi lại giữa các bên, mà chỉ diễn ra sau một hoạt động đưa ra đề nghị giao kết duy nhất của bên đề nghị. Việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu cũng phải được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định thông qua lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Đối với hợp đồng theo mẫu cung cấp nước sinh hoạt vì hợp đồng theo mẫu có tính chất cung cấp với số lượng lớn, mọi thứ đều theo một quy trình chuẩn chỉnh được tiêu chuẩn hóa được áp dụng giống nhau giữa các chủ thể. Thông thường sự im lặng thường là thói quen xác lập giữa các bên lại tính chất cá nhân theo từng giao kết cụ thể chứ không áp dụng hàng loạt như bản chất của hợp đồng theo mẫu. Do vậy, im lặng không được xem là sự chấp nhận đối với trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt.

Về tự do lựa chọn hình thức, hợp đồng theo mẫu cũng không cho phép bên được đề nghị giao kết lựa chọn hình thức thực hiện bằng văn bản giấy hay hợp đồng điện tử, theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP về quy trình giao kết hợp đồng giữa người bán hàng trực tuyến (bên đề nghị giao kết) với khách hàng (bên được đề nghị giao kết), nhưng chưa có quy định về nội dung hợp theo đồng mẫu, trong khi các giao dịch đang rất phổ biến, chẳng hạn như trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, với sự phát không ngừng của thời đại kỷ nguyên số, việc không quy định về hợp đồng theo mẫu trong thương mại điện tử và tự phát khiến cho người tiêu dùng gặp nhiều bất lợi, rủi ro khi có tranh chấp xảy ra, LBVQLNTD 2010 tuy đã có đưa ra một số quy định về hợp đồng mẫu nhưng chủ yếu chỉ điều chỉnh các hợp đồng mẫu giao kết theo phương thức truyền thống mà chưa tính đến hợp đồng điện tử. Tại Điều 23 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định: "Bộ Công thương có trách nhiệm quy định cụ thể về quy trình giao kết hợp đồng trực tuyến trên website thương mại điện từ do thương nhân, tổ chức, cá nhân lập ra để mua hàng hóa, dịch vụ" nhưng cho đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về quy định này[20]. Theo khoản 1 Điều 14 LBVQLNTD 2010, hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 119 BLDS 2015, hợp đồng theo mẫu có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Như vậy, LBVQLNTD 2010 và LVBQLNTD 2023 không có quy định bắt buộc về mặt hình thức của hợp đồng theo mẫu. Tuy nhiên, Điều 7 Nghị

[20] Nguyễn Thị Bích Giang, Huỳnh Huế Tiên, Nguyễn Hồng Quân (2024), *Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại điện tử hiện nay*, Tạp chí Tòa án, số 11/2024.

định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/10/2011 hướng dẫn LBVQLNTD quy định bắt buộc hợp đồng theo mẫu phải được lập thành văn bản. Quy định này đồng nghĩa với việc loại trừ hai hình thức bằng lời nói và bằng hành vi cụ thể. Song, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 55/2024/NĐ-CP thì hợp đồng theo mẫu không bắt buộc phải được lập thành văn bản, điều này theo tác giả sẽ gặp phải nhiều hạn chế trong việc áp dụng thực hiện. Theo tác giả, Nghị định 99/2011/NĐ-CP chỉ ghi nhận hợp đồng theo mẫu bằng văn bản là phù hợp nhằm để bảo đảm tính thống nhất, an toàn về mặt pháp lý cũng như là cơ sở vững chắc để giải quyết tranh chấp, xung đột nếu có

Một trong những đặc trưng của hợp đồng theo mẫu là được sử dụng nhiều lần với nhiều khách hàng, người tiêu dùng, cần có sự thống nhất trong tất cả mọi trường hợp nên hình thức bằng văn bản là phù hợp và bảo đảm hơn so với hai hình thức còn lại. Văn bản có thể thể hiện dạng giấy hoặc văn bản điện tử để thực hiện việc giao kết. Trong thực tế, lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt tại Thành phố Cần Thơ đã có đơn vị cung cấp nước sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn hình thức ký hợp đồng giấy hoặc hợp đồng dưới dạng điện tử, như xác nhận qua tin nhắn thông qua "ký số" bằng hình thức xác nhận mã OTP được gửi vào số điện thoại của khách hàng hoặc qua mail xác nhận, cụ thể Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 cho phép khách hàng lựa chọn hình thức ký kết hợp đồng bằng văn bản giấy hoặc dưới dạng điện tử. Việc áp dụng linh hoạt quy định này giúp cho đơn vị cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian, không cần trực tiếp gặp gỡ để tiến hành giao kết hợp đồng, nội dung của hợp đồng vẫn đảm bảo theo mẫu đã đăng ký với cơ quan quản lý, không mất không gian lưu trữ và bảo quản, tránh được các yếu tố tác động từ môi trường.

2.2.2 Thực hiện hợp đồng theo mẫu

Theo quy định tại Điều 17 LBVQLNTD 2010 về thực hiện hợp đồng theo mẫu gồm: *"1. Khi giao kết hợp đồng theo mẫu, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải dành thời gian hợp lý để người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng. 2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải lưu giữ hợp đồng theo mẫu đã giao kết cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực. Trường hợp hợp đồng do người tiêu dùng giữ bí mật hoặc hư hỏng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cấp cho người tiêu dùng bản sao hợp đồng"*. Theo LBVQLNTD 2023 nội dung này vẫn được quy định như LBVQLNTD 2010 về cơ bản không có sự thay đổi. Việc quy định về nghĩa vụ dành thời gian nghiên cứu hợp lý cho người tiêu dùng trong phần về thực hiện hợp đồng là không hợp lý khi đây là một nghĩa vụ thuộc về giai đoạn giao kết hợp đồng. Giai đoạn giao kết hợp đồng bao gồm tất cả mọi hành vi diễn ra trước khi hợp đồng được hình thành và có hiệu lực, trong khi đó, giai đoạn thực hiện hợp đồng lại diễn ra sau khi hợp đồng đã có hiệu lực. Bản thân nghĩa vụ nghiên cứu hợp đồng của người tiêu dùng được tiến hành trước khi giao kết, để nhằm mục đích xem xét và có cơ sở để từ đó ra quyết định có chấp nhận giao kết hợp đồng hay không. Do vậy, việc dành thời gian hợp lý cho người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng không thuộc về hoạt động thực hiện hợp đồng mà

là giao kết hợp đồng. Còn lại, hành vi buộc bên đưa ra hợp đồng phải lưu giữ hợp đồng đã ký đến khi hợp đồng hết hiệu lực và có trách nhiệm cung cấp bản sao khi người tiêu dùng giữ bí mật hoặc làm mất là hợp lý, điều này buộc bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải thực hiện theo đúng các nội dung quy định trong hợp đồng và nếu có tranh chấp thì văn bản hợp đồng sẽ là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Đồng thời, bên được đề nghị giao kết luôn luôn có một bản hợp đồng hoặc bản sao để xem lại các nội dung hợp đồng, nếu trong trường hợp phát hiện ra những vi phạm nhất định có thể sử dụng làm bằng chứng và tiến hành khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đối với việc thực hiện các điều kiện giao dịch chung, Điều 18 LBVQLNTD 2010 ghi nhận: "*1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng điều kiện giao dịch chung có trách nhiệm thông báo công khai điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch với người tiêu dùng.2. Điều kiện giao dịch chung phải xác định rõ thời điểm áp dụng và phải được niêm yết ở nơi thuận lợi tại địa điểm giao dịch để người tiêu dùng có thể nhìn thấy".* Quy định này cũng đang nhầm lẫn giữa giai đoạn giao kết và thực hiện các điều kiện giao dịch chung, vì các điều kiện này chỉ có hiệu lực và được áp dụng sau khi đã tiến hành công khai để bên còn lại biết theo khoản 2 Điều 406 BLDS 2015. Do vậy nội dung tại Điều 18 trên chỉ là về vấn đề phải công khai và cách thức công khai cho đúng, vốn thuộc về giai đoạn giao kết hợp đồng chứ không thuộc về giai đoạn thực hiện hợp đồng nên quy định như vậy là không phù hợp.

2.3 Kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

2.3.1 Phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu

Theo quy định tại Điều 19 LBVQLNTD 2010 với 03 (ba) khoản quy định như sau: "*1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tự mình hoặc theo đề nghị của người tiêu dùng, yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp phát hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng; 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này*".

Đối chiếu với quy định về kiểm soát hợp đồng theo mẫu được quy định tại Điều 28 LBVQLNTD 2023 với 05 (ba) khoản như sau: "*1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có số lượng lớn người tiêu dùng mua, sử dụng thường xuyên, liên tục, có tác động trực tiếp, lâu dài đến người tiêu dùng phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi sử dụng để giao kết với người tiêu dùng. Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, sửa đổi Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại Điều này; 2. Cơ quan quản*

lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tự mình hoặc theo đề nghị của người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường hợp được người tiêu dùng ủy quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi phát hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng; 3. Việc xác định hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ, sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã xác lập với người tiêu dùng trong giao dịch cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự; 4. Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cửa mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại Điều này; 5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này".

Nhìn chung hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu là một biện pháp quan trọng đối với LBVQLNTD 2010 và LBVQLNTD 2023. Theo đó, việc kiểm soát sẽ được thực hiện trước khi áp dụng hợp đồng đối với các chủ thể liên quan. Quá trình kiểm soát này bao gồm việc xem xét, đánh giá các hợp đồng theo mẫu về mặt hình thức và nội dung, để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật dân sự và chuyên ngành. Nếu cần thiết, bên đưa ra hợp đồng sẽ được yêu cầu giải trình, và cơ quan kiểm soát có quyền chấp nhận hoặc từ chối việc áp dụng hợp đồng theo mẫu này. Thực hiện tiền kiểm soát là nhằm ngăn chặn các vi phạm tiềm năng trước khi chúng xảy ra. Hiện nay, phương thức tiền kiểm được cụ thể hóa thông qua biện pháp đăng ký hợp đồng theo mẫu, được sử dụng để kiểm soát các hợp đồng theo mẫu trước khi chúng được áp dụng, với mục đích ngăn ngừa các vi phạm tiềm ẩn.

Việc áp dụng đăng ký hợp đồng theo mẫu cho các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu đã được Chính phủ Việt Nam triển khai từ lâu. Bắt nguồn từ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng, Danh mục các lĩnh vực bắt buộc phải đăng ký hợp đồng theo mẫu đã được liên tục mở rộng và cập nhật qua các Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg, số 38/2018/QĐ-TTg và số 25/2019/QĐ-TTg. Hiện nay, các lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu bao gồm: *cung cấp điện sinh hoạt; cung cấp nước sinh hoạt; truyền hình trả tiền; dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; dịch vụ thông tin di động mặt đất (trả trước và trả sau); dịch vụ truy nhập internet; vận chuyển hành khách đường hàng không; vận chuyển hành khách đường sắt; mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp*. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 tại Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2024, có 08 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung là: *"Cung cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt; Cung cấp nước sinh hoạt; Truyền hình trả tiền; Dịch vụ viễn thông di động mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ nhắn tin, dịch vụ truy nhập internet); Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ truy nhập internet); Vận chuyển hành khách đường hàng không; Vận chuyển hành khách đường sắt; Mua, bán căn hộ chung*

cư”. Việc áp dụng đăng ký hợp đồng theo mẫu nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch thương mại, đồng thời tăng cường năng lực quản lý của Nhà nước đối với các ngành dịch vụ thiết yếu.

Những loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được pháp luật quy định phải áp dụng biện pháp đăng ký hợp đồng theo mẫu vừa nêu có nghĩa là không phải bất kỳ lĩnh vực nào sử dụng hợp đồng theo mẫu đều phải thực hiện biện pháp đăng ký, mà chỉ những loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mới phải đăng ký. Luật Giá 2012 đã định nghĩa “hàng hóa, dịch vụ thiết yếu” là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh. Luật cũng đã cụ thể hóa danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu này, như xăng dầu, điện, phân bón, vắc-xin, sữa trẻ em, gạo, thuốc chữa bệnh,… (khoản 2 Điều 15 Luật Giá 2012). Cần nhấn mạnh rằng việc xác định danh mục các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là vô cùng quan trọng, bởi vì đây chính là những mặt hàng, dịch vụ cần được ưu tiên trong các tình huống khẩn cấp, ví dụ như trong thời kỳ phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ các quy định pháp luật hiện hành, chẳng hạn như Quyết định 02/2012/QĐ-TTg, thì chỉ có hai trong số chín hàng hóa, dịch vụ nêu trên, đó là cung cấp điện sinh hoạt và nước sinh hoạt, được coi là thiết yếu. Các hàng hóa, dịch vụ còn lại không thể được xem là thiết yếu, vì chúng không phải là các hàng hóa, dịch vụ chính cho sản xuất, lưu thông hoặc đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người. Điều này cho thấy rằng danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu hiện nay chưa được xây dựng một cách logic và thống nhất. Cần có sự rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hơn để đưa ra một danh mục các hàng hóa, dịch vụ thực sự thiết yếu, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu cơ bản của con người trong các tình huống khẩn cấp.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP (Điều 14 Nghị định 55/2024/NĐ-CP), Bộ Công thương (thông qua Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng) và Sở Công Thương chịu trách nhiệm về việc kiểm soát và quản lý các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Cụ thể, Bộ Công thương chịu trách nhiệm với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có phạm vi áp dụng từ hai tỉnh trở lên (Nghị định 55/2024/NĐ-CP không dùng từ “áp dụng trên phạm vi cả nước”, tuy nhiên việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc áp dụng vì có thể hiểu từ 02 tỉnh trở lên là thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương). Trong khi đó, Sở Công Thương chịu trách nhiệm với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có phạm vi áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong hệ thống pháp luật về hợp đồng theo mẫu, có hai phương thức chính được áp dụng: phương thức tiền kiểm và phương thức hậu kiểm. Phương thức tiền kiểm đề cập đến sự can thiệp của cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo hiệu lực của hợp đồng, tránh các vi phạm trong quá trình áp dụng. Đây là cách tiếp cận mang tính hành chính, nhằm phòng ngừa các vấn đề tiềm ẩn (đối với hợp đồng theo mẫu, việc can thiệp sâu của nhà nước về hiệu lực của hợp đồng được xem là cách thức tiền kiểm). Ngược lại, phương

thức hậu kiểm tập trung vào việc đánh giá tình hình thực tế thực hiện các quy định pháp luật của các chủ thể. Nếu phát hiện có vi phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng các chế tài xử phạt và biện pháp xử lý hậu quả, nhằm răn đe và cảnh báo các chủ thể vi phạm. Hai phương thức này đều nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu, nhưng với cách tiếp cận và mục đích khác nhau. Phương thức tiền kiểm tập trung vào việc phòng ngừa, còn phương thức hậu kiểm tập trung vào việc xử lý các vi phạm đã xảy ra.

Khi áp dụng phương thức kiểm soát, có sự khác biệt giữa các loại hợp đồng theo mẫu. Cụ thể, phương thức tiền kiểm chỉ áp dụng cho các danh mục, hàng hóa thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu. Trái lại, phương thức hậu kiểm không bị giới hạn về đối tượng, bao gồm tất cả các lĩnh vực có áp dụng hợp đồng theo mẫu, dù có bắt buộc đăng ký hay không (khoản 3 Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP). Mặc dù cả hai phương thức đều nhằm kiểm soát việc sử dụng hợp đồng theo mẫu, cách thức thực hiện lại khác nhau. Đối với hợp đồng theo mẫu trong danh mục phải đăng ký, hoạt động kiểm soát thường tập trung vào các vấn đề như (Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP):

Thứ nhất, cần xem xét hợp đồng đang được áp dụng có thực sự đúng với mẫu đã đăng ký không. Trong trường hợp này, vi phạm có thể xảy ra khi bên giao kết hợp đồng sử dụng một hợp đồng khác với mẫu đã đăng ký và được chấp nhận, chẳng hạn như thay đổi nội dung, hình thức như ngôn ngữ, cỡ chữ, màu giấy (Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP). Nghĩa là, mặc dù đã hoàn thành đúng thủ tục đăng ký, nhưng lại khi áp dụng với người tiêu dùng thì không thực hiện đúng.

Thứ hai, liệu bên đưa ra hợp đồng theo mẫu có tiến hành đăng ký hoặc đăng ký lại hợp đồng như quy định không? Trường hợp này có thể xảy ra tình trạng bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực bắt buộc phải đăng ký hợp đồng, nhưng trên thực tế không thực hiện việc đăng ký mà vẫn áp dụng hợp đồng đó trong quá trình giao dịch. Hoặc trong trường hợp pháp luật yêu cầu chủ thể phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, nhưng họ không thực hiện việc đăng ký lại mà vẫn sử dụng hợp đồng đó.

Thứ ba, sau khi đăng ký lại hợp đồng, bên đề nghị giao kết có thông báo cho bên còn lại về những thay đổi trong hợp đồng không? Điều này rất quan trọng, vì theo quy định, bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải thông báo cho bên kia về những thay đổi trong hợp đồng sau khi đăng ký lại. Việc không thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo này sẽ bị coi là hành vi vi phạm.

Thứ tư, liệu có trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải sửa đổi hoặc hủy bỏ nội dung hợp đồng không? Điều này có thể xảy ra khi cơ quan kiểm tra phát hiện ra các vi phạm trong nội dung hợp đồng. Tuy nhiên, việc vi phạm vẫn có thể tiếp diễn nếu các bên không thực hiện sửa đổi, hủy bỏ những nội dung vi phạm như yêu cầu (đây là trường hợp bên đưa ra hợp đồng theo mẫu trước đó đã bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và phát hiện ra vi phạm về mặt nội dung. Từ đó, chủ thể này bị yêu cầu phải sửa đổi hoặc hủy bỏ nội dung hợp đồng theo mẫu

đang áp dụng. Tuy nhiên, vi phạm vẫn có thể xảy ra một lần nữa nếu các chủ thể này không tiến hành sửa đổi, hủy bỏ những nội dung vi phạm).

Trong bối cảnh các hợp đồng theo mẫu không thuộc danh mục phải đăng ký, công tác kiểm soát tập trung vào hai khía cạnh chính. Thứ nhất, nội dung và hình thức của hợp đồng đang áp dụng cần phù hợp với quy định pháp luật chung, luật bảo vệ người tiêu dùng, và các quy định chuyên ngành liên quan. Nếu phát hiện vi phạm, bên đưa ra hợp đồng theo mẫu có thể buộc phải sửa đổi hoặc hủy bỏ những nội dung vi phạm, hoặc cung cấp giải trình về các điểm chưa rõ ràng. Thứ hai, sau khi cơ quan nhà nước yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ những nội dung vi phạm, cần theo dõi xem chủ thể vi phạm có thực hiện các hoạt động sửa đổi, hủy bỏ đó hay không.

Đối với hợp đồng được giao kết bằng phương tiện điện tử, dù lĩnh vực đó có phải đăng ký hợp đồng theo mẫu hay không, một vấn đề quan trọng cần kiểm soát là xem bên đưa ra hợp đồng có cho người tiêu dùng xem xét toàn bộ hợp đồng trước khi giao kết hay không. Điều này nhằm đảm bảo nghĩa vụ cung cấp thông tin và công khai các nội dung của hợp đồng theo mẫu, giúp người tiêu dùng hiểu và nắm bắt được nội dung hợp đồng, từ đó cân nhắc việc chấp nhận giao kết.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu được thực hiện thông qua hai phương thức chính: tiền kiểm và hậu kiểm[21]. Phương thức tiền kiểm, được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Bộ Công thương và Sở Công thương, cho phép kiểm soát và yêu cầu loại bỏ các điều khoản vi phạm pháp luật trong hợp đồng trước khi áp dụng. Đây là cách thức kiểm soát trực tiếp và mang tính chất quyền lực nhà nước. Phương thức hậu kiểm, ngoài các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, còn có sự tham gia của người tiêu dùng và tổ chức xã hội. Họ có quyền theo dõi, đánh giá các hành vi của bên đưa ra hợp đồng, và nếu phát hiện vi phạm thì có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý. Đây là hình thức kiểm soát gián tiếp, dựa trên quyền giám sát và phản ánh của các chủ thể liên quan. Như vậy, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu đảm bảo tối thiểu hóa các vi phạm pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây là trách nhiệm chung của cơ quan nhà nước, người tiêu dùng và tổ chức xã hội, phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3.2 Phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu

2.3.2.1 Kiểm soát hình thức hợp đồng theo mẫu

Theo quy định tại Điều 14 LBVQLNTD 2010, hình thức của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng nói chung được quy định:

"1. Hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Trường hợp giao kết hợp đồng với người tiêu dùng bằng văn bản thì ngôn ngữ của hợp đồng phải được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng là tiếng Việt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

[21] Điều 25, LBVQLNTD 2010.

hoặc pháp luật có quy định khác". Hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về dân sự. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng; Trong trường hợp hợp đồng được ký kết bằng văn bản, ngôn ngữ sử dụng phải rõ ràng, dễ hiểu. Theo nguyên tắc, ngôn ngữ chính của hợp đồng là tiếng Việt, trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt là những người chưa thông thạo ngoại ngữ.

Ngoài những quy định về hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, Điều 7 Nghị định 99/2011/NĐ-CP cũng đưa ra yêu cầu cụ thể đối với hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung:

"Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.

2. Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau".

Hệ thống pháp luật Việt Nam về giao dịch dân sự đã có những quy định linh hoạt, cho phép các dạng hình thức khác nhau. Tuy nhiên, khi áp dụng các quy định này vào các lĩnh vực cụ thể, vẫn có những mâu thuẫn đáng lưu ý. Theo BLDS 2015, giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức, bao gồm lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Tuy nhiên, LBVQLNTD 2010 không có quy định chi tiết về hình thức, mà chỉ đề cập đến việc áp dụng theo pháp luật dân sự, LBVQLNTD 2023 chỉ quy định thêm "quy định khác của pháp luật có liên quan" vẫn không có quy định chi tiết về hình thức. Trong khi đó, Nghị định 99/2011/NĐ-CP lại có quy định rõ ràng rằng hợp đồng theo mẫu phải bằng văn bản. Điều này đồng nghĩa với việc các hình thức hợp đồng bằng lời nói và hành vi sẽ không được công nhận. Song, quy định này lại mâu thuẫn với một số luật chuyên ngành khác, như Nghị định 81/2016/NĐ-CP cho phép hợp đồng, điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông được ký kết bằng các hình thức như lời nói, văn bản hoặc hành vi, trừ những dịch vụ bắt buộc phải có hợp đồng theo mẫu.

Theo quy định tại Nghị định 55/2024/NĐ-CP thì hợp đồng theo mẫu không bắt buộc phải được lập thành văn bản, điều này theo tác giả sẽ gặp phải nhiều hạn chế trong việc áp dụng thực hiện. Theo tác giả, hợp đồng theo mẫu phải được ghi nhận bằng văn bản, vì hợp đồng bằng miệng và hợp đồng bằng hành vi tồn tại những hạn chế nhất định. Hợp đồng bằng văn bản giúp bảo đảm an toàn pháp lý, ghi nhận rõ ràng những nội dung các bên đã thống nhất, đồng thời cũng là cơ sở giải quyết tranh chấp khi các bên có xung đột với nhau. Không thể áp dụng đối với hợp đồng theo mẫu bằng miệng vì mang nhiều rủi ro pháp lý và chỉ nên sử dụng trong những trường hợp thời gian giao dịch ngắn, giá trị giao dịch nhỏ, kèm theo cách thức chứng minh rõ ràng. Với hợp đồng bằng hành vi chưa được công nhận hình thức này đối với hợp đồng theo mẫu là phù hợp. Việc quy

định hợp đồng theo mẫu phải được ghi nhận bằng văn bản là giải pháp tối ưu, trong khi hợp đồng bằng miệng và hợp đồng bằng hành vi còn nhiều hạn chế về rủi ro pháp lý và khả năng chuẩn hóa. Điều này giúp đảm bảo an toàn, minh bạch và tính khả thi của các giao dịch hợp đồng theo mẫu.

Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về các quy định pháp luật liên quan đến điều khoản mẫu trong hợp đồng, nhưng các quốc gia đều thể hiện sự quan tâm và nỗ lực trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tại nhiều quốc gia, quy định về hợp đồng theo mẫu không quá chú trọng vào hình thức hoặc nội dung cụ thể của hợp đồng, mà tập trung vào việc bảo đảm yếu tố dễ nhận biết và công khai cho bên tham gia. Tuy nhiên, xét về bản chất của hợp đồng theo mẫu, việc Nghị định 99/2011/NĐ-CP yêu cầu hợp đồng này phải lập bằng văn bản là cần thiết để đảm bảo tính thống nhất và an toàn pháp lý cho các chủ thể liên quan. Hợp đồng theo mẫu là một hình thức hợp đồng đặc thù, với các quy định và yêu cầu riêng. Mặc dù một số quốc gia có những quy định tiến bộ trong lĩnh vực này, nhưng điều quan trọng vẫn là bảo đảm yếu tố dễ nhận biết và công khai cho các bên tham gia, hơn là quá chú trọng vào hình thức cụ thể của hợp đồng. Việc Nghị định 99/2011/NĐ-CP yêu cầu hợp đồng theo mẫu phải được lập bằng văn bản là nhằm đảm bảo tính thống nhất và an toàn pháp lý cho các chủ thể liên quan, phù hợp với đặc điểm của loại hợp đồng này.

Hợp đồng là công cụ pháp lý quan trọng trong giao dịch kinh tế, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia. Các quy định về hình thức, nội dung của hợp đồng cần phải được xây dựng một cách hợp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng. Trước hết, các yêu cầu về cỡ chữ tối thiểu là 12, nền giấy và màu mực tương phản trong hợp đồng theo mẫu là đảm bảo các điều kiện cơ bản để người đọc có thể dễ dàng quan sát và tiếp cận nội dung hợp đồng. Điều này rất cần thiết, bởi hợp đồng thường chứa nhiều điều khoản quan trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên. Ngoài ra liên quan đến ngôn ngữ của hợp đồng, nếu như LBVQLNTD 2010 có quy định tương đối mở khi cho phép các hợp đồng tiêu dùng có thể bằng tiếng việt hoặc một ngôn ngữ khác nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định, thì Nghị định 99/2011/NĐ-CP lại có quy định cứng nhắc bắt buộc ngôn ngữ hợp đồng theo mẫu phải bằng tiếng việt mà không cho ngoại lệ. Vấn đề ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng cũng cần được xem xét kỹ lưỡng và tại Nghị định 55/2024/NĐ-CP đã quy định thống nhất với LBVQLNTD 2023 ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng khác theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của LBVQLNTD 2023. Hiện nay, với sự gia tăng số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, việc chỉ cho phép sử dụng tiếng Việt trong hợp đồng theo mẫu sẽ gây khó khăn cho những đối tượng này khi tham gia giao kết. Trên thực tế, nhiều hợp đồng trong các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông đã có phiên bản tiếng Anh để phục vụ khách hàng nước ngoài. Do đó, việc mở rộng ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng theo mẫu, cho phép các bên lựa chọn sử dụng tiếng Việt hoặc một ngôn ngữ khác theo thỏa thuận, sẽ là giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các bên tham gia giao dịch.

Ngôn ngữ trong hợp đồng là một yếu tố quan trọng giúp các bên thỏa thuận rõ ràng và hiểu nhau. LBVQLNTD 2010 và Nghị định 99/2011/NĐ-CP đều quy định rằng ngôn ngữ trong hợp đồng phải rõ ràng, dễ hiểu, giúp bất kỳ ai đọc đều có thể nắm bắt được ý nghĩa. Tuy nhiên, việc xác định ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu không phải lúc nào cũng đơn giản, mà còn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Do vậy, quy định này được hỗ trợ thêm bởi nội dung về giải thích hợp đồng tại khoản 2 Điều 405 BLDS, theo đó *"trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó"* và quy định tại Điều 15 LBVQLNTD 2010: *"Trong trường hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng"*. Để hỗ trợ đánh giá tính rõ ràng, dễ hiểu của ngôn ngữ trong hợp đồng, pháp luật có các quy định về giải thích hợp đồng. Cụ thể, BLDS 2015 tại khoản 2 Điều 405 quy định rằng nếu hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng, thì bên đưa ra hợp đồng phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó. Bên cạnh đó, LBVQLNTD 2010 tại Điều 15 cũng quy định rằng khi có sự hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng, cơ quan có thẩm quyền sẽ giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Như vậy, các quy định về giải thích hợp đồng là công cụ hỗ trợ đắc lực để xác định liệu ngôn ngữ trong hợp đồng có thực sự rõ ràng, dễ hiểu hay không. Trường hợp các bên hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của các điều khoản, ngôn từ trong hợp đồng, có thể coi ngôn ngữ đó là rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp các điều khoản sử dụng ngôn từ khó hiểu, hoặc diễn đạt tối nghĩa, dẫn đến các bên không thống nhất cách hiểu, buộc phải yêu cầu giải thích hợp đồng. Trong các trường hợp này, việc giải thích hợp đồng cần dựa trên ý chí chung của các bên, ngôn từ của hợp đồng, cũng như mục đích và tính chất của hợp đồng.

Áp dụng nguyên tắc contra proferentem, hay còn được gọi là nguyên tắc giải thích có lợi cho bên yếu thế, có lịch sử phát triển lâu dài trong pháp luật. Từ thời cổ đại đến nay, đặc biệt với sự xuất hiện của các hợp đồng theo mẫu trong kỷ nguyên kinh doanh hiện đại, nguyên tắc này đã được ghi nhận và áp dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Theo nguyên tắc này, trong trường hợp có sự mơ hồ, không rõ ràng trong các điều khoản của hợp đồng, việc giải thích sẽ được thiên về bảo vệ lợi ích của bên yếu thế, bên chấp nhận các điều khoản đó. Điều này có thể áp dụng khi giải thích các hợp đồng nói chung, khi giải thích các điều khoản theo mẫu do một bên soạn thảo, hoặc khi giải quyết tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng. Nguyên tắc này nhằm tăng cường bảo vệ cho bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng. Tuy nhiên, theo quan điểm của một số học giả, nguyên tắc contra proferentem không chỉ có ý nghĩa khi có sự bất bình đẳng về vị thế giữa các bên, mà còn là biện pháp để bù đắp cho sự thiếu cân bằng về thông tin. Điều này được minh chứng qua việc nguyên tắc này vẫn được ghi nhận trong các hợp đồng thương mại quốc tế, những giao dịch không hề có sự mất cân bằng về vị thế của các chủ thể. Trong những trường hợp như vậy, nguyên tắc contra proferentem có thể được xem như một sự thúc đẩy để bên soạn thảo hợp đồng phải cung cấp nhiều thông tin hơn về các nghĩa vụ

của các bên, từ đó giảm thiểu nguy cơ bên còn lại hiểu sai về hợp đồng và tạo điều kiện cho hoạt động giải thích hợp đồng của tòa án.

2.3.2.2 Kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu

Trong lĩnh vực hợp đồng theo mẫu, kiểm soát nội dung được coi là một vấn đề then chốt. Điều này không chỉ được các hệ thống pháp luật trên thế giới, mà cả các học giả quan tâm nghiên cứu rất nhiều. Lý do là do sự phức tạp của vấn đề, với nhiều khía cạnh cần xem xét khi đánh giá liệu hợp đồng có công bằng cho các bên tham gia hay không. Hợp đồng theo mẫu thường do bên có chuyên môn và kinh nghiệm, như các doanh nghiệp, soạn thảo. Họ thường có đội ngũ luật sư giỏi, có thể tạo ra những hợp đồng dài, nhiều thuật ngữ chuyên môn, khó hiểu. Điều này khiến việc đánh giá toàn diện nội dung hợp đồng không phải là một công việc đơn giản. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống pháp luật Việt Nam tiến hành kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu theo hai cách: quy định những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng và những nội dung bị cấm. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Như vậy, kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu là một vấn đề phức tạp, thu hút sự quan tâm của các luật gia và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Việt Nam đã có những giải pháp pháp lý cụ thể để giải quyết vấn đề này, nhằm đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của các bên.

Trong việc quy định chi tiết các điều khoản hợp đồng, việc liệt kê quá nhiều các điều khoản bắt buộc một cách không cần thiết sẽ làm giảm hiệu quả điều chỉnh của các quy định pháp luật. Những nội dung như thông tin của các bên không nhất thiết phải được quy định, vì đây không phải là những nội dung mang tính kiểm soát nhà nước, và việc thiếu đi những nội dung này cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. Tuy nhiên, quan điểm khác cho rằng, việc quy định những điều khoản bắt buộc trong hợp đồng có ý nghĩa quan trọng liên quan đến nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng. Cung cấp đầy đủ thông tin tiền hợp đồng là một yếu tố thiết yếu, giúp bên được đề nghị giao kết có đầy đủ thông tin cần thiết về sản phẩm, dịch vụ và các vấn đề khác trong hợp đồng. Từ đó, họ có thể cân nhắc lợi hại và đưa ra quyết định có chấp nhận giao kết hợp đồng hay không. Việc giao kết hợp đồng mà không có đầy đủ thông tin sẽ không thể phản ánh đúng ý chí của các bên, dẫn đến không bảo đảm quyền và lợi ích của họ.

Về tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin trong hợp đồng theo mẫu, sự chênh lệch về khả năng tiếp cận thông tin giữa các bên là rất lớn - một bên là nhà cung cấp chuyên nghiệp, còn bên kia là người tiêu dùng thông thường. Do đó, việc yêu cầu các thông tin quan trọng phải được thể hiện rõ ràng trong nội dung hợp đồng là cách tốt nhất để đảm bảo người tiêu dùng có thể nắm bắt được các thông tin này. Việc này không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ các thông tin quan trọng, mà còn tạo ra trách nhiệm cho bên cung cấp trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết.

Thứ nhất, cần giúp đỡ bên được đề nghị ký kết hợp đồng nắm bắt thông tin tốt hơn. Mặc dù người tiêu dùng thường ít chủ động tìm hiểu kỹ, nhưng họ vẫn có xu hướng đọc

và nghiên cứu các điều khoản trong hợp đồng trước khi xác nhận chấp thuận. Vì vậy, việc trình bày thông tin rõ ràng, dễ hiểu là cực kỳ quan trọng.

Thứ hai, phải bảo đảm tính trung thực của các thông tin mà bên đề nghị ký kết hợp đồng cung cấp. Có trường hợp bên này cố tình sử dụng các biện pháp như chữ quá nhỏ, thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, khiến cho người tiêu dùng khó nắm bắt được nội dung thực tế của hợp đồng. Điều này cần tránh.

Cuối cùng, cần dễ dàng kiểm tra việc tuân thủ cung cấp thông tin của bên đề nghị ký kết. Các thông tin này có thể được ghi trực tiếp trong hợp đồng hoặc trong các phụ lục đi kèm, với sự xác nhận của khách hàng.

Luật pháp trên thế giới ngày càng chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt liên quan đến thông tin tiền hợp đồng. Nhiều văn bản pháp luật đã ghi nhận quy định về việc các thông tin cung cấp cho người tiêu dùng trước khi ký kết hợp đồng sẽ trở thành một phần không thể tách rời của hợp đồng. Cụ thể, Đạo luật về Quyền của Người tiêu dùng 2015 của Vương quốc Anh[22] đề cập đến việc các thông tin như đặc tính chủ yếu của hàng hóa, dịch vụ hoặc nội dung số; thông tin nhận dạng của thương nhân; giá cả; chi phí vận chuyển; phương thức và thời gian giao hàng; chính sách xử lý khiếu nại; bảo hành sau bán hàng; độ dài hợp đồng; các chức năng của nội dung số; v.v. phải được cung cấp cho người tiêu dùng trước khi hợp đồng có hiệu lực và trở thành một phần của hợp đồng, trừ khi có thỏa thuận khác. Tương tự, Chỉ thị 2011/83/EU của Nghị viện Châu Âu về Quyền của Người tiêu dùng[23] cũng liệt kê 20 nội dung thông tin bắt buộc phải có trong hợp đồng giao kết từ xa hoặc không giao kết trực tiếp, và các thông tin này không thể điều chỉnh nếu không có sự đồng ý của các bên. BLDS Đức cũng có quy định tương tự đối với các hợp đồng giao kết từ xa hoặc không giao kết trực tiếp. Có thể thấy xu hướng chung là các văn bản pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ngày càng yêu cầu chặt chẽ hơn việc cung cấp thông tin tiền hợp đồng cho người tiêu dùng, đồng thời khẳng định rằng những thông tin này sẽ trở thành một phần không thể tách rời của hợp đồng, giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách hiệu quả hơn.

Trong thực tế, việc kiểm soát các nội dung cụ thể phải có trong các hợp đồng nói chung, và đặc biệt là trong các hợp đồng theo mẫu, là hết sức cần thiết. Mặc dù lúc đầu, việc kiểm soát này có thể trông như sự can thiệp vào quyền tự do ý chí của các bên, nhưng khi phân tích kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng mục đích cuối cùng của các quy định này là để đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác từ phía bên soạn thảo hợp đồng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bên kia. Đối với các hợp đồng chuyên ngành, đa phần áp dụng hình thức hợp đồng theo mẫu. Trong trường hợp này, nghĩa vụ cung cấp thông tin trở nên càng quan trọng hơn, do sự chênh lệch về khả năng tiếp cận thông tin giữa các bên. Vì vậy, yêu cầu các thông tin bắt buộc phải có trong các loại hợp đồng

[22] Xem thêm tại https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/section/12/enacted, ngày truy cập 14/05/2024.
[23] Xem thêm tại https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083, ngày truy cập 14/05/2024.

này là hoàn toàn hợp lý. Mặc dù được coi là một hình thức kiểm soát nội dung, những quy định này thực chất còn có ý nghĩa về mặt thủ tục giao kết hợp đồng.

Ngoài việc kiểm soát nội dung hợp đồng bằng cách xác định các điều khoản bắt buộc, pháp luật còn quy định những điều khoản không được phép đưa vào hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế. Điều này thể hiện rõ trong quy định tại khoản 3 Điều 405 BLDS 2015, theo đó "Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác".

Đồng thời, khoản 1 Điều 16 LBVQLNTD 2010 cũng liệt kê một số điều khoản hợp đồng không có hiệu lực, bao gồm: *"a) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; b) Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của người tiêu dùng; c) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thỏa thuận trước với người tiêu dùng hoặc quy tắc, quy định bán hàng, cung ứng dịch vụ áp dụng đối với người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ không được thể hiện cụ thể trong hợp đồng; d) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn phương xác định người tiêu dùng không thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ; đ) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; e) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ giải thích hợp đồng trong trường hợp điều khoản của hợp đồng được hiểu khác nhau; g) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua bên thứ ba; h) Bắt buộc người tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ ngay cả khi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không hoàn thành nghĩa vụ của mình; i) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không được người tiêu dùng đồng ý"*. Trong bối cảnh pháp luật về hợp đồng tiêu dùng, chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt giữa quy định của BLDS 2015 và LBVQLNTD 2010. Trong khi BLDS 2015 đưa ra một cách tiếp cận tổng quát, liệt kê ba loại điều khoản không được sử dụng trong hợp đồng mẫu, thì LBVQLNTD 2010 lại cung cấp một danh sách chi tiết các điều khoản cụ thể bị cấm áp dụng trong hợp đồng với người tiêu dùng, quy định này được LBVQLNTD 2023 tiếp tục kế thừa. Tuy nhiên, quy định chung tại khoản 3 Điều 405 BLDS 2015 vẫn còn nhiều vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng. Đối với các điều khoản tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên được đề nghị, việc điều chỉnh của pháp luật dân sự là phù hợp, vì các điều khoản này tạo ra sự bất công bằng cho bên đó. Những trách nhiệm hoặc quyền lợi chính đáng này sẽ không bị tăng lên hoặc loại bỏ nếu cả hai bên có quyền tự do thỏa thuận các nội dung trong hợp đồng. Tuy nhiên, do bên được đề nghị giao kết không có quyền đàm phán các điều khoản, nên bên đề nghị giao kết mới đưa vào các điều khoản này nhằm tạo ra sự bất lợi một cách không hợp lý, dẫn đến sự bất công bằng

trong hợp đồng. Đối với các điều khoản miễn trừ trách nhiệm cho bên đưa ra hợp đồng, điều quan trọng là cần phải cân nhắc ý nghĩa, mục đích của những điều khoản đó. Không phải lúc nào những điều khoản miễn trừ cũng là những điều khoản gây bất lợi cho bên còn lại. Chúng ta cần đánh giá xem những điều khoản này có "hợp lý" và "công bằng" với các bên chủ thể hay không? Đây mới là điểm mấu chốt để đưa ra hậu quả pháp lý rằng những điều khoản đó sẽ không có hiệu lực. Việc điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng tiêu dùng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, cân bằng lợi ích giữa các bên, đảm bảo tính công bằng và hợp lý, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Theo tác giả Lê Nết, *"để xét tính hợp lý của một điều khoản, Tòa án không chỉ nhìn vào nội dung của điều khoản đó, mà phải nhìn vào nội dung giao dịch giữa hai bên một cách tổng thể, xem mỗi bên được gì, mất gì khi giao kết hợp đồng có nội dung như vậy. Nếu điều khoản miễn trừ trách nhiệm được đánh đổi bằng một mức giá hấp dẫn cho bên kia thì điều khoản đó có thể được chấp nhận"*. Đồng thời, tác giả Lê Nết cũng có dẫn chiếu một vụ việc xảy ra tại Anh, cụ thể giữa các bên Photo Production v. Securicor (1980) AC 827, nguyên đơn là chủ một kho hàng đã thuê bị đơn làm dịch vụ bảo vệ. Một đám cháy bất ngờ xảy ra tại kho hàng của bị đơn, với nguyên nhân là do nhân viên bảo vệ vô ý đốt lửa sưởi ấm. Sự cố này đã gây ra những thiệt hại lên đến 648.000 bảng Anh. Tuy nhiên, trong hợp đồng có ghi rõ một điều khoản loại trừ trách nhiệm, theo đó bị đơn không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại do nhân viên của họ gây ra, trừ khi những thiệt hại này có thể được bị đơn biết trước. Vấn đề pháp lý đặt ra tại tòa án là liệu điều khoản miễn trừ trách nhiệm này có hiệu lực hay không. Một số thẩm phán cho rằng điều khoản này là vô hiệu, vì nó mâu thuẫn với trách nhiệm cơ bản của bên nhận gửi giữ, đó là phải bồi thường cho các thiệt hại do lỗi của mình hoặc nhân viên gây ra. Tuy nhiên, các thẩm phán khác lại có ý kiến khác. Theo Luật về Điều khoản bất công bằng của Anh 1977, một điều khoản miễn trừ trách nhiệm có thể được coi là hợp lệ nếu nội dung của nó là hợp lý. Trong trường hợp này, với giá trị hợp đồng bảo vệ thấp (100 bảng/năm) nhưng giá trị kho hàng lại rất cao, việc miễn trừ trách nhiệm như vậy được coi là hợp lý theo nguyên tắc "tiền nào của nấy". Từ đó, có thể thấy rằng không phải mọi điều khoản miễn trừ trách nhiệm đều gây bất lợi cho bên được đề nghị trong hợp đồng. Thay vào đó, chúng có thể phân chia rõ ràng các nghĩa vụ và rủi ro mà các bên phải gánh chịu, từ đó đem lại sự công bằng giữa các bên. Vì vậy, các nhà làm luật cần xem xét và điều chỉnh lại quy định về các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trong BLDS 2015, để đảm bảo tính công bằng và hợp lý.

Trong thực tế, việc áp dụng các điều khoản hợp đồng này đôi khi gây ra những bất lợi cho bên yếu thế, đặc biệt là người tiêu dùng. Điều này được thể hiện rõ trong Điều 405 BLDS, khoản 3, quy định về sự vô hiệu của các điều khoản bất lợi cho bên yếu thế. Đáng chú ý, đoạn cuối của khoản 3 Điều 405 lại có một ngoại lệ, đó là "trừ trường hợp có thỏa thuận khác". Nội dung này gây nhiều tranh cãi và có thể được xem là "điểm yếu" của quy định. Bởi lẽ, chỉ cần các bên ký kết hợp đồng có thêm một vài từ như "các bên đã cùng nhau thống nhất soạn thảo điều khoản", thì có thể được coi là đã có "thỏa

thuận khác", và do đó các cơ quan nhà nước sẽ không thể can thiệp vào loại bỏ những điều khoản bất lợi này.

Nhìn chung, kinh nghiệm và bài học từ các quốc gia phát triển trong việc quản lý các hợp đồng theo mẫu, chẳng hạn như Liên minh Châu Âu, Đức và Hàn Quốc, cho thấy rằng quy định kiểm soát nội dung luôn là một mối quan tâm chính của các nhà lập pháp và học giả. Mặc dù các mô hình quốc gia không hoàn toàn giống nhau, nhưng vẫn có một số điểm chung, đó là sự kết hợp giữa các quy định chung và quy định cụ thể về các điều khoản bất công bằng. Trong đó, các quy định chung cung cấp khái niệm và dấu hiệu để nhận diện các điều khoản bất công bằng, trong khi các quy định cụ thể sẽ liệt kê chi tiết các điều khoản bất công bằng trong thực tế. Điều này tạo thành một hệ thống kiểm soát nội dung đa tầng, kết hợp giữa quy định chung và quy định riêng, giúp chúng ta dễ dàng xác định các điều khoản không có hiệu lực trong hợp đồng. Tuy nhiên, các quy định riêng không thể bao quát hết tất cả các trường hợp vi phạm trong thực tế, vì vậy cần có quy định chung để đảm bảo ứng dụng rộng rãi, hạn chế sự bỏ sót các điều khoản vi phạm. Trong BLDS 2015, quy định chung tại khoản 3 Điều 405 chưa được coi là hoàn thiện, khi chỉ liệt kê ba loại điều khoản không có hiệu lực, tức là theo hướng của các quy định riêng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, việc điều chỉnh quy định chung bằng cách đưa ra khái niệm và dấu hiệu nhận biết các điều khoản bất công bằng sẽ là phương án hợp lý hơn trong BLDS.

2.3.3 Điều kiện và nội dung hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

Hiện nay, trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt được Chính phủ quy định chủ yếu tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định ưu đãi với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Tại Mục II Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định:

"Điều 44. Hợp đồng dịch vụ cấp nước

1. Hợp đồng dịch vụ cấp nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa đơn vị cấp nước với khách hàng sử dụng nước.

2. Hợp đồng dịch vụ cấp nước bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Chủ thể hợp đồng;

b) Mục đích sử dụng;

c) Tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Giá nước, phương thức và thời hạn thanh toán;

e) Điều kiện chấm dứt hợp đồng;

g) Xử lý vi phạm hợp đồng;

h) Các nội dung khác do hai bên thỏa thuận…".

Hướng dẫn nội dung này Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 *"Nội dung hợp đồng dịch vụ cấp nước bán lẻ phải thể hiện được những thông tin cơ bản về khách hàng về đấu nối để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, thuận lợi cho việc quản lý; quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng; các điều kiện chất lượng dịch vụ, giá nước sạch, phương thức thanh toán; những quy định của pháp luật về cấp nước có liên quan đến đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước…".*

Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ cấp nước, bao gồm đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước. Khi một hộ gia đình (người tiêu dùng) ký hợp đồng với đơn vị cấp nước, hợp đồng sẽ quy định rõ trách nhiệm của đơn vị cấp nước như: cung cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế[24], bảo dưỡng đường ống và trách nhiệm của khách hàng như thanh toán tiền nước đúng hạn. Hợp đồng dịch vụ cấp nước phải bao gồm các nội dung cơ bản như chủ thể hợp đồng, mục đích sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá cả, và điều kiện chấm dứt hợp đồng, xử lý vi phạm hợp đồng.

Trong hợp đồng ghi rõ khách hàng được sử dụng nước với tiêu chuẩn chất lượng nhất định, có quyền yêu cầu đơn vị cấp nước khắc phục sự cố đường ống, và phải thanh toán đúng hạn theo giá nước quy định, nếu không thực hiện thanh toán đúng hạn (vi phạm nghĩa vụ thanh toán) sẽ bị tạm ngừng dịch vụ cấp nước theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định 117/2007/NĐ-CP *"a) Đối với khách hàng sử dụng nước là hộ gia đình sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt: Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 5 tuần kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước; Nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán do có lý do khách quan đã được thông báo trước cho đơn vị cấp nước về những lý do trên thì việc ngừng dịch vụ cấp nước sẽ được thực hiện sau 10 tuần kể từ khi có thông báo về việc ngừng dịch vụ cấp nước. b) Đối với các đối tượng sử dụng nước khác: Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 15 ngày làm việc kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước".* Tuy nhiên, mặc dù khách hàng sử dụng nước vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì việc tạm ngừng cấp nước phải được thông báo đến khách hàng. Đối với hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt, đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ nếu khách hàng không thanh toán tiền nước hoặc vi phạm hợp đồng, sau 5 hoặc 10 tuần kể từ khi có thông báo; Đối với các đối tượng sử dụng nước khác, đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ sau 15 ngày làm việc thông báo nếu khách hàng không thanh toán tiền nước hoặc vi

[24] Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

phạm hợp đồng. Nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng nước được quy định cụ thể tại Điều 48 Nghị định 117/2007/NĐ-CP bao gồm các ý chính như: khách hàng sử dụng nước phải thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền nước ghi trong hóa đơn; Phương thức, hình thức và địa điểm thanh toán do hai bên thỏa thuận; Khách hàng chậm trả tiền nước quá một tháng phải trả cả tiền lãi, đơn vị cấp nước thu thừa tiền nước phải hoàn trả cho khách hàng, kèm theo tiền lãi nếu quá một tháng, lãi suất do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá lãi suất cho vay cao nhất của Ngân hàng mà đơn vị cấp nước có tài khoản. Khách hàng có quyền yêu cầu đơn vị cấp nước xem xét lại số tiền nước, nếu không đồng ý, có thể đề nghị hòa giải hoặc khởi kiện. Trong thời gian chờ giải quyết, vẫn phải thanh toán tiền nước và đơn vị không được ngừng dịch vụ.

Ví dụ về việc áp dụng Điều 48: Gia đình ông Nguyễn Văn A sử dụng nước từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Hàng tháng, gia đình ông A nhận được hóa đơn tiền nước với số tiền 200.000 đồng và phải thanh toán trước ngày 25 hàng tháng. Tháng 6/2024, gia đình ông A quên không thanh toán tiền nước đúng hạn. Đến ngày 28/7/2024, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ thông báo gia đình ông A phải thanh toán 200.000 đồng tiền nước cộng với 10.000 đồng tiền lãi chậm trả. Gia đình ông A phải thanh toán đầy đủ số tiền này. Trường hợp này tuân thủ đúng quy định tại khoản 2, Điều 48.

Tạm ngừng dịch vụ cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các trường hợp nhất định, ví dụ như một hộ gia đình đi du lịch dài ngày và yêu cầu tạm ngừng cấp nước trong thời gian vắng nhà. Ngừng dịch vụ cấp nước là biện pháp cuối cùng của đơn vị cấp nước khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước hoặc vi phạm hợp đồng. Ví dụ, một cơ sở kinh doanh không thanh toán tiền nước trong 15 ngày làm việc sau thông báo, đơn vị cấp nước có thể ngừng cấp nước cho cơ sở này. Việc thông báo trước và thời gian chờ trước khi ngừng dịch vụ nhằm tạo cơ hội cho khách hàng khắc phục tình trạng vi phạm và duy trì dịch vụ cấp nước. Qua quy định tại Điều 45 Nghị định 117/2007/NĐ-CP có thể thấy rằng nhà đối tượng khách hàng của hợp đồng dịch vụ cung cấp nước có hai đối tượng chính là hộ gia đình sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt và các đối tượng khác (như: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi…).

Ngoài ra, đơn vị cấp nước có thể tạm ngừng dịch vụ cấp nước nếu khách hàng yêu cầu vì lý do hợp lý như tạm vắng, tạm dừng sản xuất/kinh doanh, nhưng không chấm dứt hợp đồng dịch vụ. Việc chấm dứt hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt được quy định tại Điều 46 Nghị định 117/2007/NĐ-CP một trong hai bên (đơn vị cấp nước hoặc khách hàng) có quyền chấm dứt hợp đồng nếu bên kia không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Ví dụ, nếu đơn vị cấp nước không cung cấp dịch vụ đúng như cam kết trong hợp đồng, khách hàng có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Hoặc nếu khách hàng không còn nhu cầu sử dụng nước, họ cũng có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng, hợp đồng có thể được khôi phục hoặc ký lại sau khi các vướng mắc giữa hai bên đã được giải quyết.

Khi có sai sót trong dịch vụ cấp nước bao gồm chất lượng nước, phương thức cấp nước hoặc các dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu trong hợp đồng, đơn vị cấp nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng do những sai sót trong quá trình cung cấp dịch vụ. Đồng thời, khách hàng phải gửi khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ khi phát hiện sai sót, đơn vị cấp nước phải xem xét và giải quyết khiếu nại trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng sử dụng nước.

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 117/2007/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng và minh bạch trong việc đo đếm lượng nước sử dụng, từ đó tính đúng chi phí cho khách hàng đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư và lắp đặt toàn bộ các thiết bị đo đếm và thiết bị phụ trợ khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Thiết bị đo đếm nước phải phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam và được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường kiểm chuẩn và niêm phong. Đồng thời, đơn vị cấp nước có trách nhiệm tổ chức ghi đúng chỉ số đồng hồ nước theo định kỳ và thông báo cho khách hàng sử dụng nước, khách hàng sử dụng nước có quyền kiểm tra, giám sát việc ghi chỉ số đồng hồ của đơn vị cấp nước. Song song đó, khách hàng sử dụng nước cũng phải có trách nhiệm bảo vệ đồng hồ nước lắp đặt trong khu vực quản lý của mình và thông báo kịp thời cho đơn vị cấp nước khi phát hiện đồng hồ nước bị mất hoặc bị hỏng. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm bảo vệ đồng hồ nước lắp đặt ở ngoài khu vực quản lý của khách hàng sử dụng nước. Ví dụ, trường hợp một khách hàng gia đình có đồng hồ nước bị hỏng do lỗi của mình, họ cần thông báo cho đơn vị cấp nước để sửa chữa hoặc thay thế. Nếu không, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc mất tiền nước không được tính đúng lượng sử dụng. Ngược lại, nếu đồng hồ nước bị hỏng do lỗi của đơn vị cấp nước, họ sẽ chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa hoặc thay mới. Quy định này quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc kiểm định thiết bị đo đếm nước, nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng sử dụng nước và đảm bảo tính chính xác của hệ thống đo lường.

Như vậy, hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt có những quy định mang tính đặc thù riêng so với các loại hợp đồng theo mẫu khác, tuy nhiên có chung mục đích là nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.4 Xử lý vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

Việc xử lý xử vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu nói chung, xử lý vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng phải chịu sự tác động của cái chung.

2.4.1 Xử lý vi phạm pháp luật về hình thức hợp đồng theo mẫu

Các hành vi vi phạm về hình thức của hợp đồng theo mẫu bao gồm:

- Hành vi "Ký kết hợp đồng với người tiêu dùng với hình thức, ngôn ngữ hợp đồng không đúng quy định" được ghi nhận tại điểm a khoản 1 Điều 48 Nghị định 98/2020/NĐ-CP với mức xử phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng;

- Hành vi *"có cỡ chữ nhỏ hơn quy định"*, *"ngôn ngữ hợp đồng không phải là tiếng Việt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác"*, *"nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không tương phản nhau"* ghi nhận lần lượt tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 50 Nghị định 98/2020/NĐ-CP với mức xử phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng.

Các hành vi vi phạm về hình thức thường được xử lý với mức phạt tương đương và biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu sửa đổi hợp đồng. Nhưng, việc những hành vi này lại được quy định tại hai điều luật khác nhau là một hạn chế của hệ thống pháp luật, nó cần được xếp vào cùng một điều luật để đảm bảo tính thống nhất và hợp lý vì về bản chất có cùng vi phạm. Đặc biệt, một vấn đề cần xem xét là nếu đã có biện pháp khắc phục là yêu cầu sửa đổi hợp đồng, liệu có cần áp dụng thêm chế tài dân sự về tuyên bố hợp đồng vô hiệu khi có yêu cầu của các chủ thể liên quan, liên quan đến kiểm soát hành chính của cơ quan có thẩm quyền, trong khi tuyên bố hợp đồng vô hiệu là quyền của các chủ thể tham gia giao dịch (Điều 123 BLDS 2015). Vì vậy, nếu có yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu, tòa án vẫn sẽ giải quyết theo yêu cầu đó, trừ trường hợp được quy định tại Điều 129 BLDS 2015. Sự không thống nhất trong quy định pháp luật về các hành vi vi phạm hình thức tương tự nhau là một hạn chế cần được khắc phục, đồng thời cần xem xét mối quan hệ giữa biện pháp khắc phục hành chính và chế tài dân sự trong các trường hợp này.

2.4.2 Xử lý vi phạm pháp luật về nội dung hợp đồng theo mẫu

Nhằm kiểm soát nội dung của hợp đồng theo mẫu, pháp luật quy định ở hai khía cạnh là kiểm soát những nội dung phải có và nội dung bị cấm trong hợp đồng. Việc xử lý các vi phạm pháp luật đối với hai khía cạnh này cũng có những khác biệt đáng lưu ý.

Cụ thể, khi hợp đồng theo mẫu có các điều khoản cấm tại khoản 3 Điều 405 BLDS 2015 hoặc khoản 1 Điều 16 LBVQLNTD 2010, sẽ bị phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, bên đưa ra hợp đồng còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm việc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được do đưa vào những điều khoản vô hiệu này. Theo đó, nếu các điều khoản vô hiệu giúp bên đưa ra hợp đồng có được những lợi ích vật chất mà họ không được hưởng nếu không có các điều khoản này, thì họ sẽ phải hoàn trả lại các lợi ích này theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Về mặt dân sự, hậu quả pháp lý khác là hợp đồng sẽ bị tuyên bố vô hiệu một cách tuyệt đối về nội dung do vi phạm các quy định cấm, không chịu ảnh hưởng của thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu. Như vậy, việc kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu không chỉ nhằm bảo vệ các điều khoản bắt buộc phải có, mà còn nhằm loại trừ các nội dung bị cấm, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và dân sự tương ứng để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

2.4.3 Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu

Việc vi phạm quy định về đăng ký hợp đồng theo mẫu được coi là một hành vi nghiêm trọng và sẽ phải chịu các mức phạt tương ứng. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 49 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, những cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các hành vi sau sẽ bị

phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng. Đáng chú ý, nếu vi phạm có phạm vi áp dụng từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, mức phạt sẽ được nhân đôi, bao gồm những hành vi sau:

Không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu với cơ quan có thẩm quyền: Việc không đăng ký hợp đồng theo mẫu không chỉ là vi phạm về mặt thủ tục, mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý. Theo khoản 1 Điều 48 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi không đăng ký hợp đồng mẫu có thể được xem là vi phạm về hình thức. Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng áp dụng các hình thức xử phạt khác, bởi vì theo nguyên tắc "một hành vi chỉ bị xử phạt hành chính một lần", cơ sở pháp lý chính để xử phạt sẽ là việc không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng, chứ không phải là vi phạm về hình thức. Quan trọng hơn, việc không đăng ký hợp đồng mẫu có thể dẫn đến hậu quả dân sự nghiêm trọng, cụ thể là hợp đồng có thể bị tuyên bố vô hiệu. Điều này được lý giải bởi yêu cầu về hình thức đăng ký là một tiêu chí bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực pháp lý, theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 49 Nghị định 98/2020/NĐ-CP). Như vậy, việc không đăng ký không chỉ dẫn đến các hình thức xử phạt hành chính, mà còn có thể làm ảnh hưởng đến tính hiệu lực của chính hợp đồng.

Không thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định: Vấn đề phát sinh khi các chủ thể sử dụng hợp đồng theo mẫu là việc không thông báo cho người tiêu dùng về các thay đổi trong hợp đồng sau khi đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền. Điều này, mặc dù không dẫn đến hậu quả dân sự trực tiếp, nhưng lại có thể bị xử phạt hành chính (khoản 1 Điều 48 Nghị định 98/2020/NĐ-CP). Cụ thể, việc không thông báo cho người tiêu dùng về những thay đổi trong hợp đồng mẫu sau đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền có thể bị xem là vi phạm về thủ tục. Tuy nhiên, đây không phải là hành vi dẫn đến việc hợp đồng bị tuyên vô hiệu về mặt dân sự. Trừ trường hợp các thay đổi này gây thiệt hại cho người tiêu dùng, thì có thể phát sinh trách nhiệm bồi thường hoặc các hình thức xử phạt khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng.

Không áp dụng đúng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định: Tình huống phức tạp có thể xảy ra khi chủ thể sử dụng hợp đồng theo mẫu là việc cùng lúc tồn tại hai hợp đồng với những trạng thái pháp lý khác nhau. Cụ thể, có thể xảy ra trường hợp một hợp đồng hợp pháp nhưng chưa được áp dụng, và một hợp đồng khác được sử dụng thực tế với người tiêu dùng nhưng lại vi phạm về hình thức và có thể cả nội dung do không được đăng ký như quy định. Trong trường hợp này, ngoài việc bị xử phạt hành chính theo khoản 1 Điều 48 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, thì về mặt dân sự, hợp đồng đang được áp dụng trên thực tế có thể bị tuyên vô hiệu nếu có yêu cầu của các chủ thể liên quan. Điều này là do hợp đồng không đáp ứng các điều kiện hình thức bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tình huống này cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến sử dụng hợp đồng theo mẫu, bao

gồm cả việc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và thông báo kịp thời cho người tiêu dùng về bất kỳ thay đổi nào. Sự cẩn trọng trong quá trình này không chỉ giúp tránh được các hình thức xử phạt hành chính, mà còn đảm bảo tính hiệu lực pháp lý của hợp đồng trong quan hệ dân sự giữa các bên.

2.4.4 Xử lý vi phạm pháp luật về thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu

Việc quy định về thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu nếu có hành vi vi phạm pháp luật như sau sẽ bị xử lý:

- Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 Nghị định 98/2020/NĐ-CP mức xử phạt từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng đối với hành vi "không thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch theo quy định";

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 48 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng đồng đối với hành vi "không cho người tiêu dùng xem xét toàn bộ hợp đồng trước khi giao kết trong trường hợp giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử theo quy định".

- Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 đồng đối với hành vi "không thông báo công khai điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch với người tiêu dùng theo quy định".

- Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 51 Nghị định 98/2020/NĐ-CP với mức xử phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 đồng đối với hành vi "Điều kiện giao dịch chung không xác định rõ thời điểm áp dụng hoặc không được niêm yết ở nơi thuận lợi tại địa điểm giao dịch để người tiêu dùng có thể nhìn thấy theo quy định".

Có thể nhận thấy rằng các hành vi vi phạm liên quan đến việc giao kết hợp đồng theo mẫu đều có chung một bản chất pháp lý, đó là việc không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các hành vi này lại được quy định rải rác trong ba điều luật khác nhau, thiếu tính logic và dẫn đến những hậu quả pháp lý khác nhau. Cụ thể, hành vi "không thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng" được ghi nhận trong Điều 47 về vi phạm cung cấp thông tin; hành vi không cho người tiêu dùng xem xét toàn bộ hợp đồng trước khi giao kết bằng phương tiện điện tử cũng là hành vi không cung cấp đầy đủ thông tin; và hành vi không công khai điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch cũng có tính chất tương tự. Tuy nhiên, các hành vi này lại bị phân bố trong ba điều luật khác nhau, khiến cho các quy định trở nên khó nắm bắt và không logic. Ngoài ra, các hành vi vi phạm này mặc dù có tính chất tương tự nhưng lại có ba mức xử phạt khác nhau, mà khó có thể lý giải được nguyên nhân vì sao, ngoài việc chúng nằm ở ba điều luật khác nhau. Thêm vào đó, các hành vi này có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý về dân sự khác nhau, tùy thuộc vào việc đó là hợp đồng theo mẫu hay là điều kiện giao dịch chung. Cụ thể, vi phạm về việc không công khai điều kiện giao dịch chung hoặc công khai không đúng quy định khiến cho bên còn lại không biết được các điều kiện này sẽ dẫn đến hậu quả là các điều kiện này sẽ không có hiệu lực. Trong khi đó, nếu một bên không cung cấp thông tin hay không công khai toàn bộ

hợp đồng theo mẫu, thì không dẫn đến hậu quả về hiệu lực mà bên vi phạm sẽ phải bồi thường nếu gây ra thiệt hại. Như vậy, việc quy định các hành vi vi phạm liên quan đến việc giao kết hợp đồng theo mẫu một cách rải rác, thiếu tính logic và dẫn đến những hậu quả pháp lý khác nhau là một điểm cần được cải thiện để tạo ra một hệ thống quy định rõ ràng, thống nhất và dễ nắm bắt hơn.

Nghị định 98/2020/NĐ-CP đưa ra các quy định cụ thể về hành vi vi phạm liên quan đến hợp đồng theo mẫu. Đặc biệt, điều 51 của Nghị định quy định hai trường hợp bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng. Thứ nhất, doanh nghiệp không lưu giữ hợp đồng theo mẫu đã ký kết cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực. Thứ hai, doanh nghiệp không cung cấp bản sao hợp đồng cho người tiêu dùng trong trường hợp họ đánh mất hoặc làm hư hỏng bản gốc (điểm a và b khoản 1 Điều 51). Cần lưu ý rằng, ngoài các hình thức xử phạt hành chính, những hành vi này không dẫn đến hậu quả pháp lý về mặt dân sự, trừ khi có thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng hoặc gây ra thiệt hại cho bên còn lại, từ đó dẫn đến trách nhiệm bồi thường. Như vậy, Nghị định 98/2020/NĐ-CP đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các quy định cụ thể về hợp đồng theo mẫu.

2.4.5 Xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện hợp đồng theo mẫu

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của các quy định pháp luật hiện hành đã bộc lộ một số điểm còn hạn chế, cần được hoàn thiện. Cụ thể, các quy định này chưa đề cập đầy đủ về việc xử lý hậu quả của các hợp đồng theo mẫu vi phạm, sau khi đã áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và c, có thể thấy rằng, biện pháp khắc phục tốt nhất là buộc hủy bỏ các hợp đồng vi phạm. Bởi lẽ, những hợp đồng này đang được áp dụng với người tiêu dùng mà không có sự đăng ký như quy định. Song, tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mặc dù đề ra nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng lại không có quy định về việc buộc hủy bỏ hợp đồng. Hơn nữa, vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa quy định tại khoản 2 Điều 19 LBVQLNTD 2010, khoản 2 Điều 28 LBVQLNTD 2023 và khoản 1 Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. Cụ thể, Điều 19 LBVQLNTD 2010 cho phép cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bên vi phạm sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng theo mẫu, trong khi Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP chỉ áp dụng biện pháp này đối với các hợp đồng theo mẫu không thuộc nội dung phải đăng ký. Điều này rõ ràng đang tạo khoảng trống lớn cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, đặc biệt là đối với các trường hợp cần thiết phải hủy bỏ hợp đồng theo mẫu bắt buộc phải đăng ký. Vấn đề này được Nghị định 55/2024/NĐ-CP quy định tại Điều 15 quy định "hủy bỏ, sửa đổi" hợp đồng theo mẫu theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc theo đề nghị của người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hủy bỏ hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần hợp đồng theo mẫu bất cứ lúc nào phát hiện hợp đồng theo mẫu vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chứ không phải chỉ với hợp đồng theo mẫu không thuộc phạm vi phải

đăng ký mới áp dụng biện pháp "hủy bỏ" như quy định tại Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP.

Như vậy, quy định tại LBVQLNTD 2023 và Nghị định 55/2024/NĐ-CP vẫn chưa rõ ràng trong việc áp dụng trường hợp "hủy bỏ" hợp đồng theo mẫu chỉ nói chung chung "vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", có thể hiểu rằng bất kỳ hành vi vi phạm luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng có thể bị hủy bỏ hợp đồng theo mẫu. Mặt khác, khoản 1 Điều 49 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định thêm về hành vi "không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy bỏ hoặc sửa đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc trái với nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng". Như vậy, nhìn chung Nghị định 55/2024/NĐ-CP đã có sự điều chỉnh so với quy định tại Nghị định 99/2011/NĐ-CP, tuy nhiên cần rà soát và sắp xếp lại các quy định pháp luật liên quan, nhằm tạo sự minh bạch, rõ ràng và thuận lợi hơn cho hoạt động áp dụng của các cơ quan có thẩm quyền.

Kết luận Chương 2

Thông qua nội dung Chương 2 tác giả tập trung phân tích, nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành trong quá trình thực hiện luận văn và có sự so sánh đối chiếu quy định pháp luật mới sắp có hiệu lực thi hành về hợp đồng theo mẫu nói chung, hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng tại LBVQLNTD 2010 và LBVQLNTD 2023 (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hai giai đoạn phát triển của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đó có quy định về hợp đồng theo mẫu. Phân tích, đánh quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu từ trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu đến giao kết, thực hiện hợp đồng tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Khi hợp đồng đã được giao kết, thực hiện (hoặc trước khi được giao kết) đều được kiểm soát bởi quy định pháp luật tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế trong quy định. Bên cạnh đó, tác giả đưa ra những phân tích đặc trưng về điều kiện và nội dung của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Phân tích quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật khi có hành vi vi phạm về hình thức, nội dung, việc đăng ký, giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu qua đó đưa ra những hạn chế, những điểm bất hợp lý trong thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu nói chung và hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng.

CHƯƠNG 3
THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nội dung Chương 3 của luận văn này tác giả tập trung phân tích thực tiễn áp dụng của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu nói chung, hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng.

3.1 Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

3.1.1 Thực tiễn hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu của các cơ quan quản lý nhà nước

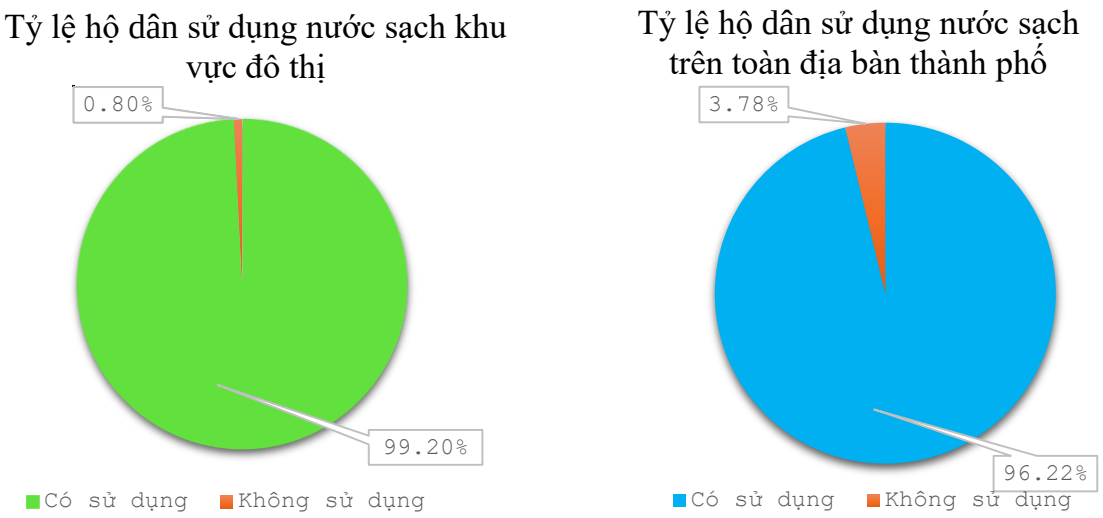
Đối với việc đăng ký hợp đồng theo mẫu: là một hoạt động quan trọng để phát hiện và ngăn chặn các vi phạm trong quá trình xây dựng hợp đồng giữa đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và người tiêu dùng (khách hàng sử dụng nước). Hoạt động này mang tính chất tiền kiểm, giúp các cơ quan chức năng kiểm soát và đảm bảo tính hợp pháp của các hợp đồng trước khi được ký kết. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt được quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó. Thông qua việc tuân thủ quy định về đăng ký hợp đồng theo mẫu, các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt không chỉ đảm bảo các hợp đồng của mình hợp pháp, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời xây dựng được uy tín và niềm tin của khách hàng đối với đơn vị cung cấp. Tại thành phố Cần Thơ có 06 đơn vị cung cấp nước sinh hoạt là:

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.

Nhìn chung, việc đăng ký hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt được các đơn vị cung cấp nước thực hiện nghiêm túc, hợp đồng theo mẫu sau khi được Sở Công thương có thông báo chấp nhận. Hiện nay, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đăng ký hợp đồng theo mẫu tại thành phố Cần Thơ được quy định tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thì hoạt động đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương, thời gian giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trình tự thực hiện, hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử. Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi

trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi. Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với hoạt động thanh kiểm tra về việc thực hiện hợp đồng theo mẫu: hoạt động quản lý nhà nước về hợp đồng theo mẫu ở Cần Thơ chủ yếu được Sở Công thương quản lý từ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu của các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, việc kiểm soát và phát hiện vi phạm đối với việc áp dụng hợp đồng theo mẫu đã đăng ký trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt chưa thật sự được quan tâm. Mặc dù tại Cần Thơ số lượng người dân được cung cấp nước sạch là rất lớn (tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn toàn thành phố Cần Thơ năm 2023 là 96,22% trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị đạt 99,2%)[25].



Hình 3.1: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Theo các nguồn thống kê cho thấy, từ năm 2012 đến năm 2023, việc thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính do vi phạm quy định về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sạch sinh hoạt là không có. Như vậy, có thể thấy rằng hoạt động quản lý nhà nước về hợp đồng theo mẫu ở Cần Thơ vẫn chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là trong việc kiểm soát và xử lý các vi phạm của các đơn vị cung cấp. Việc tập trung chủ yếu vào tiếp nhận hồ sơ đăng ký mà chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đã hạn chế được tính hiệu quả của hoạt động quản lý này.

[25] Báo điện tử của Bộ Xây dựng, *Cần Thơ: Phấn đấu tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch năm 2023 đạt 96,22%*, https://baoxaydung.com.vn/can-tho-phan-dau-ti-le-ho-dan-su-dung-nuoc-sach-nam-2023-dat-9622-350626.html#:~:text=Theo%20%C4%91%C3%B3%2C%20ch%E1%BB%89%20ti%C3%AAu%20t%E1%BB%B7,th%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BA%A1t%2099%2C2%25, truy cập ngày 20/05/2024.

Trong thời đại kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ, các hoạt động kinh doanh trực tuyến trên các trang thương mại điện tử đóng vai trò ngày càng quan trọng. Tuy hoạt động cung cấp nước sinh hoạt không thể cung cấp trực tuyến được, nhưng việc thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt đang được áp dụng và dần trở nên phổ biến tại Cần Thơ. Điều này cũng đặt ra những thách thức đối với pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong quá trình giao kết hợp đồng. Việc này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện và siết chặt hơn nữa các quy định pháp luật liên quan, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử, đảm bảo hợp đồng được thực hiện giao kết đúng đối tượng và đảm bảo đủ thời gian để nghiên cứu nội dung hợp đồng, cũng như việc quản lý, lưu trữ hợp đồng sau khi đã được ký kết.

3.1.2 Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu của các tổ chức cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

3.1.2.1 Các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng theo mẫu cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

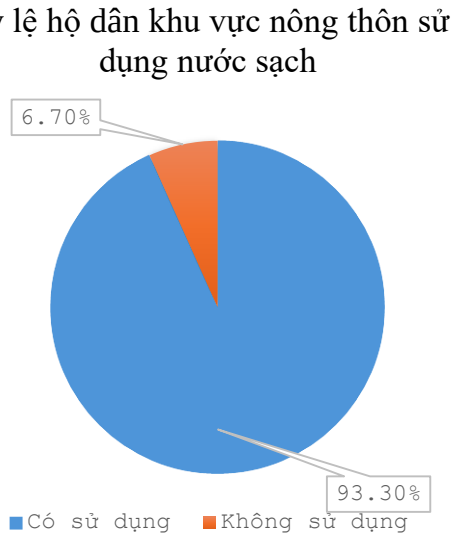
Hiện nay, tại thành phố Cần Thơ có 05 doanh nghiệp hoạt động dưới loại hình công ty cổ phần thực hiện cung cấp nước sinh hoạt, các doanh nghiệp này chủ yếu cung cấp nước sinh hoạt cho các vùng đô thị, nơi tập trung đông dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các doanh nghiệp đó là: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng, Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.

Nhìn chung việc tuân thủ pháp luật về hợp đồng theo mẫu được các doanh nghiệp này thực hiện tốt, không có báo cáo về việc vi phạm liên quan đến đăng ký, nội dung, hình thức… về hợp đồng theo mẫu đối với các doanh nghiệp này. Khách hàng sử dụng nước thực hiện giao kết hợp đồng với các doanh nghiệp này, theo phân vùng cấp nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ là các khu đô thị, tập trung đồng dân cư như: quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, trung tâm các quận, huyện như: phường Thốt Nốt – quận Thốt Nốt, phường Châu Văn Liêm – quận Ô Môn, thị trấn Phong Điền – huyện Phong Điền, thị trấn Thới Lai – huyện Thới Lai, thị trấn Cờ Đỏ - huyện Cờ Đỏ, thị trấn Thạnh An – huyện Vĩnh Thạnh… với tổng số khách hàng là hộ gia đình được cung cấp nước sinh hoạt do các doanh nghiệp này cung cấp đạt trên 99% (tỷ lệ hộ dân đô thị được cung cấp nước sạch sinh hoạt). Từ khi được chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, trong suốt quá trình hoạt động, thực hiện giao kết hợp đồng với người tiêu dùng, các doanh nghiệp này chưa được các cơ quản lý nhà nước nào thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đúng nội dung đã được chấp nhận. Việc này thể hiện sự quản lý, kiểm soát quá trình thực hiện của các cơ quan nhà nước vô cùng lỏng lẻo, chỉ thực hiện tiền kiểm thông qua việc đăng ký, chưa có biện pháp căng cơ, theo dõi, giám sát hậu kiểm quá trình thực hiện.

Đến ngày 01 tháng 7 năm 2024, khi LBVQLNTD 2023 có hiệu lực thi hành, cùng với các văn bản hướng dẫn khác cũng có hiệu lực cùng thời điểm, thì các doanh nghiệp này phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký lại hợp đồng theo mẫu với Sở Công thương.

3.1.2.2 Đơn vị sự nghiệp sử dụng hợp đồng theo mẫu cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Đơn vị sự nghiệp công lập duy nhất tại thành phố Cần Thơ có chức năng, nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Đơn vị này được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao, chịu trách nhiệm cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu tại các vùng nông thôn thuộc địa bàn thành phố. Tính đến tháng 6 năm 2024, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã cung cấp nước sinh hoạt cho 154.768 hộ dân, chiếm tỷ lệ 93,3%[26] hộ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho Bộ Y tế quy định. Số liệu này cho thấy số lượng hợp đồng theo mẫu được sử dụng trong lĩnh vực này là rất lớn.



Hình 3.2: Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch

Căn cứ Luật số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan. Năm 2022, Sở Công Thương sau khi nhận đơn Đăng ký hợp đồng theo mẫu của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Giám đốc Trung tâm ký và Hợp đồng dịch vụ cấp nước sinh hoạt có đóng dấu giáp lai. Sau khi xem xét, Sở Công thương thành phố Cần Thơ thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng dịch vụ cấp nước sinh hoạt của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ tại Thông báo số 2088/TB-SCT ngày

[26] Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2024 "Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố" 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

09 tháng 8 năm 2022, thông báo này được thông báo rộng rãi đến 07 quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ nơi có hoạt động cung cấp nước sinh hoạt của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (quận Cái Răng, quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh). Hợp đồng theo mẫu này đang được đơn vị này áp dụng đến hiện tại. Đồng thời, Sở Công thương đề nghị Trung tâm thực hiện đúng nội dung đã được chấp nhận và chịu mọi trách nhiệm về tính phù hợp của hợp đồng với các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, Trung tâm kịp thời báo cáo Sở Công thương để xem xét giải quyết theo quy định. Cũng như các doanh nghiệp cung cấp nước sinh hoạt khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ khi được chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, trong suốt quá trình thực hiện giao kết hợp đồng với người tiêu dùng, đơn vị này chưa được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đúng nội dung đã được chấp nhận.

Đến ngày 01 tháng 7 năm 2024, khi LBVQLNTD 2023 có hiệu lực thi hành, cùng với các văn bản hướng dẫn khác cũng có hiệu lực cùng thời điểm, thì Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký lại hợp đồng theo mẫu với Sở Công thương.

3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện các quy định về hình thức hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

Theo pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có những quy định khá chi tiết về mặt kỹ thuật và hình thức của hợp đồng theo mẫu. Cụ thể, theo Điều 14 của LBVQLNTD 2010 và Điều 7 của Nghị định 99/2011/NĐ-CP, Điều 23 của LBVQLNTD 2023 và Điều 6 của Nghị định 55/2024/NĐ-CP. Tại Điều 14 của LBVQLNTD 2010 và Điều 7 của Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định tất cả các hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản, sử dụng tiếng Việt với phông chữ, màu sắc và nền giấy tương phản dễ đọc, đồng thời sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu. Những quy định này cho thấy pháp luật Việt Nam đã học hỏi và vận dụng khá tốt kinh nghiệm lập pháp của các nước tiên tiến. Song, việc bắt buộc tất cả hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải soạn thảo bằng tiếng Việt cũng được cho là một hạn chế, vì nó có thể sẽ hạn chế quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, việc cho phép sử dụng các ngôn ngữ khác nhau trong hợp đồng theo mẫu có thể sẽ giúp mở rộng sự lựa chọn của người tiêu dùng vì trong lĩnh vực nước sạch các đối tượng người tiêu dùng rất rộng, đối tượng người nước ngoài có như cầu sử dụng nước sạch và giao kết trực tiếp với đơn vị cấp nước là nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 23 của LBVQLNTD 2023 và Điều 6 của Nghị định 55/2024/NĐ-CP vấn đề này đã được khắc phục ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng khác, quy định này còn hướng dẫn trong trường hợp có sự khác biệt

giữa bản tiếng Việt với bản tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu tiên áp dụng, điều này thể hiện sự tiến bộ của pháp luật về hợp đồng theo mẫu, đặc biệt đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt.

Theo BLDS 2015, giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức, bao gồm lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Tuy nhiên, LBVQLNTD 2010 không có quy định chi tiết về hình thức, mà chỉ đề cập đến việc áp dụng theo pháp luật dân sự, LBVQLNTD 2023 chỉ quy định thêm "quy định khác của pháp luật có liên quan" vẫn không có quy định chi tiết về hình thức. Trong khi đó, Nghị định 99/2011/NĐ-CP lại có quy định rõ ràng rằng hợp đồng theo mẫu phải bằng văn bản. Điều này đồng nghĩa với việc các hình thức hợp đồng bằng lời nói và hành vi sẽ không được công nhận. Theo quy định tại Nghị định 55/2024/NĐ-CP thì hợp đồng theo mẫu không bắt buộc phải được lập thành văn bản, điều này theo tác giả sẽ gặp phải nhiều hạn chế trong việc áp dụng thực hiện. Đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, việc này đồng nghĩa với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt phải được lập thành văn bản và đối với các đơn vị cấp nước tại thành phố Cần Thơ hiện nay hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt được lập thành văn bản và được Sở Công thương chấp nhận, thế thì nếu hình thức của hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt được giao kết qua hành vi, lời nói thì có mâu thuẫn trong việc áp dụng thực hiện giữa các quy định với nhau hay không.

Theo tác giả, hợp đồng theo mẫu nói chung, trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng phải được ghi nhận bằng văn bản. Hợp đồng bằng văn bản giúp bảo đảm an toàn pháp lý, ghi nhận rõ ràng những nội dung các bên đã thống nhất, đồng thời cũng là cơ sở giải quyết tranh chấp khi các bên có xung đột với nhau. Không thể áp dụng đối với hợp đồng theo mẫu bằng miệng vì mang nhiều rủi ro pháp lý và chỉ nên sử dụng trong những trường hợp thời gian giao dịch ngắn, giá trị giao dịch nhỏ, kèm theo cách thức chứng minh rõ ràng. Với hợp đồng bằng hành vi, lời nói chưa được công nhận hình thức này đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt là phù hợp. Việc quy định hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt phải được ghi nhận bằng văn bản là giải pháp tối ưu, trong khi hợp đồng bằng miệng và hợp đồng bằng hành vi còn nhiều hạn chế về rủi ro pháp lý và khả năng chuẩn hóa. Điều này giúp đảm bảo an toàn, minh bạch và tính khả thi của các giao dịch hợp đồng theo mẫu. Hợp đồng theo mẫu được thể hiện dưới hình thức phải được lập thành văn bản theo quy định Nghị định 99/2011/NĐ-CP, điều này là hợp lý nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và áp dụng rộng rãi đối với nhiều khách hàng tham gia hợp đồng, cũng như tạo sự an toàn về mặt pháp lý, tránh những tranh chấp có thể xảy ra. Bên cạnh đó, ngôn ngữ được thể hiện và sử dụng trong hợp đồng phải rõ ràng, dễ hiểu, tức là người bình thường có thể đọc và nắm bắt được nội dung văn bản. Nếu văn bản thể hiện không rõ ràng thì áp dụng nguyên tắc giải thích hợp đồng có lợi cho người yếu thế (khách hàng sử dụng nước). Ngoài ra, ngôn ngữ có thể là tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác tùy theo đối tượng khách hàng, đặc trưng nơi cung cấp nước sinh hoạt. Việc đảm bảo hình thức rõ ràng, dễ hiểu của các điều khoản hợp đồng là vô

cùng quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận và hiểu nội dung. Cụ thể, các điều khoản theo mẫu cần được lập thành văn bản, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, có thể bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác. Trong trường hợp các điều khoản theo mẫu không rõ ràng, bên đưa ra các điều khoản đó sẽ chịu bất lợi khi giải thích. Các yếu tố như cỡ chữ, màu sắc, nền giấy, hình nền cũng cần được thiết kế hợp lý để đảm bảo việc đọc và nghiên cứu nội dung hợp đồng được thuận lợi cho bên được đề nghị.

3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện các quy định về nội dung hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

Nội dung của hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt được quy định tại Điều 44 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP và Mục VI của Thông tư 01/2008/TT-BXD, tuy nhiên các quy định này đã được áp dụng hơn 15 năm, thực tiễn cho thấy các quy định nội dung mẫu phải có trong hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt đã không còn phù hợp, cần có sự điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Thứ nhất, nội dung hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt phải rõ ràng, đầy đủ. Trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, mẫu hợp đồng theo Phụ lục II Thông tư 01/2008/TT-BXD chỉ 03 trang giấy, nội dung chỉ mang tính gợi ý không có sự ràng buộc chặt chẽ những nội dung mà đơn vị cấp nước phải đảm bảo với người tiêu dùng, chưa thể hiện được sự kiểm soát "điều khoản bất công bằng". Điều này dẫn đến tình trạng nhiều nội dung quan trọng không được trình bày rõ ràng, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Điều khoản này thường bị tóm tắt quá ngắn gọn, không đủ để xác định cụ thể quyền lợi và trách nhiệm của từng bên. Việc sử dụng mẫu hợp đồng quá ngắn gọn có thể đem lại nhiều bất lợi cho các bên tham gia, đặc biệt là người tiêu dùng vì nếu có tranh chấp xảy ra sẽ bị tạm ngừng cấp nước (ví dụ: tại mục 8.3 Điều 8 Hợp đồng dịch vụ cấp nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ quy định *"...Trong thương lượng nếu hai bên không thỏa thuận được thì tạm thời ngưng thực hiện hợp đồng cho đến khi giải quyết xong vụ việc"*). Các bên có thể gặp khó khăn trong việc hiểu rõ các điều khoản và có thể dẫn đến tranh chấp trong tương lai khi thực hiện hợp đồng. Vì vậy, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc quy định mẫu hợp đồng cho hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, đảm bảo các nội dung quan trọng được trình bày đầy đủ và rõ ràng, giúp các bên có thể hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Ví dụ: trong hợp đồng mẫu tại Phụ lục II Thông tư 01/2008/TT-BXD quy định hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt chỉ đưa ra điều khoản quy định về quyền và nghĩa vụ rất chung chung:

"Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Quy định các quyền và nghĩa vụ của Bên A đã được quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Quy định các quyền và nghĩa vụ của Bên B đã được quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan".

Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và người tiêu dùng (khách hàng sử dụng nước) được quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP.

Quy định chung về hợp đồng theo mẫu tại BLDS 2015 có những quy định quan trọng về nội dung của hợp đồng theo mẫu. Cụ thể, Điều 405 khoản 3 nêu rõ một số loại điều khoản trong hợp đồng theo mẫu sẽ không có hiệu lực, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên:

Theo quy định này, những điều khoản sẽ không có hiệu lực bao gồm: Điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu. Đây là những điều khoản nhằm loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của bên soạn thảo hợp đồng, thường xuất hiện trong các hợp đồng theo mẫu do doanh nghiệp lớn hoặc các tổ chức lớn áp dụng; Điều khoản tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia tham gia hợp đồng. Đây là những điều khoản bất lợi cho bên kia, ví dụ như yêu cầu bên kia phải chịu các chi phí hoặc rủi ro quá mức so với thông lệ thương mại. Tuy nhiên, quy định này vẫn còn một số hạn chế như: Phạm vi áp dụng chỉ giới hạn ở hợp đồng theo mẫu, chứ không áp dụng cho các loại hợp đồng khác như hợp đồng được thương lượng riêng giữa các bên. Vì vậy, các quy định bảo vệ bên yếu thế chưa được mở rộng đầy đủ. Việc xác định các quyền lợi chính đáng của bên kia trong hợp đồng có thể gặp khó khăn và còn nhiều tranh cãi, dẫn đến khó áp dụng trong thực tế. Việc xác định thỏa thuận khác để loại trừ các điều khoản bất lợi cho bên kia cũng chưa được hướng dẫn rõ ràng, dễ bị lợi dụng bởi bên soạn thảo hợp đồng. Để bảo vệ quyền lợi cho các bên tham gia hợp đồng theo mẫu một cách hiệu quả hơn, cần có thêm các hướng dẫn cụ thể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như kinh nghiệm áp dụng thực tiễn để hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.

Thứ hai, pháp luật cần dự liệu về một số nội dung bắt buộc với các hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Khi tham gia giao kết hợp đồng, người tiêu dùng cần chú ý đến tình trạng đăng ký của hợp đồng. Theo quy định của pháp luật, các hợp đồng đã được đăng ký phải thể hiện điều khoản xác nhận việc đăng ký (Ví dụ: "Hợp đồng này đã được đăng ký tại Sở Công thương theo quy định của LBVQLNTD 2010"). Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng nhận biết rõ tính hợp pháp của hợp đồng, mà còn tạo cho họ cảm giác an tâm hơn trong quá trình giao kết, tuy nhiên trong nội dung các hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ không có thể hiện nội dung này trong hợp đồng. Hợp đồng theo mẫu bắt buộc phải đăng ký và phải tích hợp thông tin liên hệ của đơn vị cung cấp nước, nhằm tăng cường trách nhiệm trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Việc tuân thủ quy định đăng ký hợp đồng và thể hiện rõ ràng các thông tin liên quan không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng trong quá trình giao kết, mà còn góp phần tăng cường uy tín và trách nhiệm xã hội của các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt.

Hơn nữa, không thể bao quát hết tất cả các trường hợp vi phạm về nội dung của các điều khoản. Có những điều khoản không trực tiếp tạo ra lợi ích hay bất lợi ngay lập tức, nhưng lại trở thành cơ sở cho các lợi ích hoặc bất lợi trong tương lai. Ví dụ về điều khoản cho phép bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ được đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng. Mặc dù không ai dự đoán được việc thay đổi này sẽ tạo ra lợi ích hay bất lợi, nhưng điều khoản này vẫn có thể trở thành cơ sở để bên đó lạm dụng quyền của mình, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bên kia. Các điều khoản loại trừ trách nhiệm không phải lúc nào cũng có ý nghĩa trốn tránh trách nhiệm. Cần phải đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng, xem việc loại trừ trách nhiệm này có tương xứng với các quyền và nghĩa vụ khác hay không. Có thể thấy rằng việc soạn thảo và xem xét các điều khoản trong hợp đồng là vấn đề cần được quan tâm kỹ càng, không chỉ từ góc độ pháp lý mà còn cả về mặt thực tiễn và lợi ích của các bên liên quan.

Thứ ba, kiểm soát những điều khoản không công bằng trong hợp đồng. Như đã được thảo luận trong Chương 2, các điều khoản bất công trong hợp đồng vẫn còn phổ biến trong các hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt giữa các đơn vị cung cấp và người tiêu dùng. Thực tế cho thấy, nhiều hợp đồng có các điều khoản cho phép đơn vị cung cấp dịch vụ được quyền tự do tạm ngừng cấp nước không thuộc các trường hợp pháp luật định (Nghị định 117/2007/NĐ-CP). Tuy nhiên, những điều khoản này không nằm trong phạm vi quy định tại Điều 16 của LBVQLNTD 2010 (hoặc Điều 25 LBVQLNTD 2023). Việc gián đoạn cấp nước do sự cố, kiểm tra định kỳ, bảo trì, sửa chữa đòi hỏi người tiêu dùng phải thường xuyên theo dõi trang web, Zalo,… của đơn vị cung cấp dịch vụ để kịp thời nắm bắt thông tin, tích trữ nước để sử dụng. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ về những điều khoản bất công thường gặp trong thực tế. Vì vậy, pháp luật cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn chặn và xử lý triệt để các điều khoản lạm dụng này, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng. Chẳng hạn như khi gián đoạn cấp nước không phải do sự cố bất ngờ thì phải được thông báo rộng rãi đến khách hàng, đảm bảo rằng với đối tượng khách hàng nào cũng có thể tiếp cận được thông tin.

Thứ tư, trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt pháp luật điều chỉnh hợp đồng theo mẫu liệt kê quá chi tiết các điều khoản bắt buộc, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều chỉnh của các quy định. Thay vào đó, pháp luật cần đưa ra những nguyên tắc chung về các nội dung hợp đồng và hậu quả pháp lý đối với những điều khoản vi phạm. Điều này xuất phát từ thực tế rằng, các doanh nghiệp cung cấp nước thường tìm cách lách luật bằng cách đưa vào hợp đồng những điều khoản có lợi cho họ nhưng gây thiệt hại cho người tiêu dùng (Chương 2). Nếu pháp luật chỉ liệt kê cụ thể một số điều khoản bắt buộc, các đơn vị cấp nước sẽ nhanh chóng tìm cách "lách" những quy định đó để thu lợi riêng. Thay vì cách tiếp cận như vậy, pháp luật nên đề ra các nguyên tắc chung về điều kiện hợp đồng công bằng, hợp lý và không gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Một vấn đề với quy định này là nó tạo ra kẽ hở cho bên đưa ra hợp đồng. Họ có thể lách qua sự kiểm soát của pháp luật về nội dung hợp đồng bằng cách ghi nhận các điều khoản vi phạm sẽ vẫn có hiệu lực, miễn là có "thỏa thuận khác". Việc cho phép "thỏa thuận khác"

với các hợp đồng thông thường không phải là vấn đề, vì các bên được phép tự do trao đổi, đàm phán. Tuy nhiên, cho phép điều này trong hợp đồng theo mẫu là rất nguy hiểm, bởi nội dung hợp đồng chỉ do một bên đưa ra và bên kia phải chấp nhận toàn bộ. Việc coi là có "thỏa thuận khác" cũng rất dễ dàng đối với bên cung cấp. Họ chỉ cần thêm vào một số cụm từ như "khách hàng chấp nhận...", "khách hàng đồng ý..." hoặc "hai bên thỏa thuận rằng..." Điều này khiến cho hoạt động kiểm soát nội dung của các quy định pháp luật bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ngay cả khi cơ quan quản lý nhà nước phát hiện nội dung vi phạm quyền lợi của khách hàng hay người tiêu dùng, họ cũng không thể xử lý do đã có "thỏa thuận khác" của các bên. Vì vậy, đây là một lỗ hổng nghiêm trọng trong quy định về nội dung của hợp đồng theo mẫu, cần được xem xét và khắc phục. Đồng thời, cần thiết lập các biện pháp xử lý mạnh mẽ đối với các điều khoản vi phạm, chẳng hạn như tuyên bố vô hiệu, bồi thường thiệt hại hoặc phạt tiền. Điều này sẽ buộc các đơn vị cấp nước phải cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra những điều kiện bất lợi cho người tiêu dùng. Quan trọng hơn, các quy định pháp lý cần đi kèm với cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm khắc các vi phạm. Chỉ có như vậy, quyền lợi của người tiêu dùng mới thực sự được bảo đảm trong thực tiễn.

Hoàn thiện về nội dung hợp đồng theo mẫu. Để tăng cường kiểm soát nội dung của các hợp đồng theo mẫu cần phải xây dựng quy định tổng quát về các "điều khoản theo mẫu bất công bằng". Đây là một yêu cầu cấp thiết mà hầu hết các quốc gia có hệ thống pháp luật về hợp đồng theo mẫu đều đã thực hiện tốt. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý chung để xác định những điều khoản vi phạm về nội dung. Mặc dù LBVQLNTD 2010 đã đưa ra một danh sách 9 điều khoản không có hiệu lực, nhưng đây chỉ là những trường hợp cụ thể và chưa bao quát hết các vi phạm. Để kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu một cách toàn diện, cần phải kết hợp các quy định cụ thể và quy định khái quát, đặc biệt là quy định khái quát phải được ghi nhận trong BLDS. Điều này sẽ đảm bảo bao trùm được mọi tình huống và cũng là cơ sở để các luật chuyên ngành như trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt có thể đưa ra danh sách các điều khoản vi phạm cụ thể một cách hiệu quả hơn. Theo tác giả, cần phải xác định rằng một điều khoản được coi là bất công bằng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, các điều khoản mẫu (điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng) và mối quan hệ của chúng với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Cụ thể:

Các điều khoản mẫu có thể chứa nội dung trái với các nguyên tắc cơ bản được ghi nhận tại Điều 3 của BLDS 2015. Các nguyên tắc cơ bản này được coi là những tiêu chí và cơ sở quan trọng nhất để đánh giá tính hợp pháp của các vấn đề dân sự. Ở góc độ tổng quát, bất kỳ điều khoản mẫu nào vi phạm một trong các nguyên tắc cơ bản tại Điều 3 BLDS 2015 sẽ không thể được chấp nhận và áp dụng đối với bên còn lại trong hợp đồng. Pháp luật của một số quốc gia như Liên minh Châu Âu, Đức, Vương quốc Anh đều quy định rằng một điều khoản sẽ bị coi là bất công bằng nếu trái với nguyên tắc thiện chí. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, tác giả thấy rằng không chỉ vi phạm nguyên tắc

thiện chí mà vi phạm bất kỳ nguyên tắc cơ bản nào tại Điều 3 BLDS 2015 cũng sẽ không được chấp nhận. Tóm lại, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc cơ bản trong BLDS 2015 và việc các điều khoản mẫu vi phạm các nguyên tắc này sẽ không được chấp nhận, áp dụng trong hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam.

Thứ hai, hiện tượng các điều khoản mẫu gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng là một vấn đề đáng chú ý. Để đánh giá liệu một điều khoản có tạo ra sự mất cân bằng hay không, cần phải xem xét toàn bộ nội dung của hợp đồng, chứ không chỉ dựa vào một điều khoản riêng lẻ. Ví dụ, một điều khoản loại trừ trách nhiệm của một bên không thể được đánh giá là bất công chỉ vì nó miễn trách nhiệm cho một bên, mà cần phải xem xét đến toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, cũng như hoàn cảnh xây dựng các điều khoản này.

Thứ ba, các điều khoản mẫu cũng có thể tạo ra sự bất lợi cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng, khi làm tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ, giới hạn các quyền lợi chính đáng vốn thuộc về bản chất của hợp đồng đó. Điều này làm cho bên được đề nghị giao kết phải thực hiện các trách nhiệm hoặc không được hưởng những lợi ích nhất định mà họ vốn có quyền được hưởng. Vì vậy, việc đánh giá tính công bằng của các điều khoản mẫu là một vấn đề cần được xem xét kỹ càng, nhằm đảm bảo sự cân bằng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng.

Theo tác giả, một vấn đề quan trọng mà LBVQLNTD 2010 cần duy trì là danh sách các điều khoản trong hợp đồng theo mẫu sẽ không có hiệu lực, được quy định tại khoản 1 Điều 16. Điều này giúp bảo đảm tính toàn diện trong hoạt động kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu, khi có sự kết hợp giữa quy định chung về điều khoản theo mẫu bất công bằng trong BLDS 2015 và danh sách chi tiết những điều khoản vi phạm trong LBVQLNTD 2010. Cụ thể, danh sách này là những điều khoản bất công bằng thường xuất hiện trong thực tiễn, là sự cụ thể hóa nội dung của BLDS về điều khoản bất công bằng. Việc này sẽ tăng cường hiệu quả cho hoạt động kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu, khi có sự kết hợp giữa quy định chung và các trường hợp cụ thể, từ đó sẽ giảm thiểu các rủi ro trong việc bỏ sót các điều khoản theo mẫu vi phạm về nội dung. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 16 LBVQLNTD 2010 có quy định về việc tổ chức, cá nhân kinh doanh được phép chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của người tiêu dùng *(khoản 9, Điều 25 LBVQLNTD 2023 "Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua bên thứ ba")*. Tuy nhiên, điều này tạo ra mâu thuẫn với quy định về chuyển quyền yêu cầu trong BLDS 2015. Theo BLDS 2015 (khoản 2, Điều 365), bên chuyển quyền yêu cầu có thể chuyển cho bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của bên có nghĩa vụ, chỉ cần thông báo bằng văn bản là đủ. Lý do là vì việc chuyển quyền yêu cầu không gây bất lợi cho bên có nghĩa vụ. Ngược lại, chuyển giao nghĩa vụ có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của bên có quyền, do khả năng thực hiện nghĩa vụ của mỗi chủ thể khác nhau, nên phải có sự đồng ý của bên có quyền. Do vậy, để khắc phục mâu thuẫn này, "có thể cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa,

dịch vụ chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba nếu việc chuyển giao này có khả năng gây bất lợi cho người tiêu dùng, trừ trường hợp người tiêu dùng đồng ý". Trên thực tế, đối với các đơn vị cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ việc chuyển đổi cho bên thứ ba đã có xảy ra, điển hình là trong giai đoạn những năm 1999-2015 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ có cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn các phường vùng ven của quận Ninh Kiều, nhưng sau giai đoạn 2015, hoạt động cấp nước thuộc quận Ninh Kiều từng bước chuyển giao lại địa bàn cấp nước theo phân vùng cấp nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tiếp quản, các khách hàng sử dụng nước (người tiêu dùng) không còn sử dụng nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp theo chủ trương chung của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Như vậy, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ là bên thứ ba tiếp nhận mà không có sự đồng ý của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, một vấn đề khác cần điều chỉnh, đó là quy định bắt buộc đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg (thay thế bởi Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg). Trên thực tế chỉ có điện sinh hoạt và nước sinh hoạt mới thực sự được coi là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các loại khác không phù hợp với tiêu chí này. Do đó, tác giả kiến nghị nên loại bỏ quy định bắt buộc đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với các loại hàng hóa, dịch vụ không thực sự là thiết yếu.

Một là, quy định về đăng ký các hợp đồng theo mẫu của doanh nghiệp, mặc dù nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nhưng lại tạo ra những thủ tục hành chính rườm rà, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có tối đa 20 ngày để ra thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian này có thể kéo dài lên đến cả tháng. Điều này khiến doanh nghiệp không thể áp dụng các hợp đồng theo mẫu với khách hàng, làm giảm khả năng cạnh tranh của họ, đặc biệt trong bối cảnh các ý tưởng, mô hình kinh doanh liên tục phát triển nhanh chóng. Vì vậy, cần cân bằng lợi ích giữa bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nhằm đảm bảo lợi ích chung cho cả hai bên.

Hai là, quy định về việc đăng ký hợp đồng theo mẫu với cơ quan nhà nước có thể không còn cần thiết như trước. Lý do là hiện nay, nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành đã có những quy định về tính chất tiền kiểm đối với các hợp đồng trong lĩnh vực đó. Ví dụ, các hợp đồng phải đáp ứng những nội dung nhất định theo quy định pháp luật và phải được cơ quan quản lý chuyên ngành phê duyệt. Điều này đã tạo nên một vòng kiểm soát ban đầu tương đối chặt đối với những hợp đồng theo mẫu. Việc yêu cầu thêm bắt buộc phải đăng ký với Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương sẽ làm tăng thêm thủ tục hành chính, đi ngược với chủ trương cắt giảm các thủ tục không cần thiết của Nhà nước. Xu hướng chung trên thế giới là chuyển dần từ phương thức tiền kiểm sang phương thức hậu kiểm. Các quốc gia khác gần như không có quy định bắt buộc phải đăng ký hợp đồng theo mẫu với cơ quan nhà nước. Việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu có thể được thực hiện thông qua các cơ quan quản lý chuyên ngành, chỉ cần một lần

kiểm soát thay vì phải đăng ký thêm một lần nữa với Bộ Công Thương hay Sở Công Thương. Thay vào đó, cần tập trung vào hoạt động hậu kiểm, tăng cường các biện pháp giám sát thực hiện, kiểm tra và áp dụng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi vi phạm. Đây mới là cách tiếp cận bền vững để bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên trong hợp đồng theo mẫu.

3.2.3 Kiến nghị hoàn thiện các quy định về cơ chế kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

Khi các điều khoản mẫu đã trở thành một phần của hợp đồng, pháp luật thường đưa ra cơ chế kiểm soát tính công bằng đối với nội dung của những điều khoản này. Có hai mô hình chủ yếu được áp dụng để giải thích lý do cần phải kiểm soát sự công bằng trong các hợp đồng theo mẫu: học thuyết về chi phí giao dịch và học thuyết về lạm dụng vị thế. Theo học thuyết về chi phí giao dịch, việc soạn thảo và đàm phán các điều khoản hợp đồng tiêu tốn chi phí và thời gian đáng kể. Điều này đặc biệt đúng với những hợp đồng phức tạp hoặc hợp đồng có đối tượng là những dịch vụ tiêu dùng thông thường như cung cấp nước sinh hoạt. Do đó, thay vì đàm phán từng điều khoản, các bên thường chấp nhận sử dụng các điều khoản mẫu sẵn có[27]. Tuy nhiên, điều này cũng gia tăng nguy cơ người tiêu dùng bị áp đặt những điều khoản bất lợi. Mô hình thứ hai, học thuyết về lạm dụng vị thế, cho rằng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thường lợi dụng vị thế ưu thế của mình để áp đặt những điều khoản có lợi cho họ nhưng gây thiệt hại cho người tiêu dùng[28]. Trong những tình huống như vậy, việc kiểm soát tính công bằng của các điều khoản mẫu trở nên cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế. Vì vậy, việc pháp luật đưa ra các cơ chế kiểm soát tính công bằng của các điều khoản mẫu là cần thiết để đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa các bên trong hợp đồng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Theo học thuyết về chi phí giao dịch, sự bất cân xứng về chi phí giao dịch (transaction costs) giữa bên ban hành điều khoản mẫu và bên còn lại là cốt lõi của vấn đề. Điều khoản mẫu được sử dụng lặp đi lặp lại, bên ban hành có thể phân tán chi phí đầu tư cho việc soạn thảo hợp đồng[29]. Tuy nhiên, với bên còn lại chỉ tham gia giao dịch một lần, họ không có động cơ để trả chi phí tương ứng nhằm thu thập thông tin cần thiết. Do đó, luôn tồn tại sự bất cân xứng về thông tin giữa hai bên. Hệ quả là người tiêu dùng sẽ dần dần bỏ mặc, không quan tâm đến nội dung của điều khoản mẫu. Nếu người tiêu dùng không đọc điều khoản, các doanh nghiệp sẽ không có động lực cạnh tranh để thiết kế điều khoản tốt hơn. Thay vào đó, các doanh nghiệp khác sẽ loại bỏ các điều khoản

---

[27] Williamson O. E. (1979), *Transaction-cost economics: the governance of contractual relations*, The journal of Law and Economics, tr. 233 - 261, https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/466942, ngày truy cập 24/06/2024.

[28] Trebilcock M. J. (1980), *The doctrine of inequality of bargaining power: post-Benthamite economics in the House of Lords*, The University of Toronto Law Journal, tr. 768 - 780, https://www.jstor.org/stable/825506, ngày truy cập 24/06/2024.

[29] Burrough B. & Helyar, J. (1990), *Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco*, HarperCollins.

công bằng, thay vào đó là những điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng[30]. Tình trạng này có thể lan rộng ra toàn bộ thị trường, dẫn đến "thất bại của thị trường" theo hiện tượng "market for lemons". Chính vì lẽ đó, cần có sự kiểm soát từ phía nhà nước để bảo đảm tính công bằng trong nội dung điều khoản mẫu, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Học thuyết về lạm dụng vị thế trong hợp đồng đề cập đến sự chênh lệch về quyền lực thương lượng giữa các bên. Trái với quan điểm về chi phí giao dịch, nguyên nhân sâu xa của việc kiểm soát tính công bằng trong các điều khoản hợp đồng mẫu nằm ở nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng - bên thường được coi là yếu thế trong quan hệ hợp đồng với doanh nghiệp[31]. Do đó, lợi thế về mặt kinh tế, xã hội và tâm lý của doanh nghiệp khiến họ có khả năng một phương áp đặt các điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng. Các đạo luật về kiểm soát tính công bằng của hợp đồng đều dựa trên nguyên tắc bảo vệ bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng - một nguyên tắc mới của luật hợp đồng hiện đại.

Để đánh giá toàn diện về cách thức pháp luật Việt Nam điều chỉnh các điều khoản mẫu, chúng ta cần xem xét các quy định liên quan trong cả Bộ luật Dân sự và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo Điều 16 LBVQLNTD 2010 (điều khoản tương tự tại LBVQLNTD 2023 là Điều 23), đã liệt kê 9 loại điều khoản mẫu sẽ bị vô hiệu khi được áp dụng với người tiêu dùng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi những điều khoản bất lợi. Tuy nhiên, BLDS 2015 chỉ mới giới hạn sự kiểm soát đối với các điều khoản mẫu mang tính "loại trừ trách nhiệm", mà chưa có quy định chung cho phép Tòa án can thiệp vào những tranh chấp liên quan đến các điều khoản mẫu khác. Điều này khiến cơ chế kiểm soát các điều khoản mẫu trong BLDS còn hạn chế. Để hoàn thiện hơn, BLDS 2015 cần có một cơ chế kiểm soát hiệu quả hơn, có thể tham khảo kinh nghiệm của Chỉ thị 93/13/EEC[32] về các điều khoản không công bằng. Điều này sẽ giúp Tòa án có thể can thiệp vào các tranh chấp cụ thể liên quan đến các điều khoản mẫu, ngoài phạm vi danh mục các điều khoản được coi là không công bằng theo quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy, pháp luật Việt Nam đang duy trì hai đạo luật độc lập điều chỉnh các vấn đề về kiểm soát hợp đồng theo mẫu nói chung và hợp đồng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng. Tuy nhiên, BLDS 2015 vẫn cần có quy định chung hơn để nâng cao hiệu quả kiểm soát các điều khoản mẫu, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng.

Việc thiết lập các cơ chế kiểm soát chặt chẽ đóng vai trò then chốt để bảo đảm tính công bằng của các hợp đồng theo mẫu, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu luật so sánh, có thể đề xuất ba nhóm quy tắc cần được bổ sung vào BLDS 2015.

---

[30] Akerlof, G. A. (2001), *Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior*, The American Economic Review, tr. 411 - 433.

[31] Vettori G. (2008), *The principle of contractual fairness*, KLRI Journal of Law and Legislation, tr. 29 - 43.

[32] The Council of the European communities, COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC, of 5 April 1993, *on unfair terms in consumer contracts*, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013, ngày truy cập 01/05/2024.

Trước hết, cần quy định rõ ràng về nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch của bên soạn thảo hợp đồng mẫu, như là một điều kiện tiên quyết để các điều khoản đó được xem là một phần nội dung hợp đồng ràng buộc các bên[33].

Tiếp theo, cần thiết lập các tiêu chí cụ thể để đánh giá tính công bằng của các điều khoản mẫu, cùng với danh mục các điều khoản được xem là "không công bằng" và do đó sẽ không được áp dụng. Việc này sẽ tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền lợi của các bên yếu thế trong hợp đồng[34].

Cuối cùng, nên quy định rõ về nguyên tắc giải thích hợp đồng theo hướng bất lợi cho bên soạn thảo điều khoản mẫu, nhằm khuyến khích sự minh bạch và công bằng trong quá trình xây dựng các hợp đồng này[35].

Với ba nhóm quy tắc như vậy, hệ thống pháp luật sẽ có những công cụ hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của các bên trong hợp đồng theo mẫu, góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác nói chung.

3.2.4 Kiến nghị hoàn thiện các quy định về việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt

Những hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt được quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức phạt hiện tại dường như chưa đủ răn đe các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là các đơn vị cấp nước không thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã được chấp thuận đăng ký. Để tăng hiệu quả của pháp luật trong lĩnh vực này, một giải pháp có thể được xem xét là nâng mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu. Điều này sẽ giúp tạo ra một sức răn đe mạnh mẽ hơn, thúc đẩy các đơn vị tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người tiêu.

Để thúc đẩy việc thực thi pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, cần có các giải pháp tác động đến hai nhóm đối tượng chính là bên đưa ra hợp đồng theo mẫu (các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt) và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Thứ nhất, đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt đưa ra hợp đồng theo mẫu, giải pháp cần thiết là tăng cường các biện pháp răn đe hiệu quả. Các đơn vị cấp nước trực tiếp xây dựng và quyết định việc áp dụng hợp đồng có tuân thủ pháp luật hay không. Vì vậy, cần xác định rõ các hậu quả mà bên này sẽ phải gánh chịu khi vi phạm, đồng thời các mức phạt phải đủ sức răn đe để thúc đẩy họ chủ động đưa ra những điều khoản công bằng và tuân thủ các quy định pháp lý. Hiện nay, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt được quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP còn tương đối thấp so với lợi ích thu được từ những hành

---

[33] Castronovo C. (2013), *Valore della persona e regole della correttezza*, Europa e diritto privato, tr. 337 - 372.

[34] Paolantonio M. (2018), *Unfair contract terms in consumer contracts: A comparative analysis*, Journal of European Consumer and Market Law, tr. 57 - 63.

[35] Ramsay I. (2007), *Consumer law and policy: Text and materials on regulating consumer markets*, Bloomsbury Publishing.

vi vi phạm, khiến các đơn vị cấp nước sẵn sàng vi phạm và chịu phạt. Do đó, cần điều chỉnh các mức phạt ở mức cao hơn, đồng thời xem xét áp dụng thêm các biện pháp xử lý bổ sung phù hợp, như tước một số quyền lợi, để tạo động lực thực sự cho các bên tuân thủ pháp luật. Việc tăng cường hoạt động hậu kiểm thay vì chỉ tập trung vào tiền kiểm cũng sẽ góp phần thay đổi thói quen và ý thức tuân thủ pháp luật của các đơn vị cấp nước. Họ sẽ ý thức rằng dù không bị kiểm tra trước khi áp dụng hợp đồng theo mẫu, nhưng nếu vi phạm thì sẽ phải chịu mức xử phạt rất nặng, cụ thể như sau:

- Đối với các hành vi vi phạm về hình thức hợp đồng quy định tại Điều 48 và Điều 50, hiện đang có mức xử phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng, sẽ tăng lên thành 15.000.000 – 30.000.000 đồng. Bên cạnh đó, chủ thể vi phạm sẽ bị buộc phải sửa đổi hình thức hợp đồng để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

- Đối với các hành vi vi phạm về nội dung hợp đồng quy định tại Điều 52, hiện đang có mức xử phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 đồng, sẽ được điều chỉnh bằng 8% giá trị của tất cả các hợp đồng đã giao kết (tiền sử dụng nước đã thu được từ khách hàng sử dụng nước). Chủ thể vi phạm cũng sẽ phải sửa đổi các nội dung vi phạm để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Đối với các hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 49, mức xử phạt sẽ tăng từ 30.000.000 – 50.000.000 đồng lên thành 60.000.000 – 100.000.000 đồng, nếu đơn vị cấp nước vi phạm trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trở lên, mức phạt tiền sẽ gấp đôi. Chủ thể vi phạm sẽ phải tiến hành đăng ký và ký kết lại hợp đồng với người tiêu dùng hoặc phải hủy bỏ hợp đồng đang áp dụng và ký kết lại. Các điều chỉnh này nhằm tăng cường việc tuân thủ pháp luật về hợp đồng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo quy định pháp luật hiện hành, nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy bỏ hoặc sửa đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng. Mức xử phạt cần được tăng lên từ 60.000.000 đến 90.000.000 đồng triệu đồng. Ngoài khoản tiền phạt, các đơn vị cấp nước còn có thể bị phạt thêm gấp hai lần mức phạt cơ bản nếu vi phạm xảy ra trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Những quy định này nhằm tăng cường tính tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng.

Trong việc xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến hợp đồng theo mẫu, tác giả đề xuất tăng mức xử phạt từ 2 đến 3 lần so với mức phạt hiện hành vi phạm về hình thức, đăng ký hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả răn đe đối với các hành vi vi phạm về hình thức, vi phạm về đăng ký và không thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các vi phạm về nội dung hợp đồng theo mẫu, tác giả cho rằng đây là hành vi nghiêm trọng nhất vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia trong hợp đồng. Các vi phạm khác như về thủ tục và hình thức thường ít nghiêm trọng hơn, chưa trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của bên được giao kết. Tuy nhiên, đối với vi phạm nội dung hợp đồng, người tiêu dùng sẽ phải trực tiếp chịu hậu quả, vì vậy mức xử phạt cần cao hơn

rất nhiều. Tác giả đề xuất mức xử phạt không nên là một con số cố định, mà cần được tính toán dựa trên giá trị của hợp đồng cấp nước mang lại cho các đơn vị cấp nước. Cụ thể, mức phạt về nội dung hợp đồng nên được tính theo giá trị hợp đồng và số lượng giao dịch. Với đề xuất 8% giá trị hợp đồng, tác giả nhằm đảm bảo tính tương thích với quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại hiện hành, vì hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt cũng là các hợp đồng thương mại.

Trong quản lý hợp đồng theo mẫu, việc xử lý hậu quả pháp lý là hết sức quan trọng, không chỉ nhằm xử phạt vi phạm hành chính mà còn nhằm bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế - người tiêu dùng. Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 LBVQLNTD 2010 (khoản 2, Điều 28 LBVQLNTD 2023), cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu bên vi phạm sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng theo mẫu nếu hợp đồng đó vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Hai biện pháp này tuy cùng hướng đến mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, nhưng lại tạo ra những hệ quả pháp lý khác nhau. Biện pháp hủy bỏ hợp đồng sẽ khiến cho hợp đồng trở nên vô hiệu từ thời điểm giao kết, đồng thời tất cả các hoạt động đã diễn ra sẽ không được công nhận. Việc giải quyết các hậu quả pháp lý trong trường hợp này sẽ rất phức tạp và có thể không đạt được mục đích ban đầu của việc giao kết hợp đồng, vì nước sạch sau khi được cung cấp sẽ rất khó hoặc không thể thu hồi. Trong khi đó, biện pháp sửa đổi hợp đồng sẽ giúp cho hợp đồng tiếp tục được thực hiện, đồng thời các bên vẫn có thể đạt được mục đích khi giao kết. Đây chính là ý nghĩa quan trọng nhất của giải pháp này. Do vậy, sửa đổi hợp đồng sẽ là giải pháp ưu tiên sử dụng trong các trường hợp vi phạm về hình thức và nội dung của hợp đồng theo mẫu. Biện pháp hủy bỏ hợp đồng chỉ nên áp dụng khi bên vi phạm đã đăng ký hợp đồng theo mẫu nhưng lại sử dụng một hợp đồng khác với người tiêu dùng. Trong trường hợp này, việc chỉ sử dụng biện pháp sửa đổi hợp đồng sẽ làm mất ý nghĩa của việc bắt buộc đăng ký hợp đồng theo mẫu, do hợp đồng đã đăng ký không được sử dụng trong thực tế.

Thứ hai, trong việc quản lý và giám sát hợp đồng theo mẫu, các cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp phù hợp. Trước hết, cần tăng cường các hoạt động hậu kiểm, như tăng cường thanh tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu của các đơn vị cấp nước. Điều này sẽ giúp buộc các doanh nghiệp phải gia tăng ý thức khi sử dụng hợp đồng theo mẫu, nhằm tránh các mức xử phạt và hậu quả không mong muốn. Tuy nhiên, nếu vẫn phải dành nhiều thời gian cho hoạt động tiền kiểm, như tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, thì hoạt động hậu kiểm sẽ bị hạn chế. Do đó, một giải pháp khả thi là loại bỏ hoàn toàn việc đăng ký hợp đồng theo mẫu. Điều này sẽ giúp các cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào các hoạt động thanh tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu của các đơn vị cấp nước. Trong trường hợp việc loại bỏ hoàn toàn đăng ký hợp đồng theo mẫu chưa thể thực hiện, thì cần áp đặt trách nhiệm nhất định lên cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, cần xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước khi các cán bộ quản lý để lọt những vi phạm của đơn vị cấp nước trong quá trình chấp nhận đăng ký hợp đồng, gây ra thiệt hại cho bên được đề nghị giao kết. Tóm lại, để nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát hợp đồng theo mẫu trong lĩnh

vực cung cấp nước sinh hoạt, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường hoạt động hậu kiểm, cân nhắc việc loại bỏ đăng ký hợp đồng theo mẫu, và áp đặt trách nhiệm nhất định lên các cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp chưa thể loại bỏ được hoạt động đăng ký này.

3.2.5 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giao kết hợp đồng theo mẫu lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các giao dịch hàng ngày đang trở nên rất phổ biến ở nước ta hiện nay, trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng không ngoại lệ, trong đó có việc ứng dụng để thực hiện giao kết hợp đồng. Hợp đồng điện tử (e-contract) tiếng Anh là Electronic Contract được quy định tại Điều 33 của Luật Giao dịch điện tử 2005 là "loại hợp đồng mà các bên thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hay là chấm dứt quyền nghĩa vụ được gửi đi, nhận lại và được lưu trữ trên các phương tiện điện tử như công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, quang học và các phương tiện điện tử khác". Theo Luật Giao dịch điện tử 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024, quy định tại khoản 16 Điều 3 "*Hợp đồng điện tử* là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu".

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giao kết hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nhằm chuyển đổi các mẫu hợp đồng sang định dạng điện tử, có thể ký kết và lưu trữ trực tuyến, sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử để ký kết hợp đồng một cách hợp pháp và an toàn. Đồng thời, có thể tích hợp các tính năng như theo dõi, quản lý, gia hạn, chấm dứt hợp đồng trực tuyến. Do bản chất của hợp đồng theo mẫu cung cấp nước sinh hoạt là loại hợp đồng theo mẫu phải được đăng ký trước khi áp dụng thực hiện giao kết, nên việc thực hiện tự động hóa quy trình rất thuận tiện, chỉ cần điền thông tin tự động, sau đó tích hợp các quy trình phê duyệt, ký kết, lưu trữ hợp đồng bằng cách số hóa. Các đơn vị cấp nước có thể thực hiện cung cấp giao diện trực tuyến trên website để các bên tương tác và đề nghị giao kết hợp đồng ngay trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Công cụ quản lý hợp đồng nên sử dụng các phần mềm, ứng dụng quản lý hợp đồng để lưu trữ, theo dõi, báo cáo, phân tích các hợp đồng, tích hợp các tính năng thông báo, nhắc nhở về các điều khoản, thời hạn hợp đồng, trên nền tảng hợp đồng thông minh áp dụng công nghệ blockchain để tạo ra các hợp đồng mẫu thông minh (cách này có thể sử dụng để hoàn thiện hợp đồng trong quá trình xây dựng lại hợp đồng để thực hiện đăng ký lại khi LBVQLNTD 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024), tích hợp các tính năng kiểm tra, xác minh, đặc biệt là kết hợp thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, thanh toán tự động.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt sẽ giúp tăng tính hiệu quả, minh bạch và an toàn trong quá trình quản lý hợp đồng. Tác giả cung cấp một số giải pháp phù hợp với lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nhằm mang lại nhiều lợi ích như:

Thứ nhất, tăng tính hiệu quả và tốc độ: tự động hóa quy trình tạo lập, ký kết, quản lý hợp đồng; Tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ các bản hợp đồng giấy; Tăng tốc độ hoàn thành các thủ tục hợp đồng.

Thứ hai, tăng tính an toàn và bảo mật: sử dụng chữ ký số/điện tử hợp pháp, giảm nguy cơ giả mạo; Lưu trữ hợp đồng điện tử an toàn, dễ dàng truy xuất, sao lưu; Hạn chế rủi ro mất, thất lạc các bản hợp đồng.

Thứ ba, cải thiện khả năng quản lý và theo dõi: theo dõi, quản lý, gia hạn, chấm dứt hợp đồng một cách trực tuyến; Tích hợp các tính năng thông báo đến hạn thanh toán tiền sử dụng nước, nhắc nhở về các điều khoản, thời hạn tạm ngưng cấp nước; Tạo báo cáo, phân tích dữ liệu hợp đồng một cách hiệu quả.

Thứ tư, tăng tính minh bạch và hợp tác: các bên tham gia có thể tương tác, ký kết trực tuyến; Tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bên; Lịch sử các thay đổi, chỉnh sửa được ghi lại rõ ràng trường hợp khách hàng sử dụng nước muốn thay đổi thông tin cá nhân trên hợp đồng hoặc thay đổi địa chỉ sử dụng nước, thay đổi phương thức thanh toán, chuyển nhượng…

Thứ năm, tính pháp lý và tuân thủ: chữ ký điện tử/số được công nhận hợp pháp; Dễ dàng tuân thủ các yêu cầu về lưu trữ, bảo quản tài liệu; Tăng cường khả năng kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của hợp đồng.

Ứng dụng e-contract vào các mẫu hợp đồng sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp lý trong quá trình quản lý các hợp đồng. Đây là một giải pháp đáng cân nhắc để gia tăng lợi ích và giảm thiểu rủi ro.

Tại Việt Nam, một số ứng dụng e-contract đang được sử dụng phổ biến bao gồm:

- E Signature (do Viettel cung cấp);
- Newkey (do FPT Software cung cấp);
- SignEasy (có chi nhánh tại Việt Nam);
- eContract (do Văn phòng Chính phủ cung cấp);
- Vneeds (do Vneeds Corporation cung cấp).

Tại thành phố Cần Thơ, đơn vị cung cấp nước đã ứng dụng công nghệ thông tin vào giao kết hợp mẫu cung cấp nước sinh hoạt là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ từ tháng 6 năm 2023 đến nay, tuy nhiên, chưa chuyển sang hoàn toàn áp dụng mà đang cho khách hàng lựa chọn thực hiện giao kết trên bản giấy hoặc bản điện tử.

Như vậy, việc áp dụng các ứng dụng e-contract giáp các tổ chức cung cấp nước sinh hoạt nâng cao hiệu quả quản lý, tính bảo mật và tuân thủ pháp luật trong quá trình quản lý hợp đồng theo mẫu.

Kết luận Chương 3

Dựa trên các phân tích cơ bản về mặt lý luận và đánh giá thực trạng quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu, tác giả đã xác định được một số vấn đề thực tiễn trong việc thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, cũng như những ưu điểm và hạn chế của các văn bản pháp luật liên quan, như là BLDS 2015, đặc biệt là LBVQLNTD 2010 và LBVQLNTD 2023.

Trước tiên, tác giả đã chỉ ra các thực tiễn còn tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích và đưa ra những đánh giá chung trong thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Sau đó, tác giả chỉ ra một số hạn chế đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện, tăng cường hiệu quả của các hoạt động thực hiện quy định pháp luật có liên quan về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, trong quy định pháp luật dân sự cũng như trong pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kiến nghị chủ yếu hoàn thiện về: hình thức, nội dung, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hợp đồng theo mẫu, đặc biệt đối với lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tóm lại, trong Chương 3 tác giả đã hệ thống và phân tích các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

KẾT LUẬN CHUNG

Luận văn này tác giả đi sâu vào phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật hiện hành trong thời gian thực hiện luận văn và so sánh đối chiếu với quy định sắp có hiệu lực thi hành về hợp đồng theo mẫu, tác giả nhận thấy các sản phẩm dịch vụ thiết yếu gắn liền với đời sống hàng ngày của con người, cần được đào sâu nghiên cứu là hợp đồng theo mẫu lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Thông qua việc nghiên cứu thực hiện luận văn đề tài: *"Pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ"*, tác giả mong muốn đóng góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện pháp luật hợp đồng theo mẫu nói chung, pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng. Tác giả rút ra những kết luận cơ bản như sau:

Trong Chương 1 tác giả giới thiệu khái quát mặt lý luận về hợp đồng theo mẫu, thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích các vấn đề lý luận về khái niệm hợp đồng theo mẫu qua cách tiếp cận từ các góc nhìn khác nhau, có thể từ quan điểm của việc giao kết hợp đồng hoặc từ góc độ của chủ thể tham gia, đặc biệt là người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi xem xét từ góc độ pháp luật dân sự, hợp đồng theo mẫu chủ yếu được nhìn nhận dưới khía cạnh của việc giao kết hợp đồng, qua đó làm rõ bản chất và ý nghĩa của hợp đồng theo mẫu từ đó đúc kết ra những đặc trưng của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt về mặt pháp lý có sự khác biệt so với các loại hợp đồng dân sự khác, như sự chiếm ưu thế về vị thế thương lượng của một bên, nội dung hợp đồng được sử dụng nhiều lần, phải được đăng ký trước khi áp dụng thực hiện, và các chủ thể tham gia chủ yếu là các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và người tiêu dùng. Tác giả đã tìm ra một số học thuyết cơ bản, các học thuyết về công bằng nội dung và công bằng thủ tục là những lý thuyết quan trọng là cơ sở nền tảng quan trọng để tác giả đi sâu vào nghiên cứu, phân tích hợp đồng theo mẫu, là nền tảng để phân tích các nội dung khác về hợp đồng theo mẫu như trong việc giao kết, kiểm soát hợp đồng theo mẫu. Đồng thời, tác giả phân tích quá trình hình thành và phát triển của hợp đồng theo mẫu bằng phương pháp so sánh pháp luật về hợp đồng theo mẫu giữa các quốc gia, từ đó đúc kết ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, song song đó tác giả đã tổng hợp từ các nguồn tài liệu khác nhau trong và ngoài nước để đưa ra cái nhìn khái quát về hợp đồng theo mẫu.

Nội dung Chương 2 tác giả tập trung phân tích, nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành trong quá trình thực hiện luận văn và có sự so sánh đối chiếu quy định pháp luật mới sắp có hiệu lực thi hành về hợp đồng theo mẫu nói chung, hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng tại LBVQLNTD 2010 và LBVQLNTD 2023 (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hai giai đoạn phát triển của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đó có quy định về hợp đồng theo mẫu. Nghiên cứu về pháp luật điều chỉnh hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt cho thấy, loại hình hợp đồng này có những đặc thù riêng biệt khi xem xét từ góc độ giao kết hợp đồng. Cụ thể, các yếu tố

như chủ thể giao kết, nguyên tắc giao kết và trình tự giao kết đều có những điểm khác biệt so với hợp đồng thông thường. Qua phân tích, đánh quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu từ trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu đến giao kết, thực hiện hợp đồng tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Về cơ chế kiểm soát hợp đồng theo mẫu, pháp luật Việt Nam đã quy định cả phương thức tiền kiểm (thông qua yêu cầu đăng ký hợp đồng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt) và hậu kiểm (thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra). Phạm vi kiểm soát bao gồm cả kiểm soát về hình thức (như ngôn ngữ, cỡ chữ, màu sắc) và kiểm soát về nội dung (như vấn đề các điều khoản bất công bằng), tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế trong quy định. Bên cạnh đó, tác giả đưa ra những phân tích đặc trưng về điều kiện và nội dung của hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt. Phân tích quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật khi có hành vi vi phạm về hình thức, nội dung, việc đăng ký, giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu, các quy định về xử phạt hành chính cũng như biện pháp xử lý dân sự vẫn còn khá lộn xộn, chưa được hệ thống hóa rõ ràng và chưa phù hợp với từng loại vi phạm cụ thể. Từ đó đưa ra những hạn chế, những điểm bất hợp lý trong thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu nói chung và hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt nói riêng.

Tại Chương 3 của luận văn, tác giả dựa trên các phân tích cơ bản về mặt lý luận, các quy định của pháp luật và đánh giá thực trạng quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu, tác giả đã xác định được một số vấn đề thực tiễn trong việc thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, cũng như những ưu điểm và hạn chế của các văn bản pháp luật liên quan, như là BLDS 2015, đặc biệt là LBVQLNTD 2010 và LBVQLNTD 2023. Trước tiên, tác giả đã chỉ ra các thực tiễn còn tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích và đưa ra những đánh giá chung trong thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau đó, tác giả chỉ ra một số hạn chế đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện, tăng cường hiệu quả của các hoạt động thực hiện quy định pháp luật có liên quan về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt, trong quy định pháp luật dân sự cũng như trong pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kiến nghị chủ yếu hoàn thiện về: hình thức, nội dung, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hợp đồng theo mẫu, đặc biệt đối với lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Như vậy, trong Chương 3 tác giả đã hệ thống và phân tích các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Thông qua việc nghiên cứu đề tài *"Pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ"*, việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu theo hướng này sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn hiện có, đồng thời tăng cường tính thống nhất, rõ ràng và khả thi trong việc thực thi các quy định pháp luật liên quan, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cả các đơn vị cấp nước và người tiêu dùng trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp năm 2013.
2. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005 (hết hiệu lực).
3. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
4. BLDS năm 2005 (hết hiệu lực).
5. BLDS năm 2015.
6. Luật Thương mại năm 1997 (hết hiệu lực).
7. Luật Thương mại năm 2005.
8. Luật Giao dịch điện tử 2005.
9. Luật Giao dịch điện tử 2023 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024).
10. Luật Cạnh tranh năm 2004 (hết hiệu lực).
11. Luật Cạnh tranh năm 2018.
12. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.
13. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024).
14. Luật Giá năm 2012.
15. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
16. Luật Doanh nghiệp năm 2020.
17. Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
18. Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
19. Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
20. Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định ưu đãi với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
21. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
22. Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024).
23. Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP

ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

24. Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
25. Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
26. Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
27. Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
28. Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
29. Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
30. Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ. Án lệ số 42/2021/AL về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài.
31. Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 "Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế".
32. Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
33. Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định về bảo vệ nguồn nước cấp, công trình cấp nước, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ

34. Bùi Tiến Đạt (2021), *Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người,* Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật.
35. Doãn Hồng Nhung (2013), *Pháp luật về hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng trong hợp đồng theo mẫu*, Nxb Tư pháp.
36. Doãn Hồng Nhung, Hoàng Anh Dũng, *Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu khi mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam,* Tạp chí Luật học số 09/2017, tr. 80-92.
37. Đỗ Giang Nam, *Bình luận về các quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong Dự thảo BLDS (sửa đổi),* Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 05/2015, tr.31 - 41.
38. Đỗ Giang Nam, *Sự phát triển của chế định hợp đồng tiêu dùng: Thách thức và triển vọng đối với pháp luật hợp đồng Việt Nam,* Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 04/2016.
39. Đỗ Giang Nam, *Từ công bằng thủ tục đến công bằng nội dung: Thành tựu và thách thức của chế định kiểm soát điều khoản mẫu trong pháp luật Việt Nam,* Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 06/2020, tr. 15-25.
40. Đỗ Văn Đại (2017), *Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (tập 2),* Nxb Chính trị quốc gia.
41. Cao Nhất Linh (2021), *Luật Kinh tế* (Sách tham khảo), NXB Giáo dục Việt Nam.
42. Nguyễn Thị Mỹ Linh, *The Development of Matrimonial Property Law in Vietnam in the Mirror of the Foreign Impacts*, Volume 4, Publishing house University of Pecs, Hungary, 2023, 61-120.
43. Nguyễn Thị Bích Giang, Huỳnh Huế Tiên, Nguyễn Hồng Quân, *Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại điện tử hiện nay,* Tạp chí Tòa án, 2024, số 11/2024.
44. Hà Thị Thủy, *Giải thích hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cũng như Một số điểm bất cập và giải pháp hoàn thiện,* Tạp chí Luật học số 10/2017, tr.48 - 57.
45. Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên (2014), *Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng*, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND.
46. Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Diệu Loan (2020), *Kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam,* Tạp chí Luật học.
47. Nguyễn Thị Huyền, *Quy định của luật người tiêu dùng Úc về điều kiện giao dịch chung bất bình đẳng và những gợi mở cho Việt Nam,* Tạp chí Dân chủ pháp luật số 01/2020, tr. 41-46.

48. Nguyễn Thị Hằng Nga, *Một số bất cập của pháp luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung,* Tạp chí Nghề luật, số 04/2012, tr.23 – 26.

49. Nguyễn Thị Hằng Nga, *Bảo vệ bên yếu thế trước các điều kiện thương mại chúng bắt công bằng – Cách giải quyết của pháp luật một số quốc gia trên thế giới,* Tạp chí Nghề luật số 02/2015, tr.64 – 68.

50. Nguyễn Thị Hằng Nga, *Chế định hợp đồng dân sự theo mẫu và một số đề xuất sửa đổi BLDS năm 2005,* Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16/2015, tr. 29 – 36.

51. Ngô Văn Hiệp, *Sự thỏa thuận trong giao kết hợp đồng gia nhập,* Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13/2016, tr. 25-28.

52. Trần Thị Thu Phương, *Hợp đồng gia nhập – Kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam,* Tạp chí Luật học số 09/2015, tr.26-36.

53. Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), *Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,* NXB Công an nhân dân.

54. Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), *Giáo trình Luật Thương mại, Tập 2, (tái bản lần thứ 11),* NXB Công an nhân dân.

55. Viện khoa học pháp lý (2006), *Từ điển luật học,* NXB Từ điển bách khoa và NXB Tư pháp.

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

56. Antonios Karaiskos (2009), *Regulation of Unfair contract terms in Japan,* Waseda University, tr. 17, https://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2014/05/A02859211-00-000280013.pdf, ngày truy cập 28/04/2024.

57. Báo điện tử của Bộ Xây dựng, *Cần Thơ: Phấn đấu tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch năm 2023 đạt 96,22%,* https://baoxaydung.com.vn/can-tho-phan-dau-ti-le-ho-dan-su-dung-nuoc-sach-nam-2023-dat-9622-350626.html#:~:text=Theo%20%C4%91%C3%B3%2C%20ch%E1%BB%89%20ti%C3%AAu%20t%E1%BB%B7,th%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BA%A1t%2099%2C2%25, truy cập ngày 20/05/2024.

58. TS. Đỗ Giang Nam - *Từ công bằng thủ tục đến công bằng nội dung: Thành tựu và thách thức của chế định kiểm soát điều khoản mẫu trong pháp luật Việt Nam,* truy cập 22/11/2023.

59. Gillette, Clayton P, Standard Form Contracts (April 8, 2009), NYU Law and Economics Research Paper No.09-18, http://ssrn.com/abstract=1374990, truy cập ngày 27/11/2023.

60. Lê Anh – *Cần quy định chặt chẽ hợp đồng theo mẫu để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=69109,* truy cập 17/11/2023.

61. Per Gustafsson (2010), *The Unconscionability Doctrine in U.S.Contract Law*, Master thesis, Faculty of Law – Lund University, tr. 11, https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1761847&fileOId=1764250, ngày truy cập 29/04/2024.
62. Nhật Bản (2000), *Đạo luật Hợp đồng Người tiêu dùng*, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/CCA.pdf, ngày truy cập 28/04/2024.
63. Nghị viện Châu Âu (2011), *Chỉ thị 2011/83/EU về Quyền của Người tiêu dùng*, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083, ngày truy cập 14/05/2024.
64. The Council of the European communities, COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC, of 5 April 1993, *on unfair terms in consumer contracts*, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013, ngày truy cập 01/05/2024.
65. The Council of the European communities, COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC, of 5 April 1993, *on unfair terms in consumer contracts*, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013, ngày truy cập 01/05/2024.
66. Trebilcock M. J. (1980), *The doctrine of inequality of bargaining power: post-Benthamite economics in the House of Lords*, The University of Toronto Law Journal, tr. 768 - 780, https://www.jstor.org/stable/825506, ngày truy cập 24/06/2024.
67. Trang tin về Phổ biến và Giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng – *Pháp luật về hợp đồng theo mẫu*, https://pbgdpl.haiphong.gov.vn/Cong-tac-PBGDPL/Phap-luat-ve-hop-dong-theo-mau-93750.html, truy cập ngày 20/11/2023.
68. Williamson O. E, (1979), *Transaction-cost economics: the governance of contractual relations*, The journal of Law and Economics, tr. 233 - 261, https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/466942, ngày truy cập 24/06/2024.
69. Vũ Hồng Nam, *Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu*, https://www.tapchitoaan.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-hop-dong-theo-mau6498.html, truy cập ngày 26/11/2023.
70. Vương quốc Anh (2015), *Đạo luật về Quyền của Người tiêu dùng*, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/section/12/enacted, ngày truy cập 14/05/2024.
71. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, *Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 về Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2024 "Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố" 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024*, Cổng

thông tin Điện tử thành phố Cần Thơ https://cantho.gov.vn, truy cập ngày 20/06/2024.

C. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

72. Bộ luật Dân sự Đức năm 2002, sửa đổi năm 2013.
73. Bộ luật Dân sự Pháp sửa đổi năm 2016.
74. Bộ luật Dân sự Trung Quốc năm 2020.
75. Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ.
76. Bộ luật Tiêu dùng Pháp sửa đổi năm 2016.
77. Luật Hợp đồng theo mẫu Israel năm 1982.
78. Luật Người tiêu dùng Úc năm 2010, sửa đổi năm 2016.
79. Đạo luật về Quyền của Người tiêu dùng Vương quốc Anh năm 2015.
80. Đạo luật Hợp đồng Người tiêu dùng Nhật Bản năm 2000.
81. Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng Đài Loan sửa đổi năm 2015.
82. Đạo luật Điều kiện và Điều khoản Hàn Quốc năm 2013.
83. Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi của bang Quebec, Canada năm 2020.
84. Akerlof G. A. (2001), *Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior*, The American Economic Review, tr. 411 - 433.
85. Azimon Abdul Aziz, Sakina Shaik Ahmad Yusoff (2010), *"Regulating standard form of Consumer contracts: The legal treatment of selected Asian jurisdictions",* Universiti Kebangsaan Malaysia.
86. Burrough B. & Helyar J. (1990), *Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco*, HarperCollins.
87. Castronovo C. (2013), *Valore della persona e regole della correttezza*, Europa e diritto privato, tr. 337 – 372.
88. Deluxe Black's Law Dictionary (1990), Deluxe Tenth Edition, West Publishing Co, tr. 390 – 397.
89. Julia Helena Braun (2014), *Policing standard form contracts in Germany and South Africa: A comparison*, University of Cape Town.
90. Omri Ben-Shahar (2011), *"Khắc phục hợp đồng không công bằng",* Đại học Chicago Law School.
91. Paolantonio M. (2018), *Unfair contract terms in consumer contracts: A comparative analysis*, Journal of European Consumer and Market Law, tr. 57 - 63.
92. Ramsay I. (2007), *Consumer law and policy: Text and materials on regulating consumer markets*, Bloomsbury Publishing.

93. Tjakie Naude (2007), *The use of black and grey lists in unfair contract terms legislation in comparative perspective*, South African Law Journal, University of Stellenbosch.

94. Thomas Zerres (2011), *Principles of the German law on standard terms of contract*, Research Paper, University of Applied Sciences Erfurt.

95. Wang Peng (2012), *"Interpretations of Standard Clauses: A comparative study of China and UK contract law".*

96. Vettori, G. (2008), *The principle of contractual fairness*, KLRI Journal of Law and Legislation, tr. 29 - 43.